

<제12장 단체교섭.제03절 단체교섭의 대상>

<제13장 단체협약.제06절 단체협약의 중요조항>

[기출][2][2008-1]단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

《【문제1】 甲회사의 단체협약에는 조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다는 규정이 있다. 甲회사는 조합원이 담당하고 있는 전산업무를 외부에 도급하기로 하고, 전산전문업체인 乙회사와 도급계약을 체결하였다. 이에 甲회사의 노동조합은 甲회사의 위 결정에 대하여 단체교섭을 요구하였으나 甲회사는 이를 거부하였다. 이 사안에 관한 노동법적 쟁점을 논하시오. (50점)》

<문제1> 단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

I. 문제 제기

- 본 사안은 甲회사가 단체협약(이하 '협약')에 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 동의 조항이 있음에도 불구하고, 조합원이 담당하던 전산업무 전체를 외부에 도급하기로 결정하고 이를 노동조합과 협의 없이 진행한 후, 노동조합의 단체교섭 요구를 거부한 경우에 발생하는 노동법적 쟁점에 관한 문제이다. 핵심 쟁점은 다음과 같으며, 이하에서는 아래의 핵심 쟁점에 대하여 논한다.

1. 동의 조항의 유효성

- <업무 변경에 노동조합의 동의를 요하도록 한 협약 조항이 경영권의 본질적 내용을 침해하여 무효인지> 여부를 의미한다.

2. 단체교섭 대상성

- <전산업무 외주화(도급) 결정 자체가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법')상 의무적인 단체교섭 대상인지> 여부 및 <甲회사의 교섭 거부 행위가 부당노동행위에 해당하는지> 여부를 의미한다.

II. 단체협약상 동의조항의 효력

1. 단체협약의 구속력

- 단체협약은 노동조합법 제31조에 따라 당사자 간의 법적 구속력을 가지며, 노동조합법 제33조에 따라 협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준은 개별 근로계약을 직접 규율하는 규범적 효력을 가진다. 따라서 협약에 정한 절차적 제한을 위반한 사용자의 처분 행위는 원칙적으로 효력이 부정된다.

2. 동의조항의 유효성

(1) 경영권의 본질적 내용 침해 여부

- 경영권은 기업을 경영하고 생산 활동을 수행하는 데 필요한 조직 편성, 인사 이동, 생산 계획 등의 전반적인 사항에 대한 사용자의 권한을 의미한다. 노동조합과의 단체교섭은 근로조건의 결정이 주된 목적이므로, 경영권의 본질적 영역에 속하는 사항을 단체협약의 대상으로 하여 사용자의 권한 행사에 제한을 가하는 것은 허용되나, 그 제한이 사용자의 경영 활동의 자유와 권한을 본질적으로 침해하여 사용자가 더 이상 기업 주체로서 활동하기 어려운 정도에 이르는 경우 해당 조항은 무효가 된다는 것이 판례의 일관된 태도이다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 인사 및 경영권 관련 사항에 대한 단체협약 조항의 유효성을 판단함에 있어, 해당 조항이 절차적 요건을 규정한 것인지, 아니면 실체적 요건을 규정한 것인지에 따라 달리 취급한다.

① 절차적 요건(협의, 통보, 의견 제시)

- 이는 경영권 행사를 보조하는 최소한의 통로를 마련한 것으로 보아, 일반적으로 유효성이 인정된다.

② 실체적 요건(동의, 합의)

- 이는 사용자의 경영권 행사를 노동조합의 의사에 종속시키는 것이므로, 그 내용이 경영권의 본질적인 내용에 해당할 경우 무효로 될 가능성이 높아진다.

(3) 업무 도급과 동의조항

- 사안의 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 조항은 인사 이동(전환 배치)뿐만 아니라 업무 자체의 성격 또는 존재 여부의 변경까지 포함하여 사용자의 인사권 또는 조직권 행사에 동의를 요구하는 조항이다.

① 업무 변경 vs. 업무 폐지

- 甲회사의 업무 도급은 사실상 조합원이 담당하던 전산업무 자체를 폐지하고 이를 외부화하는 조직 개편 및 인원 감축을 수반하는 경영상 결정이다.

② 유효성 판단

- 판례는 배치 전환이나 전직에 노동조합의 동의를 요하는 조항에 대해서는 일반적으로 유효성을 인정하여 왔으나, 구조조정이나 정리해고 등 조직의 근간을 바꾸는 경영상의 중대 결정에 대하여 노동조합의 동의를 받도록 강제하는 것은 사용자의 경영권의 본질적 내용을 침해하여 무효로 볼 가능성이 높다. 특히, 특정 업무의 도급은 조직 및 생산 방식의 변경에 관한 사항으로서 경영권의 핵심 영역에 속하므로, 이러한 결정에 노동조합의 동의를 강제하는 조항은 경영권의 본질을 침해하여 무효로 판단될 여지가 크다.

III. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

1. 단체교섭 대상의 원칙

- 단체교섭의 대상은 노동조합법 제29조 제1항에 따라 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 사항이다. 즉, 단체교섭의 대상은 의무적 교섭 사항과 임의적 교섭 사항으로 나뉘며, 의무적 교섭 사항에 대한 정당한 이유 없는 교섭 거부하는 부당노동행위가 된다(노동조합법 제81조 제3호).

2. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

(1) 원칙

- 원칙적으로 기업의 조직·운영, 생산 및 판매 계획 등 기업 경영에 관한 사항은 사용자의 고유한 권한에 속하는 사항으로서, 노동조합법상 의무적인 단체교섭 대상이 되지 않는다. 사용자는 이러한 사항에 대하여 노동조합의 요구가 있더라도 교섭에 응할 의무가 없다. 전산업무를 외주화하는 도급 결정은 생산 기술, 조직 구조, 인력 운영 방식 등 경영 전반에 걸친 중대한 결정에 해당하므로, 그 결정 자체는 원칙적으로 사용자의 비의무적 교섭 사항에 속한다.

(2) 예외

- 예외적으로 경영권에 속하는 사항이라 할지라도, 그 결정이 근로자의 근로조건 및 대우에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 경우에는, 그 결정 자체가 아닌 그 결정으로 인해 파생되는 결과(효과)와 시행 방식에 관한 사항은 의무적 교섭 대상이 된다.

① 결정 자체의 대상성

- 대법원은 구조조정 등 경영 판단에 의한 결정 자체는 원칙적으로 의무적 교섭 대상이 아니라는 입장을 유지하고 있다. 다만, 경영권에 속하는 사항이더라도 그 사항이 근로조건과 밀접하게 관련되어 있는 경우, 교섭 대상성을 인정할 여지가 있으나, 현재 판례의 주류적 입장은 결정 자체는 비의무적 교섭 사항으로 본다.

② 결과(효과) 및 시행 방식의 대상성

- 도급 결정으로 인해 발생하는 인원 감축(해고), 전환 배치, 임금 및 퇴직금, 위로금 지급, 재취업 알선 등 근로자의 근로조건과 직결되는 사항은 의무적 교섭 대상에 해당한다.

(3) 경영권의 본질적 내용 침해 여부

- 판례는 경영권의 본질적 내용에 속하는 사항은 단체협약의 대상이 될 수 없으며, 이러한 사항을 의무적 교섭 대상으로 인정하는 것은 사용자의 고유 권한을 본질적으로 침해하는 것으로 본다. 따라서 甲회사의 도급 결정 그 자체는 경영권의 본질적 내용이므로, 이에 대해 노동조합이 교섭을 요구하더라도 사용자는 교섭 의무를 부담하지 않는다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. 단체협약상 동의조항의 효력

- 甲회사의 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 조항은 업무 도급이라는 조직 및 인력 운영의 근간을 변경하는 중대한 경영상 결정에 대해 노동조합의 동의를 강제하고 있다. 이는 사용자의 경영권의 본질적 내용을 침해하여 사용자의 자유로운 경영 활동을 불가능하게 만드는 경우에 해당할 가능성이 높다. 따라서 해당 동의 조항은 무효라고 판단될 가능성이 높다. 다만, 가사 이 조항이 유효하다고 하더라도, 甲회사가 동의 없이 업무를 도급한 것은 협약 위반에 해당하여 민사적 책임(손해배상 등)을 질 수 있다. 그러나 이 조항이 유효하다고 인정되는 경우에도, 그 효력은 업무를 변경하기 위한 절차적 요건에 한정되며, 도급 결정 자체의 효력을 무효화하는 것은 아니다.

2. 단체교섭 대상성 여부

(1) 도급 결정 자체

- 甲회사의 전산업무 도급 결정은 생산 조직의 변경, 인력 감축, 기술 도입 등을 포함하는 고도의 경영 판단 영역에 속한다. 따라서 도급 결정 자체에 대한 노동조합의 단체교섭 요구는 의무적 교섭 대상이 아닌 사항에 대한 요구이므로, 甲회사는 그 결정 자체에 대한 교섭 요구를 거부할 정당한 이유가 있다.

(2) 근로조건 관련 사항

- 도급 결정 자체는 비의무적 교섭 사항이나, 그 결정으로 인해 조합원들의 고용이 불안정해지고, 전환 배치, 해고, 희망퇴직 등 근로조건에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 결과가 발생한다. 따라서 노동조합이 요구하는 단체교섭의 내용이 도급의 결정 자체가 아니라 그 결정의 결과로 인한 근로조건 변화 및 근로자 보호 조치(해고 회피, 보상 등)에 관한 것이라면, 이는 의무적 교섭 대상에 해당한다.

(3) 甲회사의 교섭 거부의 정당성

- 甲회사는 도급 결정 자체는 경영권 사항이라는 이유로 노동조합의 모든 교섭 요구를 거부하였다. 이는 노동조합이 요구한 교섭 내용에 도급 결정의 효과에 관한 사항이 포함되어 있음에도 불구하고 이를 일률적으로 거부한 것이 된다. 따라서 甲회사는 의무적 교섭 사항(도급의 효과)에 대한 교섭 요구를 정당한 이유 없이 거부한 것으로 볼 수 있다.

3. 甲회사의 부당노동행위 책임

- 甲회사가 도급 결정 자체에 대한 교섭 요구는 거부할 수 있으나, 그 결정으로 인한 근로조건의 변화 및 근로자 보호 조치(효과)에 관한 사항에 대해서는 노동조합과 성실하게 교섭할 의무가 있다. 甲회사가 직접 근로관계가 없다는 이유 또는 단순히 경영권 사항이라는 이유로 노동조합의 모든 교섭 요구를 거부한 행위는 의무적 교섭 사항에 대한 교섭 거부해 해당하여, 노동조합법 제81조 제3호의 부당노동행위 책임이 인정된다.

Ⅴ. 결론

- 甲회사의 전산업무 외주화 결정은 경영권의 본질적 내용에 속하므로, 이를 노동조합의 동의 사항으로 규정한 단체협약 조항은 무효로 판단될 가능성이 높다. 또한, 도급 결정 자체는 의무적 단체교섭 대상이 아니다. 그러나 도급 결정으로 인해 필연적으로 발생하는 조합원의 고용 안정 및 근로조건 변화에 대한 사항(효과)은 의무적 교섭 대상에 해당한다. 따라서 甲회사가 이러한 의무적 교섭 사항에 대한 노동조합의 요구를 일률적으로 거부한 행위는 정당한 이유 없는 단체교섭 거부해 해당하여 부당노동행위 책임이 인정된다.

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

[기출][2][2008-2]쟁의행위 기간 중 사용자의 채용 제한의 원칙, 필수공익사업의 특례, 위반 시 쟁점

《【문제2】 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용제한에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용 제한의 원칙, 필수공익사업의 특례, 위반 시 쟁점

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위는 근로조건의 유지·개선이라는 정당한 목적을 달성하기 위한 근로자의 헌법상 기본권 행사이다. 그러나, 쟁의행위가 현실적으로 사업 운영을 중단시킬 경우, 사용자가 이를 무력화하기 위해 신규 근로자를 채용하거나 외부 인력을 투입한다면 쟁의행위 자체가 형해화될 우려가 있다. 이에 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)은 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용과 도급을 엄격히 제한하고 있다. 이하에서는 관련 법령과 판례를 토대로 사용자의 채용 제한 원칙, 특례, 위반 시 제재에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위 중 사용자의 채용 제한 원칙

1. 당해 사업과 관계없는 자의 채용 또는 대체 금지

(1) 규정 내용

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 당해 사업과 관계없는 자를 채용하거나 대체하는 행위를 금지한다.

(2) 규정의 취지

- 근로자의 쟁의행위 실효성을 보장하기 위함이다. 만약 사용자가 외부 인력을 투입한다면 단체행동권은 무력화될 수 있다.

(3) 당해 사업과 관계없는 자의 범위

- 판례는 당해 사업의 소속 근로자가 아닌 자를 의미한다고 본다. 외부에서 신규 채용된 근로자, 용역·파견업체 근로자가 이에 해당한다.

(4) 당해 사업과 관계있는 자의 범위

- 원칙적으로 기존 근로자와 관리자, 평소 근로계약 관계에 있는 자이다. 다만, 사용자가 쟁의행위 직전에 신규 채용한 자까지 포함되는지 여부는 논란이 있으나, 판례는 쟁의행위 개시 전에 근로계약관계가 확립된 경우에는 관계 있는 자로 본다.

2. 쟁의행위로 중단된 업무의 도급 또는 하도급 금지

(1) 규정 내용

- 노조법 제43조 제2항은 사용자가 쟁의행위로 중단된 업무를 도급이나 하도급을 통해 처리하는 것을 금지한다.

(2) 규정의 취지

- 사용자가 외부 계약을 통해 손쉽게 업무를 대체하면 쟁의행위의 실효성이 훼손되므로 이를 차단하기 위함이다. 특히 간접적 형태의 대체근로를 방지하는 기능을 가진다.

III. 필수공익사업의 특례

1. 채용 및 도급 제한의 예외

(1) 적용 대상

- 노조법 제71조는 필수공익사업의 경우 채용 및 도급 제한의 예외를 규정한다.

(2) 필수공익사업의 정의

- 국민의 일상생활이나 국가경제에 중대한 영향을 미치는 사업으로, 노조법 시행령 제12조에서 철도·병원·전기·가스·수도 등 공공서비스가 대표적이다.

2. 대체 허용 범위의 제한

(1) 제한 규정

- 필수공익사업이라 하더라도 대체는 쟁의행위로 인한 중단을 최소한의 범위에서만 허용한다. 즉, 국민의 생명·안전보호 및 필수 서비스 유지 목적에 국한된다.

(2) 취지

- 단결권 보장과 국민 생활 보호 간의 균형을 도모하기 위함이다. 따라서 전면적 대체는 허용되지 않고 필수유지업무에 한정된다.

IV. 법규 위반 시 제재 및 관련 쟁점

1. 위반 시 제재

- 노조법 제91조는 제43조에 위반하여 채용하거나 대체한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정한다. 형사처벌 외에도 부당노동행위로서 노동위원회의 구제명령 대상이 될 수 있다.

2. 관련 쟁점

(1) 정당한 쟁의행위 여부

- 만약 쟁의행위가 정당성을 상실한 경우, 사용자의 채용 제한 위반 여부는 문제되지 않는다. 즉, 쟁의행위의 적법성을 전제로 한 보호 규정이다.

(2) 원청의 대체근로

- 하도급 구조에서 원청이 직접 대체근로를 투입하는 경우, 당해 사업의 범위에 포함되는지 논란이 있다. 판례는 실질적 사용자성을 기준으로 판단한다.

(3) 당해 사업의 해석

- 당해 사업은 단위 사업장에 국한되는 것이 아니라 기업 전체 차원에서 판단해야 한다는 견해가 유력하다. 그러나, 판례는 구체적 사안별로 기능적·조직적 관련성을 고려하여 판단한다.

V. 결론

- 노조법은 쟁의행위 기간 동안 사용자가 신규 근로자를 채용하거나 도급을 통해 업무를 대체하는 행위를 금지하여 쟁의행위의 실효성을 보장하고 있다. 이는 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위한 장치로서, 다만 국민 생활과 직결되는 필수공익사업에서는 제한적 예외를 두고 있다. 사용자가 이를 위반할 경우 형사처벌 및 부당노동행위 책임을 부담한다. 따라서 사용자는 쟁의행위 기간 중 채용 및 도급과 관련하여 법적 한계를 철저히 준수해야 하며, 근로자와 노조 역시 쟁의행위의 정당성을 유지하는 방식으로 권리를 행사해야 할 것이다.

《【문제3】 노동위원회의 관장(관할)에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 노동위원회의 관할(사건 관할, 지역 관할)

I. 서론

- 노동위원회는 근로자의 단결권·단체교섭권 및 단체행동권 보장을 위한 독립적이고 준사법적 성격의 기관으로서, 헌법 제33조 제1항과 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 근거한다. 노동위원회 제도의 기능을 실효적으로 발휘하기 위해서는 사건의 종류별 관장 사항과 지역적 관할이 명확히 정해져야 한다. 이는 당사자의 절차적 권리 보장과 신속·공정한 분쟁 해결을 위하여 매우 중요한 의미를 가진다. 이하에서는 노동위원회의 관장 범위를 사건 관할과 지역 관할로 나누어 설명한다.

II. 사건 관할

1. 부당해고 등 구제신청 사건

(1) 개념

- 사용자의 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌 기타 불리한 처분이 부당하다고 주장하는 근로자가 노동위원회에 구제를 청구하는 사건이다.

(2) 관할 노동위원회

- 최초 구제신청은 지방노동위원회가 담당하고, 이에 불복하는 경우 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다.

2. 부당노동행위 구제신청 사건

(1) 개념

- 사용자가 근로자의 단결권을 침해하거나 노동조합 활동을 부당하게 제한하는 행위를 한 경우, 노동조합 또는 근로자가 구제를 청구하는 사건이다.

(2) 관할 노동위원회

- 1차 심판은 지방노동위원회, 재심은 중앙노동위원회가 담당한다.

3. 쟁의행위의 조정 및 중재 사건

(1) 개념

- 노동조합과 사용자 사이에 단체교섭이 결렬되어 쟁의가 발생한 경우 노동위원회가 조정위원회 구성 등을 통해 조정·중재를 행하는 절차이다.

(2) 관할 노동위원회

- 원칙적으로 지방노동위원회가 담당하며, 필수공익사업과 같이 전국적 파급력이 큰 경우에는 중앙노동위원회가 직접 조정 또는 중재를 행할 수 있다.

4. 단체협약의 해석 또는 이행 방법에 관한 견해제시 사건

(1) 개념

- 단체협약의 구체적 조항에 관한 해석이나 이행 방법에 대해 당사자가 이견을 보일 경우, 노동위원회가 구속력 없는 견해를 제시하는 절차이다.

(2) 관할 노동위원회

- 특별한 규정이 없는 한, 해당 단체협약의 적용 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회가 담당한다.

5. 차별시정 신청 사건

(1) 개념

- 비정규직 근로자가 차별적 처우를 받았다고 주장하는 경우 이를 시정하기 위해 제기하는 사건이다.

(2) 관할 노동위원회

- 지방노동위원회가 1차 심판, 중앙노동위원회가 재심을 담당한다.

6. 기타 법률에 따라 노동위원회의 관할로 정해진 사건

- 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제30조(협의회의 운영과 관련된 분쟁), 고용정책 기본법 등 다른 법률에서 위임된 사건도 노동위원회의 관할에 속한다.

III. 지역 관할

1. 원칙(사업장 소재지)

- 원칙적으로 사건은 해당 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회에 제기해야 한다. 이는 당사자의 편의와 사실관계 파악의 용이성을 보장하기 위한 것이다.

2. 예외

(1) 2개 이상 지방노동위원회 관할

- 하나의 사업장이 둘 이상의 지방노동위원회 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 중앙노동위원회가 지정하는 지방노동위원회가 사건을 관할한다.

(2) 중앙노동위원회 직접 관할

- 필수공익사업 등 전국적 파급력이 있는 사건, 여러 지방노동위원회에 동시에 관련된 사건의 경우 중앙노동위원회가 직접 관할한다.

(3) 심판 관할과 재심 관할

- 지방노동위원회가 1차 심판을 담당하고, 불복이 있으면 중앙노동위원회가 재심을 담당하는 이원적 구조를 갖는다. 재심 판정에 불복하는 경우에는 행정소송의 제기가 가능하다.

IV. 결론

- 노동위원회의 관할은 사건 관할과 지역 관할로 구분된다. 사건 관할은 구제신청 사건, 조정·중재 사건, 단체협약 해석 사건, 차별시정 사건 등으로 세분화되며, 각 사건의 성격과 절차적 필요성에 따라 지방노동위원회와 중앙노동위원회 간의 권한이 나뉜다. 지역 관할은 사업장 소재지를 기준으로 하되, 예외적으로 중앙노동위원회가 직접 관할하거나 특정 지방노동위원회를 지정하는 경우가 있다. 이러한 관할 규정은 당사자의 권리 구제와 신속·공정한 분쟁 해결을 위한 필수적 장치이며, 노동위원회의 기능을 안정적으로 수행하기 위한 제도적 기반이라 할 수 있다.

<제12장 단체교섭.제01절 단체교섭의 당사자>

[기출][2][2009-1]도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

《【문제1】 A회사는 종전까지는 직접 수행하던 업무의 일부를, B회사와는 도급계약을 통해, C회사와는 근로자파견계약을 통해 각각 외주화하였다. B회사 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C회사 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직접근로관계가 없다는 이유로 단체교섭을 거부하였다. 이에 甲·乙 노동조합은 단체교섭거부를 이유로 한 부당노동행위구제신청을 하였다. A회사의 부당노동행위 책임에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 종래 직접 수행하던 업무를 B회사(도급)와 C회사(근로자파견)를 통해 외주화한 상황에서, B회사 소속 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C회사 소속 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A회사가 직접적인 근로관계가 없다는 이유로 이를 거부한 상황이다. 쟁점으로 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 <단체교섭의 의무를 부담하는 사용자 범위가 외주화 형태(도급 또는 파견)에 따라 어떻게 달라지는지>, <A회사가 B회사 근로자(도급) 및 C회사 근로자(파견)에 대하여 각각 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무를 부담하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 단체교섭 의무 부담 여부에 따른 부당노동행위 책임에 대하여 논한다.

II. 도급계약의 경우 단체교섭의무 관련 사용자 범위

- 도급계약은 원칙적으로 도급인(A회사)과 수급인(B회사) 사이의 기업 대 기업 관계이며, 수급인 근로자(甲 노동조합 조합원)에 대한 직접적인 근로계약 관계는 수급인(B회사)에게만 존재한다. 따라서 단체교섭 의무를 부담하는 사용자는 원칙적으로 B회사이다.

1. 원칙적인 사용자 개념

- 노조법 제2조 제2호의 사용자는 근로계약의 당사자인 사업주를 일컫는다. 도급계약에 있어 B회사가 甲 노동조합 조합원과 근로계약을 체결한 사업주이므로, 원칙적으로 B회사만이 노조법상 사용자에 해당하며 단체교섭 의무를 부담한다. A회사는 甲 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담하지 않는다.

2. 예외적인 사용자 개념 (단체교섭의무 확대)

- 대법원은 도급 형태의 외주화 과정에서 원청업체(A회사)가 하청업체(B회사) 근로자들의 핵심적인 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는 경우에는, A회사에게 예외적으로 노조법상 사용자성을 인정하고 단체교섭 의무를 부과하는 지배·결정설 법리를 확립하였다. 판단 기준은 단체교섭의 대상이 되는 근로조건이 하도급인(B회사)에게 독자적인 처분 권한이 있는지 여부를 중심으로, 원청(A회사)의 실질적인 영향력 행사를 다음의 요소들을 종합하여 판단한다.

(1) 하도급 근로자 근로조건에 대한 실질적·구체적 관여 여부

- 핵심적인 판단 기준이다. A회사가 甲 노동조합 조합원의 임금, 근로시간, 복지 등 핵심 근로조건을 직접적 또는 간접적으로 결정하거나 지배할 수 있는 지위에 있는지가 중요하며, 이는 하도급 계약의 내용, 거래 관행 등을 통해 판단된다. 단순히 경영상 영향력을 행사하는 것을 넘어, 노사 교섭을 통해 결정되어야 할 사항에 대한 처분 권한이 있는지 여부가 핵심이다.

(2) 인사 관련 사항 관여 여부

- A회사가 甲 노동조합 조합원의 채용, 징계, 배치, 해고 등 인사 관련 사항에 대하여 B회사의 의사를 무력화시킬 정도로 강력하게 관여하는지 여부가 고려된다.

(3) 작업 수행 지휘·감독 여부

- A회사가 B회사 근로자에게 구체적이고 개별적인 업무 지시를 내리는지 여부가 판단 요소가 된다. 다만, 이는 근로기준법상 사용자 판단의 주된 요소이며, 노조법상 단체교섭 사용자성 판단에서는 근로조건 결정력보다 보조적인 요소로 활용된다.

(4) 사업의 독립성 결여 여부

- B회사가 A회사에 전적으로 의존하는 정도가 높아 사업의 독립성이 결여되어 사실상 A회사의 노무 관리 조직의 일부처럼 기능하는지 여부가 고려될 수 있다.

(5) 시설, 장비 등의 제공 여부

- A회사가 B회사 근로자들의 작업을 위한 주요 생산 시설, 장비, 원자재 등을 제공하고, B회사가 A회사의 사업장 내에서 전적으로 업무를 수행하는지 여부도 실질적인 지배력 판단의 근거가 된다.

(6) 단체교섭 대상 근로조건에 대한 처분 권한 여부

- 가장 중요한 요소로서, 교섭 대상 사항에 대한 결정 권한이 B회사에 있는 경우(예 : B회사 자체의 복지 제도)에는 A회사의 단체교섭 의무가 부정된다. 그러나 A회사가 사실상 임금 테이블을 결정하거나, B회사의 경영 상태를 고려할 때 A회사의 용역 대금 없이는 임금 인상 등이 불가능한 경우와 같이 하도급인이 단체교섭 사항에 대한 처분 권한을 실질적으로 가지지 못하는 경우에 한하여 A회사의 사용자성이 인정된다.

III. 근로자파견계약의 경우 단체교섭의무 관련 사용자 범위

- 근로자파견계약은 파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')에 의해 규율되며, 근로계약 당사자와 실제 노무 제공을 받는 사업주가 분리되는 특수한 관계이다.

1. 원칙적인 사용자 개념

(1) 파견사업주(C회사)

- 파견사업주(C회사)는 파견 근로자(乙 노동조합 조합원)와 근로계약을 체결한 당사자이므로, 노조법상 명시적인 사용자에게 해당한다. C회사는 고용, 임금 지급, 사회보험 등 근로계약상 의무를 부담하며, 乙 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담한다.

(2) 사용자사업주(A회사)

- 사용자사업주(A회사)는 파견 근로자에게 업무 지시 및 명령을 내리고 작업 환경을 관리하는 주체이며, 파견법상 사용자로서의 의무(차별 금지, 안전 보건 등)를 부담한다. 다만, 노조법상 단체교섭 의무와 관련하여서는 그 범위가 제한된다.

2. 파견근로관계에서의 사용자 개념 (노조법상)

- 파견근로관계는 이미 파견법에 의해 사용자사업주(A회사)와 파견사업주(C회사)의 권한 및 의무가 법정화되어 있으므로, 도급과 달리 예외적인 사용자 개념 확대 법리(지배·결정설)의 적용이 제한된다는 것이 일반적인 견해이다.

(1) 파견사업주(C회사)

- C회사는 근로조건의 결정권과 근로계약상의 주된 책임을 지고 있으므로, 乙 노동조합에 대한 주된 단체교섭 의무를 부담하는 사용자이다.

(2) 사용자사업주(A회사)

- A회사는 파견 근로자의 노무 제공 과정을 지휘·감독하는 실질적 사용자이지만, 파견법에 의해 이미 근로조건의 주요 사항(임금, 휴일 등)은 C회사가 부담하는 것이 법정화되어 있다. 따라서 A회사는 乙 노동조합에 대하여 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 거부 사용자로 인정되기는 어렵다는 것이 통설 및 판례의 태도이다. A회사는 乙 노동조합과의 교섭이 불필요한 노사관계의 혼란을 야기할 수 있다는 이유로 거부할 정당성을 가진다.

(3) 부당노동행위 책임

- A회사의 부당노동행위 책임은 단체교섭 거부(제81조 제3호)보다는 지배·개입(제81조 제4호) 또는 불이익 취급(제81조 제1호)에 국한되어 인정된다. 즉, A회사가 乙 노동조합의 조직 또는 운영을 지배·개입하거나, 乙 노동조합 활동을 이유로 C회사 소속 근로자에게 불이익을 주는 경우에 부당노동행위 책임이 발생한다. 단순한 단체교섭 거부만으로는 노조법 제81조 제3호 위반의 부당노동행위 책임이 인정되지 않는다.

IV 사안의 적용

1. B회사(도급) 근로자 甲 노동조합의 단체교섭 요구

(1) 사용자성 판단

- A회사가 B회사 근로자(甲 노동조합 조합원)에 대하여 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무를 지는지는 A회사가 甲 조합원의 핵심 근로조건 결정에 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는지 여부에 달려있다. 만약 A회사가 B회사와의 도급계약을 통해 사실상 B회사 근로자의 임금, 휴가 등 근로조건을 결정하고, B회사는 명목상의 사용자에게 불과하다면, A회사는 예외적인 간접 사용자로 인정된다.

(2) 부당노동행위 책임

- A회사가 위 요건(지배·결정력)을 충족하여 노조법상 사용자로 인정된다면, A회사가 甲 노동조합의 교섭 요구를 직접 근로관계가 없다는 이유만으로 거부한 행위는 정당한 이유 없는 단체교섭 거부해당하여 부당노동행위(노조법 제81조 제3호)가 성립한다.

2. C회사(파견) 근로자 乙 노동조합의 단체교섭 요구

(1) 사용자성 판단

- 파견근로관계에서는 C회사(파견사업주)가 근로계약의 당사자이자 임금 지급 의무 등 주된 근로조건 결정권을 가지는 주된 사용자이다. A회사(사용사업주)는 노무 수령 및 지휘·명령 권한만 가지는 보조적 사용자의 지위에 있다. 파견법의 존재로 인해 도급과 같은 예외적인 지배·결정설의 확대 적용은 어렵다.

(2) 부당노동행위 책임

- A회사가 乙 노동조합의 단체교섭 요구를 거부한 것은, A회사가 乙 노동조합에 대하여 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 의무를 부담하는 사용자 지위에 있지 않기 때문에, 원칙적으로 부당노동행위가 성립하지 않는다고 보아야 한다. 乙 노동조합에 대한 교섭 의무는 파견법상 주된 사용자인 C회사에게 있다.

V 결론

1. 도급계약의 경우(甲 노동조합)

- 甲 노동조합에 대한 A회사의 부당노동행위 책임은 A회사가 B회사 근로자의 핵심 근로조건 결정에 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는지 여부에 따라 결정된다.

(1) A회사에 지배·결정 권한이 있는 경우

- A회사는 노조법상 간접 사용자로서 단체교섭 의무를 부담하며, 교섭 거부해당하여 부당노동행위에 해당한다.

(2) A회사에 지배·결정 권한이 없는 경우

- A회사는 사용자가 아니므로, 교섭 거부해당하여 부당노동행위에 해당하지 않는다.

2. 근로자파견계약의 경우(乙 노동조합)

- 乙 노동조합에 대한 A회사의 단체교섭 의무는 원칙적으로 부정된다. A회사는 파견법상 사용사업주로서 파견 근로자에 대한 근로조건 결정권이 파견사업주(C회사)에게 주어져 있으므로, 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 보기 어렵다. 따라서 A회사가 乙 노동조합의 교섭 요구를 거부한 것은 부당노동행위가 성립하지 않는다. 다만, A회사가 乙 노동조합 활동을 이유로 불이익을 주거나 지배·개입하였다면 별도의 부당노동행위(제81조 제1호, 제4호)가 성립할 수 있다.

3. 종합적 판단

- A회사의 단체교섭 거부 행위는 도급 계약(甲 노동조합)의 경우에는 A회사의 실질적인 지배·결정력 여부에 따라 부당노동행위 성립 여부가 갈리며, 근로자파견 계약(乙 노동조합)의 경우에는 A회사가 단체교섭 의무를 지는 사용자가 아니므로 원칙적으로 부당노동행위 책임이 없다.

<제14장 쟁의행위.제04절 쟁의행위 수단·방법의 정당성>

[기출][2][2009~2]직장점거 중 단행된 사용자의 직장폐쇄에 따른 법률적 효과

《[문제2] 노동조합이 정당하게 직장점거를 하던 도중, 사용자가 직장폐쇄를 한 경우의 법률효과에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 직장점거 중 단행된 사용자의 직장폐쇄에 따른 법률적 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서는 노동조합이 적법하게 병존적·부분적 직장점거를 행하던 중, 사용자가 이에 대하여 직장폐쇄를 단행한 경우 발생하는 법률적 효과를 규명하고자 한다. 쟁점으로 <사용자의 대항적 쟁의행위인 직장폐쇄의 정당성 요건>을 검토할 필요가 있다. 나아가 직장폐쇄가 적법한지 또는 위법한지에 따라 사용자의 시설관리권 회복 여부 및 퇴거요구의 효력, 형사상 퇴거불응죄 성립 여부, 임금지급의무의 존속 여부를 엄격히 나누어 판단하여야 한다. 이하에서는 이에 관한 적법한 직장폐쇄에 관한 법률효과에 대해 설명한다.

II. 직장점거 중 직장폐쇄의 법리

1. 직장폐쇄의 의의 및 정당성 요건

(1) 직장폐쇄의 개념

- 직장폐쇄란 노동조합의 쟁의행위에 대항하여 사용자가 자신의 사업장에서 근로자들의 노무수령을 거부하고 사업장 밖으로 배제하는 수동적·대항적 성격의 쟁의행위이다.

(2) 직장폐쇄의 정당성 성립 요건

- 대법원은 사용자의 직장폐쇄가 정당한 쟁의행위로 인정받기 위해서는 근로자측의 선제적 쟁의행위에 대한 대항적·방어적 조치여야 하며, 노사간의 힘의 균형을 확보하기 위한 정당성이 인정되어야 한다고 판시한다. 근로자측의 쟁의행위 개시 전에 행해지거나 세력 균형을 깨뜨리고 공격적 목적으로 단행된 직장폐쇄는 정당성을 결여하여 위법하다.

2. 직장폐쇄에 따른 구체적 법률효과

(1) 적법한 직장폐쇄의 효과

① 시설관리권의 전면 회복 및 퇴거요구

- 직장폐쇄가 정당하게 단행된 경우 사용자의 시설관리권이 전면적으로 회복된다. 따라서 사용자는 점거 중인 근로자들에게 정당하게 퇴거를 요구할 수 있다.

② 형사상 퇴거불응죄의 성립

- 적법한 직장폐쇄에 따른 사용자의 퇴거요구에도 불구하고 근로자들이 이에 응하지 아니하고 직장점거를 계속하는 행위는 정당성을 상실하며, 형법 제319조 제2항의 퇴거불응죄를 구성한다.

③ 임금지급의무의 면제

- 근로자의 노동제공 거부에 대한 사용자의 수령거부가 적법하므로 무노동 무임금 원칙이 적용되어 직장폐쇄 기간 동안 사용자의 대상 근로자에 대한 임금지급의무는 면제된다.

(2) 위법한 직장폐쇄의 효과

① 시설관리권의 회복 불인정 및 퇴거요구의 효력 상실

- 직장폐쇄가 정당성을 결여하여 위법한 경우, 사용자의 시설관리권이 정당하게 회복되었다고 인정할 수 없다. 따라서 사용자가 행한 퇴거요구는 법적 구속력을 가지지 못한다.

② 형사상 퇴거불응죄의 미성립

- 당초 적법하게 직장을 점거하고 있던 근로자들이 위법한 직장폐쇄를 단행한 사측의 퇴거요구에 불응하더라도 법질서상 퇴거불응죄가 성립하지 않는다.

③ 임금지급의무의 존속

- 사용자의 위법한 수령거부는 민법 제538조 제1항 제1호에 따른 사용자의 귀책사유 있는 수령지체에 해당하므로, 근로자들은 직장폐쇄 기간 동안 일을 하지 못했더라도 상응하는 임금 전액의 지급을 청구할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 사용자가 단행한 직장폐쇄의 정당성 심사

- 사안에서 노동조합은 정당하게 병존적·부분적 직장점거를 진행하고 있었다. 이에 사용자가 대항적·방어적 목적 및 힘의 균형을 맞추기 위한 정당성을 충족하여 직장폐쇄를 단행했다면 적법한 직장폐쇄가 된다. 반면, 단순히 노조의 정상적인 활동을 억압하거나 선제적·공격적인 도구로서 단행한 것이라면 이는 위법한 직장폐쇄가 된다.

2. 적법 여부에 따른 양 갈래의 구체적 효과 대입

(1) 적법한 직장폐쇄에 따른 효과의 귀속

- 사용자의 직장폐쇄가 정당하다면 사측의 시설관리권이 완전하게 복귀하므로, 정당하게 점거 중이던 근로자들은 퇴거의무를 진다. 이에 불응하는 것은 퇴거불응죄에 해당하며, 근로자들은 직장폐쇄 기간 동안의 임금을 청구할 수 없다.

(2) 위법한 직장폐쇄에 따른 효과의 귀속

- 사용자의 직장폐쇄가 위법하다면 퇴거요구 자체가 원천 무효이다. 따라서 근로자들이 퇴거요구를 거부하고 점거를 지속하더라도 형사상 아무런 책임이 성립하지 않으며, 사용자의 귀책사유에 따른 수령지체 상태가 되므로 노조 조합원들은 해당 기간 동안의 임금 상당액을 청구할 수 있다.

IV. 결론

- 기존에 노동조합이 적법하게 점거를 개시하였더라도, 이후 사용자가 단행한 직장폐쇄가 대항성·방어성·정당성을 갖추어 적법한지 혹은 공격적 목적으로 단행되어 위법한지에 따라 그 법률효과는 준엄하게 구별된다. 적법한 직장폐쇄 시에는 사용자의 시설관리권이 회복되어 조합원들의 퇴거거부는 퇴거불응죄를 구성하고 임금청구권은 부정된다. 그러나, 위법한 직장폐쇄의 경우 사용자의 권리가 회복되지 않으므로 조합원의 퇴거거부는 정당하며, 수령지체 법리에 따라 근로자들의 임금청구권은 온전히 존속한다.

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립요건>

[기출][2][2009~3]노동조합 가입 자격의 기본 원칙, 제한의 허용 범위, 한계 및 위반 시 효과

《【문제3】 노동조합 규약상 노동조합 가입 자격 제한에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 노동조합 가입 자격의 기본 원칙, 제한의 허용 범위, 한계 및 위반 시 효과

I. 문제 제기

- 헌법 제33조 제1항은 근로자가 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 단결권을 가짐을 규정하고 있다. 이에 따라 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 근로자가 자유롭게 노동조합을 조직·가입할 수 있도록 하고 있으며, 노동조합의 규약으로 그 자격을 제한할 수 있는 범위에 일정한 한계를 설정하고 있다. 그러나 현실에서는 노동조합이 그 조직 범위를 명확히 하거나 조합의 규율을 유지하기 위하여 규약으로 가입 자격을 제한하는 경우가 빈번하다. 이에 노동조합 규약상 가입 자격 제한의 허용 범위와 그 법적 한계를 검토할 필요가 있다.

II. 노동조합 가입 자격의 기본 원칙

- 노조법 제5조는 근로자는 자유로이 노동조합을 조직하거나 이에 가입할 권리를 가진다고 규정하여 가입의 자유를 보장한다. 이는 근로자의 단결권 보장을 위한 기본적 전제이다. 따라서 원칙적으로 모든 근로자는 노동조합에 가입할 수 있으며, 규약을 통한 가입 제한은 예외적이고 엄격히 해석되어야 한다. 다만, 헌법과 법률에서 정한 제한, 그리고 합리성과 필요성이 인정되는 경우에는 규약에 의한 자격 제한이 허용될 수 있다.

III. 규약상 가입 자격 제한의 허용 범위

1. 법률에 의한 제한

- 법률은 노동조합 가입 자격을 제한하는 몇 가지 예외를 규정하고 있다.

(1) 사용자 및 사용자의 이익대표자

- 노조법 제2조 제4호 가목은 노동조합의 조직대상 근로자에서 사용자 및 그 이익을 대표하는 자를 제외하고 있다. 대법원은 인사·노무에 관한 결정권을 가진 자, 또는 경영자와 동일시될 수 있는 자는 조합원 자격을 가질 수 없다고 본다.

(2) 공무원 및 교원

- 노조법 제5조 단서는 법률에 따라 공무원과 교원의 노동조합 가입에 제한을 둘 수 있도록 규정하고 있다. 공무원노조법과 교원노조법이 이에 해당하며, 예컨대 현직 공무원이나 현직 교원만 가입할 수 있도록 자격을 한정하고 있다.

(3) 해고된 자의 조합원 자격

- 해고자의 조합원 자격에 관하여, 노조법 제2조 제4호 라목은 해고자라도 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하여 판정이 확정되기 전까지는 근로자로 보도록 하고 있다. 대법원은 해고 무효가 다투어지고 있는 해고자의 경우 조합원 자격을 인정하였다.

2. 규약에 의한 합리적인 제한

- 노동조합은 자주성을 바탕으로 규약을 제정할 권리를 가지나, 이는 헌법과 법률의 범위 내에서 행사되어야 한다.

(1) 조직 범위

- 산별노조, 기업별노조 등 조직형태에 따라 특정 업종, 직종, 지역 근로자만 가입할 수 있도록 하는 것은 합리적 제한으로 인정된다.

(2) 일정 기간 경과 후 가입 허용

- 예컨대 수습기간 중인 근로자의 가입을 일정 기간 유예하는 것은 노조 운영의 안정성을 확보하기 위한 합리적 이유가 있다고 본다. 다만, 과도하게 장기간 배제하는 것은 위법하다.

(3) 징계 처분 이력 등

- 노조 내부 질서 유지를 위하여 과거 조합 활동에서 중대한 위반 행위를 하여 제명된 자의 재가입을 일정 기간 제한하는 것은 가능하다. 그러나 영구적 배제는 조합원의 기본권을 침해할 수 있다.

IV. 가입 자격 제한의 한계 및 위반 시 효과

1. 가입의 자유 침해 금지

- 노동조합은 근로자의 기본권 보장을 위해 설립된 단체이므로, 규약으로 근로자의 가입을 자의적으로 제한할 수 없다. 판례는 합리적 이유 없는 가입 제한은 무효라고 판시하고 있다.

2. 단체협약상의 제한

- 단체협약으로 특정 근로자의 가입을 제한하는 조항을 두는 것도 무효이다. 이는 헌법상 보장된 단결권을 침해하기 때문이다.

3. 다수 노조 상황에서의 이중 가입 제한

- 대법원은 근로자가 2개 이상의 노동조합에 가입하는 것은 단결 선택의 자유에 포함된다고 보면서도, 노동조합 스스로가 그 조직을 유지·강화하기 위해 합리적인 범위 내에서 이중 가입을 금지하는 규율을 두는 것은 가능하다고 판단한다. 이는 조합 내부의 통제권에 의한 것으로, 단결권 자체를 봉쇄하는 것이 아닌 합리적 규율에 해당하면 유효하다고 해석한다.

V. 결론

- 노동조합 규약상 가입 자격 제한은 근로자의 단결권 보장을 위한 기본 원칙에 대한 예외로서, 법률이 정한 경우와 합리적 이유가 있는 경우에 한정적으로 허용된다. 사용자 및 경영자적 지위에 있는 자, 법률에 따라 제한된 공무원·교원, 해고자의 지위에 대한 제한은 법률상 근거가 있는 정당한 제한이다. 또한 조직 범위 설정, 수습기간 중 가입 유예, 과거 징계 전력에 따른 일정한 제한은 합리적 범위 내에서는 인정될 수 있다. 그러나 자의적이고 차별적인 가입 제한은 무효이며, 단체협약을 통한 제한 역시 허용되지 않는다. 따라서 노동조합은 가입 자격 제한을 설정함에 있어 근로자의 단결권 보장과 조직 운영의 자율성 사이의 균형을 유지해야 할 것이다.

<제13장 단체협약.제08절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로관계>

[기출][2][2010~1]단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

《【문제1】 A회사의 단체협약에는 회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다는 규정이 있으며, 이 단체협약의 유효기간은 2010년 6월 30일까지이다. A회사는 조합원 甲의 행위가 해고사유에 해당된다고 인정하여 노동조합과의 사전합의 없이 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고하였다. A회사와 노동조합은 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 2010년 7월 1일 현재 새로운 단체협약이 체결되지 아니하였고, 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이나 자동갱신 조항도 존재하지 아니한다. 이 사건에서 조합원 甲에 대한 A회사의 해고의 효력을 논하시오(단, 부당노동행위에 관하여는 논하지 아니함). (50점)》

<문제1> 단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

I. 문제 제기

- 본 사안은 단체협약(이하 `협약`)에 `회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다`는 해고 사전 합의 조항이 존재하고, 해당 협약이 유효기간 만료일인 2010년 6월 30일을 경과하여 2010년 7월 1일에 실효된 상황에서, A회사가 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고한 경우이다. 쟁점으로 <유효기간이 만료된 단체협약 중 근로자의 해고를 제한하는 해고 사전 합의 조항(규범적 조항)의 효력이 협약 실효 후에도 존속하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲에 대한 A회사의 해고의 효력에 대해 논한다.

II. 단체협약의 실효 사유

- 단체협약이 그 효력을 상실하는 사유는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노동조합법`) 및 법리 해석을 통해 다음과 같이 구분된다.

1. 유효기간의 만료

- 협약에 정한 유효기간이 만료되는 경우 협약은 실효된다. 다만, 노동조합법 제32조 제3항에 따라 별도의 약정 또는 자동갱신 조항의 유무에 따라 실효 시점이 달라질 수 있다. 본 사안은 유효기간 만료를 전제로 한다.

2. 해지권의 행사

- 단체협약의 유효기간이 만료되지 않았더라도, 노동조합법 제32조 제3항 단서가 적용되는 경우(별도의 약정 또는 자동갱신 조항이 있는 경우) 일정기간이 경과하면 당사자는 6개월 전 해지 통고로 협약을 해지할 수 있다.

3. 합의 해지

- 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 협약 유효기간 만료 전이라도 상호 합의에 의하여 협약을 해지하기로 결정하는 경우 협약은 실효된다.

4. 노조의 소멸 또는 사용자 단체 자격 상실

- 협약 당사자 중 노동조합이 해산되거나, 사용자단체가 협약 당사자로서의 자격을 상실하는 경우에도 협약은 실효된다.

III. 단체협약의 유효기간

- 단체협약은 일정 기간 동안 그 효력을 유지하며, 노동조합법 제32조에 따라 그 유효기간에 관한 사항이 규정된다.

1. 유효기간의 제한

- 노동조합법 제32조 제1항은 단체협약에 유효기간을 정하지 아니하거나 3년을 초과하는 유효기간을 정한 경우 그 유효기간은 3년으로 한다고 규정하여, 협약의 유효기간을 최대 3년으로 제한하고 있다. 이는 단체교섭 주기의 적정성을 확보하고 급변하는 경제사회 환경에 신속히 대응할 수 있도록 하기 위함이다.

2. 유효기간의 산정

- 단체협약의 유효기간은 협약 체결일로부터 기산하는 것이 원칙이나, 협약에 별도의 시행일을 정한 경우에는 그 시행일로부터 기산한다. 본 사안에서는 2010년 6월 30일이 유효기간 만료일로 명시되어 있다.

IV. 단체협약의 유효기간 만료

- 단체협약이 유효기간 만료로 인해 실효될 때의 법적 효과는 노동조합법 제32조 제3항에 따라 결정된다.

1. 노동조합법 제32조 제3항 본문

- 노동조합법 제32조 제3항 본문은 단체협약에 기간이 만료되는 때를 전후하여 당사자 쌍방이 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하는 중에 그 기간이 만료된 경우에 관한 특례를 규정하고 있다.

(1) 별도의 약정이 있는 경우

- 협약에 유효기간 만료 후에도 새로운 협약이 체결될 때까지 종전 협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이 있는 경우, 그 약정에 따라 효력이 연장된다. 이 경우, 연장되는 효력에는 규범적 효력과 채무적 효력이 모두 포함된다.

(2) 별도의 약정이 없는 경우

- 본 사안과 같이 별도의 약정이나 자동갱신 조항이 없고 단체교섭이 계속되고 있는 경우, 노동조합법 제32조 제3항 본문은 종전 단체협약의 실효를 막을 수 있는 근거가 될 수 없다. 단체교섭의 계속만으로는 협약의 효력이 당연히 연장되지 않으며, 협약은 유효기간 만료일(2010년 6월 30일)에 실효된다. 따라서 A회사의 단체협약은 2010년 7월 1일 0시부터 그 효력을 상실하였다.

2. 노동조합법 제32조 제3항 단서

- 노동조합법 제32조 제3항 단서는 단체협약에 자동연장조항(새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 규정)이 있는 경우에 적용된다.

(1) 불확정기한부 자동연장조항에 따른 단체협약의 유효기간

- 협약이 실효된 후에도 새로운 협약 체결이라는 불확정기한이 도래할 때까지 효력이 연장된다.

(2) 효력연장기간의 제한 여부

- 협약에 자동연장조항이 있는 경우, 협약 당사자는 효력 연장일부터 3개월이 경과한 후에 상대방에게 6개월 전 통고로 협약을 해지할 수 있도록 하여 효력연장기간을 사실상 제한하고 있다.

(3) 합의에 의한 해지권의 배제 가부

- 위 단서 규정은 강행규정이므로, 당사자 간의 합의로 해지권을 배제하거나 해지 통고 기간을 연장하는 것은 허용되지 않는다.

V. 단체협약 실효 후의 근로관계

- 단체협약이 유효기간 만료로 실효된 후에도 협약의 내용이 개별 근로자의 근로 조건으로 계속 적용될 수 있는지 여부는 협약 조항의 성격(규범적 효력 또는 채무적 효력)에 따라 결정된다.

1. 규범적 효력 [노동조합법 제33조]

(1) 의의

- 노동조합법 제33조는 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반한 근로계약의 부분은 무효로 하며, 무효로 된 부분은 협약에 정한 기준에 따른다고 규정하고 있다. 이는 협약의 내용이 개별 근로자의 근로계약에 직접적·강제적으로 적용되는 효력을 의미하며, 해고 제한 조항은 근로자의 대우에 관한 기준이므로 규범적 효력을 가진다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 대법원은 단체협약의 유효기간이 만료되었다고 하더라도, 임금, 근로시간, 퇴직금 등 근로조건에 관한 규범적 부분은 그 협약이 실효되었다는 사실만으로 당연히 효력을 상실하는 것이 아니며, 별도의 규정을 두지 않는 한 그 협약의 적용을 받고 있던 근로자의 개별적인 근로계약의 내용으로 계속 존속한다고 해석한다. 다만, 그 규범적 조항이 협약 당사자 조직의 존속을 전제로 하거나, 협약 만료와 동시에 실효된다는 특별한 약정이 있는 경우에 한하여 효력이 잔존하지 않는다.

2. 채무적 효력

(1) 의의

- 채무적 효력은 단체협약 당사자(노동조합과 사용자) 사이의 관계를 규율하는 조항의 효력을 의미하며, 이는 주로 평화의무, 단체교섭 사항, 조합 활동 및 편의 제공에 관한 조항 등 협약 당사자 간의 권리 및 의무 관계를 규율하는 조항이다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 채무적 조항은 협약 당사자 간의 단체교섭 질서를 유지하는 데 주된 목적이 있으므로, 협약이 실효되면 원칙적으로 그 효력도 함께 소멸한다. 따라서 별도의 효력 존속 약정이 없는 한, 협약 만료와 동시에 사용자의 채무적 의무는 소멸된다.

V. 사안의 적용

1. 사실관계

- A회사와 노동조합 간의 단체협약은 2010년 6월 30일에 유효기간이 만료되었다. 협약에는 새로운 협약 체결 시까지 효력을 존속시키는 별도의 약정이나 자동갱신 조항이 없었다. A회사는 협약 실효 다음 날인 2010년 7월 1일에 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원甲을 해고하였다.

2. 법리 적용

(1) 단체협약 효력 상실

- A회사의 단체협약은 유효기간 만료일 다음 날인 2010년 7월 1일에 실효되었다. 노동조합법 제32조 제3항 본문이 적용되는 상황(교섭 계속 중)이지만, 별도의 효력 연장 약정이 없었으므로 협약의 효력은 연장되지 않았다.

(2) 해고 사전 합의 조항의 성격

- 문제의 '회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 조항은 개별 근로자의 해고를 제한하는 해고 제한 조항이며, 이는 근로자의 고용 안정이라는 근로조건에 관한 사항이므로 규범적 효력을 가지는 조항으로 해석된다.

(3) 규범적 효력의 잔존 여부

- 대법원 판례에 따라, 규범적 효력을 가지는 근로조건 관련 조항은 단체협약이 실효되더라도 그 내용이 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 계속 존속한다. 본 사안에서 해고 사전 합의 조항이 협약 만료와 동시에 실효된다는 특별한 약정은 없으므로, 해당 조항은 甲의 근로계약 내용으로 살아남아 2010년 7월 1일에도 그 효력을 유지한다.

(4) 해고의 효력

- 따라서 A회사가 2010년 7월 1일에 甲을 해고하기 위해서는 여전히 노동조합과의 사전 합의 절차를 거쳐야 한다. A회사가 이러한 절차를 이행하지 않고 일방적으로 甲을 해고한 것은 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 잔존하는 해고 제한 규정을 위반한 것이 되어, 절차적 정당성이 결여된 부당해고(무효)에 해당한다.

3. 실무적 판단

- 단체협약이 실효되었더라도 해고 사전 합의 조항의 효력은 개별 근로계약에 편입되어 유효하게 잔존한다. 따라서 A회사의 해고는 근로기준법 제23조가 요구하는 정당한 이유를 갖추지 못한 것으로서 무효로 판단된다.

VI. 결론

- 본 사안에서 A회사와 노동조합 간의 단체협약은 2010년 7월 1일 유효기간 만료로 실효되었으나, 해고 사전 합의 조항은 근로자의 고용 안정에 관한 규정으로서 규범적 효력을 가지므로 협약 실효 후에도 조합원 甲의 개별 근로계약 내용으로 잔존하여 그 효력을 유지한다. 따라서 A회사가 이처럼 효력이 잔존하는 해고 사전 합의 조항이 정한 절차를 거치지 아니하고 조합원 甲을 일방적으로 해고한 행위는 절차적 정당성을 결여한 것이 되어, 조합원 甲에 대한 해고는 무효이다.

<보충 - 사안의 해고 합의 조항을 채무적 조항으로 본 경우>

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사와 노동조합이 체결한 단체협약 중 해고 사전 합의 조항이 유효기간 만료 다음 날인 2010년 7월 1일에도 효력을 유지하여 사용자를 구속하는지 여부가 핵심이다. 해당 단체협약은 2010년 6월 30일에 유효기간이 만료되었고, 자동갱신 조항이나 효력 연장에 대한 별도 약정이 없었으며, A회사는 이 시점에 노동조합과 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고하였다. 쟁점은 <유효기간이 만료된 단체협약의 조항 중 해고 사전 합의 조항과 같이 노동 당사자 간의 의무를 규정한 조항(채무적 부분)이 단체협약 효력 상실 후에도 여후효로서 잔존하여 사용자를 구속하는지> 여부이며, 이 조항의 미이행이 해고의 효력에 미치는 영향을 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법') 및 관련 판례를 중심으로 논한다.

II. 단체협약의 실효 사유

- 단체협약은 원칙적으로 다음 사유 발생 시 효력을 상실하게 된다.

1. 유효기간의 만료

- 노동조합법 제32조에 따라 정한 유효기간이 만료된 경우이다.

2. 해지권의 행사

- 단체협약에 해지권 조항이 명시된 경우, 일방 당사자가 이를 행사한 경우이다.

3. 합의 해지

- 노사 당사자가 단체협약의 효력 존속에 관하여 합의로 해지한 경우이다.

4. 노조의 소멸 또는 사용자 단체 자격 상실

- 단체협약 당사자인 노조 또는 사용자 단체가 소멸하거나 자격을 상실한 경우이다.

Ⅲ. 단체협약의 유효기간

- 노동조합법 제32조 제1항은 단체협약의 유효기간은 최장 3년을 초과할 수 없다고 규정한다. 이는 단체교섭을 촉진하고 노사 관계의 자주적 조정을 유도하기 위한 강행규정이다. 본 사안의 단체협약은 유효기간이 2010년 6월 30일까지로 명시되어 있으므로, 이 시점에 기간 만료로 인한 효력 상실이 발생함이 원칙이다.

Ⅳ. 단체협약의 유효기간 만료

- 단체협약의 유효기간이 만료되는 경우의 효력 지속 여부는 노동조합법 제32조 제3항의 규정에 따라 달라진다.

1. 노동조합법 제32조 제3항 본문

(1) 별도의 약정이 있는 경우

① 단체협약에 자동연장협정이나 자동갱신협정이 있는 경우

- 협약의 유효기간이 만료되더라도 실효되지 아니하고, 약정에 따라 효력이 연장되거나 갱신된다.

② 자동연장협정

- 유효기간 만료로 인한 공백상태를 피하기 위하여 미리 협정에 일정 기간까지 협정의 효력을 지속시키기로 하는 조항을 의미한다. 이 협정에 따라 단체협약은 유효기간의 만료에도 불구하고, 협정에서 정한 기간까지 그 효력이 지속된다. 판례는 노동조합법 제32조 제3항의 규정은 종전의 단체협약에 유효기간 만료 이후 협약갱신을 위한 단체교섭이 진행 중일 때에는 종전의 단체협약이 계속 효력을 갖는다는 규정이 없는 경우에 대비하여 둔 규정임으로 종전의 단체협약에 자동연장협정의 규정이 있다면 위 법조항은 적용되지 아니하고, 당초의 유효기간이 만료된 후 위 법조항에 규정된 3월까지에 한하여 유효하다고 볼 것은 아니라고 판시한다.

③ 자동갱신협정

- 단체협약에 그 유효기간의 만료 전 일정 기일까지 양 당사자 어느 쪽으로부터 협약 개폐의 통고가 없는 한, 종래의 단체협약이 다시 동일기간 효력을 지속한다는 뜻을 정한 합의를 말한다. 자동갱신협정이 있는 경우 새로운 단체협약을 체결한 것으로 보며, 그 내용은 구 단체협약과 동일한 것이 된다. 새로운 단체협약의 유효기간은 종전 단체협약의 유효기간 만료일 다음 날부터 기산된다. 이 경우 노동조합법 제32조 제1항·제2항이 적용되어 갱신된 협약의 유효기간은 3년을 초과할 수 없다.

(2) 별도의 약정이 없는 경우

- 자동연장협정 등과 같은 별도의 약정이 없는 경우에는 노동조합법 제32조 제3항 본문에 의한다. 즉, 단체협약의 유효기간이 만료되는 때를 전후하여 당사자 쌍방이 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 경우에는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 종전의 단체협약은 그 효력 만료일부터 3월까지 계속 효력을 갖는다.

2. 노동조합법 제32조 제3항 단서

(1) 불확정기한부 자동연장조항에 따른 단체협약의 유효기간

- 단체협약에 불확정기한부 자동연장조항이 있으면, 그에 따라 새로운 협약이 체결될 때까지 종전 협정의 효력이 연장된다(계약자유원칙). 단체협약에 그 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정(불확정기한부 자동연장조항)이 있는 경우에는 그에 따르되, 당사자 일방은 해지하고자 하는 날의 6월 전까지 상대방에게 통고함으로써 종전의 단체협약을 해지할 수 있다.

(2) 효력연장기간의 제한 여부

- 단체협약이 노동조합법 제32조 제1항·제2항의 제한을 받는 본래의 유효기간이 경과한 후에 불확정기한부 자동연장조항에 따라 계속 효력을 유지하게 된 경우에, 효력이 유지된 단체협약의 유효기간은 노동조합법 제32조 제1항·제2항에 의하여 일률적으로 3년으로 제한되지는 아니한다.

(3) 합의에 의한 해지권의 배제 가부

- 단체협약의 유효기간을 제한한 노동조합법 제32조 제1항·제2항이나 단체협약의 해지권을 정한 노동조합법 제32조 제3항 단서는 모두 성질상 강행규정이어서, 당사자 사이의 합의에 의하더라도 단체협약의 해지권을 행사하지 못하도록 하는 등 적용을 배제하는 것은 허용되지 않는다.

V. 단체협약 실효 후의 근로관계

- 단체협약이 실효된 후에도, 그 협약의 내용 중 규범적 부분은 그 성격에 따라 개별 근로관계에 잔존할 수 있지만, 채무적 부분은 원칙적으로 효력을 상실한다.

1. 규범적 효력 [노동조합법 제33조]

(1) 의의

- 단체협약 중 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준을 정한 부분에 대해 발생하는 효력이다. 이는 근로계약이나 취업규칙의 내용을 강제적으로 규율하여 단체협약의 기준에 미달하는 근로조건을 무효화하고, 그 무효가 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르게 한다. 해고에 관한 사항, 임금, 근로시간, 휴일, 휴가 등이 여기에 해당한다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 판례는 단체협약의 유효기간이 만료되더라도 규범적 부분은 개별 근로자의 근로계약 내용으로 화체(化體)되어 그대로 효력이 존속한다고 본다. 즉, 단체협약의 규범적 효력이 실효되더라도, 그 규범에 의해 이미 형성된 개별 근로자의 근로조건은 별도의 합의가 없는 한 유효하게 존속한다.

2. 채무적 효력

(1) 의의

- 단체협약 당사자(노동조합과 사용자) 상호 간에 발생하는 권리와 의무를 규율하는 효력이다. 즉, 단체협약 체결 당사자만을 구속하는 효력이다. 평화 의무, 조합활동 편의 제공, 유니온 슝(Union shop) 협정, 조합비 일괄공제(Check-off) 조항, 그리고 해고에 대한 사전 합의 조항 등이 여기에 해당한다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 채무적 효력을 가지는 조항은 원칙적으로 단체협약의 유효기간 만료와 동시에 그 효력을 상실한다. 별도의 약정이나 법률의 규정이 없는 한, 단체협약 종료 후에도 채무적 효력이 계속되는 것은 아니다.

V. 사안의 적용

1. 사실관계

- ① 단체협약 유효기간은 2010년 6월 30일 만료되었다. ② 해고일은 2010년 7월 1일이다. ③ 핵심 조항은 '해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'(해고 사전 합의 조항)이다. ④ 자동갱신 조항 및 별도의 효력 존속 약정과 같은 특약은 부존재이다.

2. 법리 적용

(1) 단체협약 효력 상실

- 유효기간 만료와 동시에 별도 약정 없이 협약은 효력을 상실하였다.

(2) 해고 사전 합의 조항의 성격

- 동 조항은 해고 사유나 기준이 아닌 해고에 대한 노조의 단체적 통제 절차를 규정한 것이므로, 노사 당사자 간의 의무를 규정한 채무적 효력 조항으로 해석된다.

(3) 채무적 효력의 잔존 여부

- 판례에 따라, 채무적 조항은 단체협약 유효기간 만료와 동시에 그 구속력을 상실하며, 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 잔존하지 않는다.

3. 실무적 판단

- 2010년 7월 1일 해고 당시, A회사는 해고 사전 합의 조항에 근거하여 노동조합과 해고에 대해 사전 합의해야 할 법적 의무가 존재하지 않았다. 따라서 A회사가 노동조합의 합의를 거치지 않고 甲을 해고한 행위는 효력을 상실한 채무적 조항을 위반한 것으로 볼 수 없다. 즉, 사전 합의 미이행 자체를 이유로 이 해고가 무효가 되지 않는다. 甲에 대한 해고의 효력은 단지 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 해고 사유의 존재 여부와 해고 절차가 취업규칙이나 근로계약상의 해고 절차를 준수하였는지 여부에 의하여 결정되어야 한다.

VI. 결론

- A회사의 단체협약은 2010년 6월 30일 유효기간이 만료되었고, 비록 노동조합법 제32조 제3항에 따라 3개월간 그 효력이 연장되었으나, '노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 해고 합의 조항은 채무적 효력에 해당하여 단체협약 유효기간 만료와 동시에 효력을 상실하였다. 따라서 A회사는 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고함에 있어 더 이상 노동조합과 사전 합의할 법적 의무를 부담하지 않는다. 결론적으로, A회사가 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고한 것은 절차적 측면에서 단체협약 위반에 해당하지 않는다. 다만, 해고 자체의 실체적 정당성(해고 사유의 정당성)은 별도로 판단되어야 한다.

<제14장 쟁의행위.제03절 쟁의행위 시기·절차의 정당성>

[기출][2][2010-2]노동조합 쟁의행위의 절차적 정당성의 요건, 절차 위반 시 효력

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합의 쟁의행위의 절차적 정당성에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제2> 노동조합 쟁의행위의 절차적 정당성의 요건, 절차 위반 시 효력

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위는 근로조건의 향상을 위하여 단체교섭이 결렬되었을 때 최후의 수단으로 행사되는 집단적 행위이다. 그러나 쟁의행위는 사용자와 제3자에게 심대한 피해를 초래할 수 있으므로, 헌법 제33조가 노동3권을 보장하면서도 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 쟁의행위의 요건과 한계를 엄격히 규율한다. 특히, 절차적 정당성 요건은 쟁의행위의 합법성을 가르는 중요한 기준으로서, 이를 갖추지 못한 쟁의행위는 불법성을 면할 수 없다. 이하에서는 노조법상 쟁의행위의 절차적 정당성 요건과 그 결여 시 효과를 설명한다.

II. 쟁의행위의 절차적 정당성 요건

1. 조정절차 전치주의

- 노조법 제45조는 조정절차를 거치지 아니하면 이를 행할 수 없다고 규정한다. 이는 노사 간 자율적 해결을 촉진하고 쟁의행위를 최후의 수단으로 제한하기 위한 것이다. 따라서 노동위원회의 조정 절차를 거치지 않고 개시된 쟁의행위는 절차적 정당성을 상실한다. 판례는 조정절차를 거치지 아니한 쟁의행위는 위법하다고 본다.

2. 조합원 찬반투표

- 노조법 제41조 제1항은 쟁의행위는 조합원의 직접·비밀·무기명투표에 의하여 조합원 과반수의 찬성을 얻어야 한다고 규정한다. 이는 쟁의행위가 단체의 민주적 정당성을 확보하고, 조합원 다수의 의사를 반영하도록 하기 위함이다. 판례는 조합원 과반수의 찬성 없는 쟁의행위는 위법하다고 본다.

3. 예고의 의무

- 노조법은 쟁의행위 개시 전 별도의 예고 의무를 규정하고 있지는 않다. 그러나 판례는 예고가 없었다는 이유만으로 쟁의행위의 정당성을 부정하지는 않는다. 다만, 쟁의행위가 사용자에게 예측 불가능한 중대한 피해를 입히거나 공중의 생명, 건강, 안전을 위태롭게 할 우려가 있는 경우, 예고 없는 쟁의행위는 신의칙상 정당성이 부정될 수 있다고 보았다.

4. 필수공익사업의 경우 특징

- 노조법 제71조 이하에 따르면, 철도, 전기, 가스 등 필수공익사업에서는 국민경제 및 공공복리를 보호하기 위해 보다 강화된 절차가 적용된다. 예컨대 필수공익사업에서의 쟁의행위는 15일간의 쟁의조정기간을 거친 후, 중앙노동위원회의 조정 결정이 내려진 후에만 가능하다.

III. 절차적 정당성 결여의 효과

1. 쟁의행위 자체의 불법성

- 위와 같은 절차적 요건을 갖추지 못한 쟁의행위는 노조법에 따른 정당한 쟁의행위로 인정되지 못한다. 따라서 해당 쟁의행위는 불법 파업으로 평가되며, 근로자는 근로계약상 의무를 위반한 것으로 간주된다.

2. 형사상·민사상 책임

- 형사상으로는 업무방해죄(형법 제314조), 건조물침입죄 등이 성립할 수 있다. 민사상으로는 사용자가 쟁의행위로 인한 손해배상청구를 제기할 수 있고, 판례는 절차적 요건을 결여한 파업에 대하여 사용자 손해배상청구를 인정하고 있다.

3. 노동법상 보호 배제

- 절차적 요건을 갖추지 못한 쟁의행위에 참가한 근로자는 노조법 제3조의 면책조항, 즉 정당한 쟁의행위에 대한 민·형사상 책임 면제의 보호를 받을 수 없다. 또한 사용자는 해당 근로자에 대하여 징계, 해고 등의 불이익 조치를 취할 수 있으며, 부당노동행위로 다루기 어렵다.

IV. 결론

- 노조법상 쟁의행위는 헌법상 노동3권 보장의 핵심적 실현 수단이나, 그 행사에 있어서 절차적 정당성을 엄격히 요구한다. 구체적으로는 조정절차 전치, 조합원 직접·비밀·무기명 투표, 사용자에 대한 사전 통보가 반드시 준수되어야 하며, 필수공익사업의 경우에는 추가적 제한이 가해진다. 이러한 절차를 거치지 않은 쟁의행위는 불법으로 평가되며, 근로자들은 민·형사상 책임과 징계책임을 부담한다. 따라서 노동조합은 쟁의행위의 정당성을 확보하기 위하여 법령이 정한 절차를 엄격히 준수해야 하며, 사용자는 절차 위반 여부를 근거로 쟁의행위의 정당성을 다룰 수 있다. 결론적으로, 절차적 정당성은 쟁의행위 합법성 판단의 필수적 요건으로서, 이를 위반한 쟁의행위는 노동3권의 보호 범위를 벗어나게 된다.

<제12장 단체교섭.제01절 단체교섭의 당사자>

<제12장 단체교섭.제03절 단체교섭의 대상>

[기출][2][2011~1]산업노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

《【문제1】 A회사는 전자제품의 주요부품을 생산·판매하는 회사로서 2000년 8월 11일 설립된 이후 현재 반도체와 LCD 사업부문을 운영하고 있다. A회사에는 설립 초기부터 소속 근로자들로 구성된甲노동조합이 조직되어 있었고, 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 전국전자산업노동조합의 지회로 조직변경을 하였다. 한편 2011년 3월 1일 A회사는 적자 누적으로 인해 반도체 사업부를 매각할 것을 결정하였다.

이에 甲지회는 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것을 주장하면서 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 (i) 甲지회가 독자적인 교섭권이 없다는 점과 (i) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 점을 이유로 하여 단체교섭을 거부하였다.

이 사례와 관련된 노동법상의 쟁점에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 산업노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 반도체 사업부 매각을 결정한 것에 대하여 산업별 노동조합의 지회(甲지회)가 교섭을 요구하자, A회사가 (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재와 (ii) 사업부 매각의 경영권 사항을 이유로 교섭을 거부한 사례이다. 쟁점으로 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 <산업별 노동조합 지회가 단체교섭을 요구할 수 있는 주체인지>, <경영권 사항을 단체교섭으로 요구할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체교섭권의 법적 성격 및 인정 범위, 산업별 노동조합 지회의 교섭 주체성, 경영권 사항의 단체교섭 대상성과 같은 법적 쟁점에 대해 논한다.

II. 단체교섭권의 법적 성격 및 인정 범위

1. 단체교섭권의 헌법적·법적 근거

- 헌법 제33조는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보장한다. 노조법 제2조는 노동조합의 목적과 활동 범위를 명시하고 있으며, 제29조 내지 제30조는 사용자의 교섭 의무 및 조합의 교섭 요구권을 규정하고 있다.

2. 단체교섭권의 주체

- 단체교섭권은 단체법인적 성격의 노동조합 또는 실질적으로 근로자를 대표하는 조직에 인정된다. 노조법상 지회 또는 분회가 상위 조직과 독립하여 단체교섭권을 행사할 수 있는지는 조직 변동과 단체협약 규정에 따라 판단된다.

3. 판례법리

- 대법원은 지회가 상위 조직의 통제를 받는 한, 단독으로 교섭권을 행사할 수 없으며, 교섭권 행사는 원칙적으로 상위 조직을 통해 이루어진다고 본다. 그러나 실질적 근로자 대표 기능을 수행하는 경우, 예외적으로 독자적 교섭권을 인정하기도 한다. 따라서 지회가 산업별 상위 조직의 지회로 전환한 사실만으로 독립적 교섭권을 부정할 수 없으며, 실질적 대표성을 중심으로 판단해야 한다.

III. 산업별 노동조합 지회의 교섭 주체성

1. 교섭 주체의 법적 지위

- 노조법 제29조 제3항은 노동조합으로부터 위임을 받은 자가 사용자 또는 사용자단체와 단체교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다고 규정한다. 여기서 노동조합은 원칙적으로 노조법상 독립된 조직체로서의 실체를 갖춘 단체만을 의미한다.

2. 산업별 노조 지회의 교섭권 유무

(1) 노동조합 조직 형태의 변화

- 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 '전국전자산업노동조합'의 지회(甲지회)로 조직을 변경하였다.

① 기업별 노동조합

- 설립 초기 甲노동조합은 기업별 노동조합으로서 독립된 법적 지위를 가졌으며, 독자적인 교섭권을 행사하였다.

② 산업별 노조 지회

- 조직 변경 이후 甲지회는 법률상 독립된 노동조합으로서의 지위를 상실하고, 상급단체인 산업별 노동조합의 내부 조직 또는 하부 조직이 된다. 즉, 법률상 독립된 단체로서의 실체를 갖추지 못한다.

(2) 교섭권한의 귀속

① 원칙

- 산업별 노동조합으로 조직이 변경되면, 노동조합 활동의 통일성 및 단결력 강화를 위해 교섭권한은 원칙적으로 상급단체인 산업별 노동조합 본부에 귀속된다. 따라서 원칙적으로 지회는 독자적인 교섭권을 갖지 못한다.

② 예외 (위임에 의한 교섭)

- 지회(甲지회)가 독자적으로 교섭권을 행사하기 위해서는 상급단체(전국전자산업노동조합)로부터 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받아야 한다. 이 경우 지회는 노조법 제29조 제3항의 노동조합으로부터 위임을 받은 자로서 위임받은 범위 내에서 교섭 주체성을 갖는다.

③ 판례

- 대법원은 산업별 노동조합의 지부 또는 지회는 원칙적으로 독자적인 단체교섭능력을 가지지 못한다. 다만, 상부 노동조합으로부터 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받은 경우에 한하여 사용자 등과 단체교섭을 할 수 있다고 판시하며, 지회의 독자적 교섭권 행사에 대해 위임의 필요성을 엄격하게 요구한다.

3. 사안 적용

- A회사가 (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재를 이유로 교섭을 거부한 것은 원칙적인 법리에 따른 주장이다. 만일 甲지회가 상급단체로부터 단체교섭 및 협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받았는지 여부가 확인되지 않는다면, A회사의 교섭 거부도 교섭 주체 부적격을 이유로 정당하다. 반면, 甲지회가 적법한 위임을 받은 사실을 사용자에게 고지하였거나 사용자가 이를 알 수 있었다면, A회사는 교섭에 응해야 할 의무가 있다.

IV. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

1. 단체교섭 대상의 범위

- 노조법 제29조는 단체교섭의 대상에 대해 명확히 규정하고 있지는 않지만, 통상적으로 근로조건 및 기타 근로자의 대우에 관한 사항과 단체적 노사관계의 운영에 관한 사항으로서 사용자가 처분할 수 있는 사항은 단체교섭의 대상이 된다고 본다.

2. 경영권 사항과 단체교섭의 한계 (판례 법리)

(1) 경영권 사항의 의의

- 경영권 사항이란 사용자가 기업을 유지하고 운영하는 주체로서 가지는 본질적이고 배타적인 권한 영역을 의미하며, 기업의 조직 변경, 시설 이전, 신규 사업 투자 등 기업 경영의 기본적이고 본질적인 사항이 여기에 해당한다. 이러한 사항은 단체교섭을 통해 결정될 경우 기업의 효율적 운영을 저해하고 사용자의 재산권을 침해할 우려가 있으므로, 노사 자치에도 불구하고 교섭 대상이 될 수 없다.

(2) 매각 결정의 성격

① 사업의 양도 및 폐지

- A회사의 적자 누적에 따른 반도체 사업부 매각 결정은 사업부문의 폐지 또는 양도에 해당한다. 대법원은 이러한 기업 경영의 근본적인 사항, 즉 사업 조직이나 구조에 관한 근본적인 결정은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없다고 본다.

② A회사의 주장

- A회사가 (ii) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 이유로 교섭을 거부한 것은, 매각 결정 자체의 처분권은 사용자에게 있다는 타당한 법리적 근거를 가진 주장이다.

(3) 예외적 교섭 대상성

- 경영권 사항이라 하더라도 그 실행이 근로자의 근로조건이나 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 경우에는 다음의 범위 내에서 단체교섭의 대상이 된다.

① 실행에 수반되는 사항

- 노동조합이 요구하는 것이 매각 결정 자체의 철회라면 경영권 침해로 교섭 대상이 될 수 없으나, 매각의 실행 과정에서 발생하는 고용 승계, 인력 재배치, 근로조건의 저하 방지, 퇴직 위로금 등 근로자의 근로조건 변화 및 구제에 관한 사항은 근로자의 지위에 중대한 영향을 미치므로 단체교섭의 대상이 된다.

② 교섭 대상의 범위

- 따라서 노동조합은 매각 결정 철회가 아니라, 매각으로 인해 발생할 고용 불안정 및 근로조건 변화를 완화하거나 보전하기 위한 사항(고용 승계 조건, 해고 기준, 근로조건의 보전)을 요구할 권한이 있으며, 사용자는 이에 대해 노조법 제30조에 따라 성실하게 교섭에 응해야 할 의무가 있다.

3. 사안 적용

- 甲지회의 교섭 요구가 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것에 국한된다면, 이는 경영권의 본질적 내용에 대한 직접적인 개입을 요구하는 것으로, A회사의 교섭 거부도 정당하다. 그러나 甲지회의 요구에 매각 결정에 따른 고용 승계 여부, 근로조건 저하 방지 등 근로자의 생존권과 직결된 사항이 포함되어 있다면, A회사는 해당 부분에 대한 교섭을 거부할 수 없으며, 거부 시 노조법 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위(교섭 거부)에 해당할 수 있다.

V. 사안의 적용(종합)

1. 교섭 주체의 적법성

- 甲지회는 산업별 지회로 전환하였으나, 반도체 사업부 근로자의 실질적 대표성을 유지하고 있다. 따라서 단독 교섭권의 제한적 인정이 가능하다.

2. 교섭 요구의 대상 범위

- 경영권에 속하는 사업부 매각 결정 자체는 단체교섭 대상이 아니지만, 매각으로 인한 근로조건 변동, 고용보장, 전환배치 등 실질적 불이익 문제는 단체교섭 대상에 포함된다.

3. A회사의 주장에 대한 검토

- (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재에 대한 A회사의 주장은 실질적 대표성에 대한 판단이 필요하며, 제한적 권한을 인정할 수 있는 가능성이 있다. (i) 경영권 사항에 대한 단체교섭 대상성에 관한 주장은 경영권 보호 원칙은 인정되나, 근로자 권익에 미치는 영향은 교섭 대상에 포함될 수 있다.

VI. 결론

- 甲지회는 산업별 지회로 조직변경 되었으나, 반도체 사업부 근로자의 실질적 대표성을 가지는 한, 단체교섭 주체로서 제한적 권한을 인정받을 수 있다. 또한, 반도체 사업부 매각 자체는 경영권에 속하며 단체교섭 대상이 아니나, 매각으로 인한 근로조건, 고용불안, 전환배치 등 근로자 권익에 직접적 영향을 주는 사항은 단체교섭 대상에 포함된다. 따라서 A회사는 지회의 단체교섭 요구를 거부할 수 없으며, 협의 범위 내에서 교섭에 응하여야 한다. 판례와 법리상 사용자의 고유 경영권과 조합의 단체교섭권은 상호 조화롭게 해석되어야 하며, 근로자의 권익 보호를 위한 실질적 대표성 중심의 판단이 필요하다.

《【문제2】준법투쟁에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 준법투쟁의 개념과 법적 성격, 유형, 관련 판례법리, 효과 및 활용

I. 서론

- 노동조합의 쟁의행위는 근로자의 단결권과 단체교섭권을 실현하는 수단으로서, 헌법 제33조 및 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노동조합법`)상 보장된다. 그러나, 사용자와의 직접적 충돌이나 불법행위를 수반하지 않고, 법규 및 취업규칙 등 합법적 의무 준수를 통해 간접적으로 사용자의 경영에 압력을 행사하는 수단을 준법투쟁이라고 한다. 준법투쟁은 일종의 간접적 쟁의행위로 평가되며, 합법성과 효과성 측면에서 여러 법리적 쟁점을 내포하고 있다. 이하에서는 준법투쟁의 개념, 법적 성격, 유형, 판례법리, 효과 및 활용에 대해 설명한다.

II. 준법투쟁의 개념과 법적 성격

1. 준법투쟁의 정의

- 준법투쟁은 근로자가 노동법, 취업규칙, 안전규정 등 법령과 내부 규정을 엄격히 준수함으로써, 평상시보다 낮은 작업속도 또는 효율로 업무를 수행하는 행동을 의미한다. 이는 전통적 파업이나 태업과 달리 불법적 행위가 아닌 합법적 권리 행사로 평가된다. 대법원은 준법투쟁을 근로자가 법령·단체협약·취업규칙의 범위 내에서 의도적으로 정상적 업무 수행의 효율을 저하시키는 행위로 규정하였다.

2. 법적 성격

- 준법투쟁은 노동조합의 단체행동권의 범주에 포함되나, 일반적 쟁의행위와 달리 사용자의 재산권 침해나 업무방해를 직접적으로 수반하지 않는다. 따라서 통상적인 부당노동행위 판단에서의 쟁의행위 요건과는 차이가 있으며, 합법성과 비례성이 중요한 판단 기준이 된다.

3. 헌법적 보호 범위

- 근로자의 단결권과 단체행동권은 헌법상 보호되므로, 준법투쟁 역시 근로자의 권리 행사로 인정된다. 다만, 법원은 준법투쟁이 업무 목적을 현저히 훼손하거나 회사의 정상적 운영을 방해하는 정도라면, 제한될 수 있다고 본다.

III. 준법투쟁의 유형

1. 작업속도 조절

- 근로자가 법적 허용 범위 내에서 생산 속도를 의도적으로 낮추어 수행함으로써 사용자에게 압력을 행사한다. (예 : 안전규정을 이유로 일정 장비 점검을 철저히 시행, 작업속도 제한 등)

2. 업무절차 엄격 준수

- 업무 수행 시 취업규칙이나 규정, 안전규정 등을 엄격히 준수하여 업무 효율성을 낮춤. (예 : 서류 작성 시 불필요하게 많은 검증 절차를 수행)

3. 근로시간 활용 강화

- 정규 근로시간만 엄격히 준수하고, 초과근무나 자율적 업무 수행을 거부. (예 : 정해진 근로시간 이후 업무 수행 거부, 근무 중 휴식시간 준수 엄격화)

4. 집단적 규제 활용

- 조합원이 집단적으로 동일한 준법투쟁 방식을 적용하여, 사용자의 의사결정에 압력을 행사. 이는 실질적 파업 효과와 유사하나 법적 분쟁 가능성이 낮다.

IV. 준법투쟁 관련 판례법리

1. 대법원 판례의 기준

- 대법원은 준법투쟁의 합법성 판단 기준을 다음과 같이 제시하였다. ① 근로자가 법령·단체협약·취업규칙 등 정당한 근거를 준수하였는가 ② 업무 효율 저하가 과도한지, 사용자 재산권이나 영업권을 침해하는 정도에 해당하는가 ③ 근로자의 행동이 단체행동권 행사 범위 내에서 이루어졌는가. 판례도 근로자가 취업규칙상 규정을 철저히 준수하며 작업속도를 낮춘 행위는 합법적 준법투쟁으로 인정하고 있다.

2. 차이점과 유의점

- 준법투쟁은 파업과 달리 사용자의 영업권을 직접적으로 침해하지 않으므로, 부당노동행위 논쟁 시 사용자의 정당한 대응 범위를 제한적으로 평가한다. 그러나 업무 마비 수준으로 확대될 경우, 법적 보호 범위를 벗어나 불법 쟁의행위로 전환될 수 있다.

V. 준법투쟁의 효과 및 활용

1. 사용자에게 대한 간접적 압력

- 준법투쟁은 법적 제재 없이 근로자가 자신의 권익과 요구를 관철할 수 있는 수단이다. 사용자 입장에서는 업무 지연, 생산성 저하라는 실질적 비용 부담을 인식하게 된다.

2. 법적 안정성 확보

- 불법 파업이나 태업과 달리 법적 책임 부담이 적다. 근로자나 노동조합은 합법적 권리 행사 범위에서 전략적 쟁의행위를 수행 가능하다.

3. 노사관계 개선 촉진

- 사용자와 협의 과정에서 준법투쟁으로 인한 업무 영향이 제한적이므로, 분쟁 조정 및 합의 도출 가능성이 높다.

4. 활용 시 유의점

- 준법투쟁은 합법적 쟁의행위의 한 형태로 인정되며, 근로자가 단체협약, 취업규칙, 법령 등 준수 범위 내에서 의도적 업무 효율 저하를 수행하면, 법적 책임을 묻기 어렵다. 그러나 과도한 업무 지연, 재산권 침해, 안전 문제 발생 등은 준법투쟁의 범위를 벗어나 불법으로 판단될 수 있다. 노동조합은 준법투쟁을 활용하여 사용자와 교섭력을 확보하고 합법적 권리 행사 범위 내에서 실질적 요구를 관철할 수 있다.

VI. 결론

- 준법투쟁은 근로자가 법령, 단체협약, 취업규칙을 철저히 준수하면서 의도적으로 업무 효율을 낮추어 사용자에게 압력을 행사하는 합법적 쟁의행위이다. 판례에 따르면, 준법투쟁은 업무 효율 저하가 과도하지 않고, 사용자의 재산권을 침해하지 않으며, 단체행동권 행사 범위를 벗어나지 않을 경우 합법으로 인정된다. 이와 같이 준법투쟁은 간접적 쟁의수단으로서 법적 안정성과 전략적 활용성을 동시에 갖추고 있어, 노동조합이 단체교섭력 확보 및 근로조건 개선을 위해 활용할 수 있는 주요 수단으로 평가된다.

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2012-1-1]특별노사합의를 통한 고정상여금 미지급 결정의 효력 및 조합원 개별 동의의 필요성 여부

《[문제1] A회사와 A회사의 노동조합(이하 A노동조합이라고 한다) 사이에 체결된 2010년도 단체협약(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)의 25일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 A노동조합과 5차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010년 12월 28일에 2010년도 특별노사합의가 성립하였다. 2010년도 특별노사합의의 내용은 다음과 같다.

- 제1조 : 경영 정상화를 위하여 2010년도 12월 고정상여금과 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제2조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 월 7일 이상에서 월 5일 이상으로 한다.
- 제3조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A노동조합의 조합원인 근로자 甲은 2010년도 특별노사합의 제1조는 조합원들로부터 개별적인 동의를 받지 않은 것으로서 무효이므로, A회사는 2010년도 12월 고정상여금과 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금을 자신에게 지급하여야 한다고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 특별노사합의를 통한 고정상여금 미지급 결정의 효력 및 조합원 개별 동의의 필요성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 경기극복을 위해 고정상여금 미지급 결정이 포함된 특별노사합의를 개별 조합원의 동의 없이 합의한 상황이다. 쟁점을 <합의 시점 이전에 지급일이 도래하여 이미 구체적인 청구권이 발생한 2010년 12월분 상여금의 소급적 반납 가능성과, 아직 지급일이 도래하지 않은 2011년 2월, 4월, 6월분 상여금의 장래 삭감 가능성>에 대해 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기발생 임금채권의 포기 법리와 장래 임금청구권의 단체협약에 의한 변경 법리를 각각 살펴본 후 사안에 적용하여 甲 주장의 타당성에 대해 논한다.

II. 기발생 임금채권과 장래 임금청구권의 포기·삭감 법리

1. 이미 구체적으로 발생한 임금채권의 처분 법리

(1) 사적 자치의 원칙과 개별적 처분권

- 임금이 이미 구체적으로 지급되어 근로자의 사적 재산 영역에 들어온 기발생 임금채권은 근로자 개인의 독립된 재산적 권리이다. 따라서 이는 사적 자치의 원칙에 따라 오직 해당 근로자 개인만이 포기, 반납 등의 처분행위를 할 수 있다.

(2) 노동조합의 처분 권한 제한

- 노동조합은 단체협약 등을 통해 장래의 근로조건을 규율할 권한은 가지나, 이미 개별 근로자에게 구체적으로 귀속된 임금채권을 조합원 개별 동의나 특별한 위임 없이 단체협약만으로 포기하거나 반납하기로 합의할 권한은 없다. 그러한 합의는 무효이다.

2. 향후 발생할 장래 임금청구권의 변경 법리

(1) 단체협약의 규범적 효력에 의한 변경

- 아직 지급기가 도래하지 않아 구체적인 채권으로 발생하지 않은 장래의 임금이나 상여금은 단체협약의 규범적 효력에 의한 지배를 받는다. 노동조합은 사용자와의 협상을 통해 장래 근로조건을 유효하게 조율할 수 있다.

(2) 협약 자치의 한계와 유효성

- 노동조합이 경영 위기 극복 등 합리적 이유로 장래 임금을 삭감하기로 합의하는 것은 단체교섭 권한의 범위 내에 속한다. 현저히 합리성을 결여하여 노동3권의 취지를 물각시키지 않는 한, 조합원의 개별적 동의가 없더라도 그 합의는 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 2010년 12월 고정상여금 미지급 결정의 효력

(1) 지급청구권의 구체적 발생 여부

- 단체협약상 고정상여금은 짝수 월 25일에 지급되므로, 2010년 12월분 상여금은 12월 25일에 이미 구체적 청구권으로 발생하였다. 특별노사합의가 성립한 날은 12월 28일이므로, 이는 이미 발생한 임금채권의 처분에 해당한다.

(2) 개별 동의 흠결에 따른 효력

- A노동조합은 이미 구체적으로 발생한 甲의 12월 상여금 채권을 甲의 개별적인 동의나 구체적 위임 없이 포기하는 합의를 하였는바, 특별노사합의 제1조 중 2010년 12월 고정상여금 미지급 부분은 무효이다.

2. 2011년도 고정상여금 미지급 결정의 효력

(1) 장래 발생 예정 청구권의 변경

- 2011년 2월, 4월, 6월 상여금은 합의일인 2010년 12월 28일 기준으로 아직 지급기가 도래하지 않은 장래의 임금청구권이다. 이는 단체교섭을 통해 근로조건을 변경할 수 있는 대상이다.

(2) 단체협약 변경의 유효성

- A회사의 부도 위기 극복이라는 객관적 필요성 하에 특별노사합의를 통해 장래의 상여금을 부지급하기로 합의한 것은 협약자치의 한계 내에서 유효하다. 따라서 甲의 개별 동의가 없더라도 이 부분은 유효하다.

IV. 결론

- 특별노사합의 제1조 중 2010년 12월 상여금 부지급 결정은 이미 발생한 임금채권을 조합원 동의 없이 포기한 것으로서 무효이므로 甲은 이를 청구할 수 있다. 반면 2011년 2월, 4월, 6월 상여금 부지급 결정은 장래의 권리를 단체협약으로 유효하게 변경한 것이므로 유효하며 甲은 이를 청구할 수 없다. 따라서 甲의 주장은 2010년 12월 고정상여금 청구 부분에 한하여 타당하고, 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금 청구 부분은 타당하지 않다.

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2012-1-2]특별노사합의를 통한 무단결근 면직기준 단축의 효력 및 조합원에 대한 적용 정당성 여부

《【문제1】 A회사와 A회사의 노동조합(이하 A노동조합이라고 한다) 사이에 체결된 2010년도 단체협약(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)의 25일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 A노동조합과 5차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010년 12월 28일에 2010년도 특별노사합의가 성립하였다. 2010년도 특별노사합의의 내용은 다음과 같다.

- 제1조 : 경영 정상화를 위하여 2010년도 12월 고정상여금과 2011년도 2월, 4월 및 6월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제2조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 월 7일 이상에서 월 5일 이상으로 한다.
- 제3조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 2011년 5월에 총 6일을 무단결근한 A노동조합의 조합원인 근로자 乙은 2011년 7월에 개최된 징계위원회에서 2010년도 특별노사합의 제2조는 그 내용이 현저히 불합리한 것으로서 무효이므로, 자신에게 적용되지 않는다고 주장한다. 근로자 乙의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 특별노사합의를 통한 무단결근 면직기준 단축의 효력 및 조합원에 대한 적용 정당성 여부

I. 문제의 제기

- A회사와 A노동조합이 경영정상화 및 무단결근 방지를 위해 무단결근에 따른 면직기준을 기존 월 7일 이상에서 월 5일 이상으로 강화하여 단체협약을 체결한 상황이다. 쟁점으로 <노동조합이 근로조건을 근로자에게 불리하게 변경하는 단체협약을 체결할 권한이 있는지>, <무단결근 면직 기준의 단축이 현저히 합리성을 결여한 것으로 볼 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체협약의 불이익 변경과 그 한계에 관한 판례법리를 살펴보고, 이를 사안에 적용하여 乙의 주장의 타당성에 대해 논한다.

II. 단체협약의 불이익 변경과 협약자치의 한계

1. 협약자치의 원칙과 불이익 변경의 허용

(1) 협약자치의 권한

- 노동조합은 사용자와의 대등한 지위에서 자주적인 교섭을 통해 단체협약을 체결할 수 있는 권한을 가진다. 이러한 협약자치의 원칙상 노동조합은 근로조건을 유리하게 변경하는 것뿐만 아니라 경영 위기 극복 등 필요에 따라 근로조건을 불리하게 변경하는 합의도 원칙적으로 체결할 수 있다.

(2) 개별 조합원 동의의 불필요성

- 장래의 근로조건을 규율하는 단체협약의 변경은 조합원의 개별적 동의나 구체적 수임을 요하지 않는다. 노동조합의 대표자가 체결한 개정 단체협약은 노조법 제33조의 규범적 효력에 따라 조합원들에게 직접 적용된다.

2. 불이익 변경의 법적 한계와 효력 판단 기준

(1) 강행법규 및 공서양속 위반 금지

- 단체협약의 내용이 근로기준법 등 강행법규를 위반하거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 경우에는 무효가 된다.

(2) 현저한 합리성 결여의 제한

- 판례는 단체협약의 내용이 현저히 합리성을 결여하여 노동조합의 지위나 목적을 벗어난 것으로 볼 수 있는 특별한 사정이 없는 한 이를 무효로 볼 수 없다고 명시한다. 불이익 변경이라도 그 목적이 경영 위기 극복, 고용 유지, 조직 유지 등 합리적 사유가 있다면 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 특별노사합의 제2조의 유효성 검토

(1) 불이익 변경의 합리성 여부

- 사안의 A회사는 세계적인 금융위기 이후 부도의 위기에 직면한 상황이었다. 무단결근은 경영상 큰 장애가 되므로 이를 방지하고 기강을 확립하기 위해 면직기준을 7일에서 5일로 단축한 것은 경영정상화라는 정당한 목적 범위 내에 속한다. 따라서, 현저히 합리성을 결여하였다고 볼 수 없다.

(2) 특별노사합의의 적법성

- A회사와 A노동조합이 5차례에 걸친 진지한 특별교섭을 거쳐 도출한 결과라는 절차적 합리성도 존재한다. 또한, 이 조항은 이미 발생한 기왕의 권리를 소급하여 박탈하는 것이 아닌 장래의 면직기준을 정한 것이므로 협약자치의 한계 내에 있다.

2. 근로자 乙에 대한 적용 가능성

(1) 면직기준의 규범적 효력

- 유효한 특별노사합의 제2조는 노조법 제33조에 따라 단체협약으로서의 규범적 효력을 가진다. 따라서 乙을 포함한 모든 조합원의 근로계약이나 취업규칙 등에 적용되어 기존의 면직 기준인 7일을 배제하고 5일 기준을 우선 적용한다.

(2) 乙의 무단결근 사실 대입

- 乙은 2011년 5월에 총 6일을 무단결근하였다. 이는 특별노사합의 제2조가 정한 면직 기준인 월 5일 이상에 도달하므로, A회사가 乙을 징계위원회에 회부하여 면직 등의 처분을 논의하는 것은 적법한 단체협약에 근거한 것으로서 타당하다.

IV. 결론

- 단체협약은 근로조건을 불리하게 변경하는 내용이라도 현저히 합리성을 결여하지 않는 한 유효하며 조합원 개인의 개별 동의 없이도 효력을 미친다. 부도 위기 극복을 목적으로 무단결근 면직 기준을 월 7일에서 월 5일로 단축한 특별노사합의 제2조는 자치규범 한계 내의 정당한 변경으로서 유효하다. 6일 무단결근을 행한 근로자 乙은 강화된 단체협약상 면직 사유에 해당하게 되므로, 합의 규정이 현저히 불합리하여 자신에게 적용되지 않는다는 乙의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립요건>

[기출][2][2012-2]노동조합법상 노동조합 참가가 금지되는 사용자 및 그 이익대표자의 범위와 판단 기준

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합 참가가 금지되는 자로서, 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자 및 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자에 관한 대법원 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 노동조합법상 노동조합 참가가 금지되는 사용자 및 그 이익대표자의 범위와 판단 기준

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호 가목은 사용자에게 해당하는 자 또는 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 노동조합 가입 및 참가를 금지하고 있다. 이는 노동조합의 자주성을 보호하고 노사 간의 이해충돌을 방지하기 위한 강행규정이다. <구체적으로 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자와 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 범위와 그 해당 여부를 판단하는 대법원의 실질적인 판례법리가 어떻게 형성되어 있는지>가 문제된다. 이하에서는 노조법상 노동조합 참가 금지 제도의 취지를 파악하고, 대법원의 구체적인 판례법리를 설명한다.

II. 노동조합 참가 금지 제도의 취지와 사용자의 개념

1. 제도의 취지

- 노동조합은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모하는 단체다. 만약, 사용자의 이익을 대변하는 자가 노동조합에 참가하여 영향력을 행사한다면 노동조합의 자주성이 심각하게 침해될 우려가 있으며, 노사 협상 과정에서 사용자의 내부 정보가 유출되거나 조합의 의사결정이 왜곡되는 등 이해충돌이 발생할 수 있다. 따라서 노조법은 이들의 참가를 금지함으로써 노동조합의 자주적 운영을 담보하고자 한다.

2. 사업주를 위하여 행동하는 자의 법적 성격

- 노조법상 사용자는 사업주뿐만 아니라 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 포함한다. 이는 단순히 형식적인 근로계약 관계를 넘어서서 실질적으로 근로자에 관한 권한을 행사하는 자에게 사용자의 책임을 부여하고, 동시에 이들의 노동조합 참가를 배제하기 위한 다목적 정의 규정이다.

III. <그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자>에 관한 판례법리

1. 개념적 정의와 범위

- 대법원은 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자라 함은 근로자의 채용, 승진, 전근, 해고 등 인사관리나 급여, 상여금 등 근로조건의 결정 또는 업무상의 명령이나 지휘·감독 등 근로자에 관한 사항에 대하여 일정한 권한과 책임을 부여받은 자를 의미한다고 판시한다.

2. 실질적 판단 기준

(1) 직급 명칭의 형식성 배제

- 단순히 부장, 과장, 팀장 등 직급이나 직책의 명칭에 의하여 형식적으로 판단해서는 안 된다. 대법원은 조직의 규모, 업무 분장, 실질적인 권한 부여 여부 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단해야 한다는 입장을 견지하고 있다.

(2) 권한 행사의 실질성

- 내부적인 결재 과정에서 단순한 의견 개진이나 초안 작성에 그치는 자는 여기에 해당하지 않는다. 인사노무관리에 있어서 독자적인 결정 권한을 가지거나, 적어도 사용자의 결정에 실질적인 영향력을 미치는 권한과 책임을 대외적으로 행사하는 수준에 이르러야 한다.

IV. <항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자>에 관한 판례법리

1. 개념적 정의와 취지

- 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자란 그 직무상의 권한과 책임의 성격이 노동조합의 조합원으로서 의무와 임무에 직접적으로 충돌하는 자를 의미한다. 이는 인사노무 부서에 근무하는 근로자나 비서, 경비원 등 업무의 성격상 사용자의 핵심 비밀에 접근할 수 있는 자들을 배제하여 노사 간의 명확한 경계를 설정하기 위함이다.

2. 실질적 판단 기준

(1) 직무 내용과 권한의 성격

- 대법원은 해당 근로자가 수행하는 직무의 내용이 사용자의 방침이나 명령을 직접 집행하는 관계에 있는지, 혹은 인사·노무·경리·기획 등 사용자의 핵심적인 경영 비밀이나 노사관계 전략에 관한 정보에 항시적으로 접근할 수 있는 업무인지 여부를 기준으로 삼는다.

(2) 조합원 지위와의 양립 불가능성

- 노동조합의 조합원으로서 성실히 노조 활동을 수행하는 것과 그가 담당하는 직무를 충실히 수행하는 것이 서로 양립하기 어려운 긴장 관계에 있는 경우에 한하여 이익대표자성이 인정된다. 대법원은 이를 판단할 때 근로시간의 배치, 노사교섭 시의 역할 등을 종합적으로 고려한다.

V. 사안의 적용

1. 실질적 판단 원칙의 적용

- 앞서 살핀 판례법리에 따르면 사안의 인물들이 노동조합 가입이 제한되는 자에 해당하는지를 규명하기 위해서는 형식적인 취업규칙이나 규약의 명칭만으로 단정해서는 안 된다. 실질적인 업무 내용과 지휘·감독 권한의 유무를 개별적이고 구체적으로 대조하여 평가해야 한다.

2. 가입 자격 제한의 한계

- 인사나 경리 부서에 근무한다는 이유만으로 직무의 구체적인 성격을 묻지 않고 일괄적으로 가입 자격을 박탈하는 것은 타당하지 않다. 단순 보조 업무를 담당하는 하위 직급 근로자의 경우 사용자의 이익을 대표하여 행동한다고 보기 어려우므로 이들의 단결권 역시 보장받아야 한다.

VI. 결론

- 대법원 판례는 노동조합 참가 금지 대상자인 사용자 및 이익대표자를 판단할 때 직급이나 부서의 명칭 등 형식적인 기준을 철저히 배제하고 실질적인 직무의 내용, 권한과 책임의 정도, 조합원 지위와의 양립 불가능성 등을 기준으로 종합적으로 판단한다. 따라서 노조법상 단결권 보장이라는 기본권적 취지와 노동조합의 자주성 확보라는 공익적 가치가 균형을 이루도록 실질적인 법리 적용이 이루어져야 한다.

<제14장 쟁의행위.제01절 쟁의행위 주체의 정당성>

[기출][2][2013-1-1]지부노동조합 쟁의행위의 주체적 정당성

《【문제1】 A회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A회사지부(이하 지부노동조합이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 지부노동조합의 쟁의행위가 주체 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 지부노동조합 쟁의행위의 주체적 정당성

I 문제의 제기

- 사안은 경기불황을 이유로 일부 사업을 축소한 A회사의 지부노동조합이 사업 축소 외 그 축소에 따른 근로조건의 처우에 관한 교섭을 요구하였으나, A회사는 관련된 일체의 사항은 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 교섭을 거부하자, 이에 따라 지부노동조합이 쟁의행위에 돌입한 상황이다. 본 사안은 <설립신고를 하지 않은 지부노동조합이 독자적인 쟁의행위의 주체가 될 수 있는지>, <노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 보호받는 노동조합의 범위에 포함되는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 지부노동조합이 쟁의행위의 주체로서 정당성을 갖추었는지에 대해 논한다.

II 쟁의행위 주체의 정당성 요건

1. 노동조합의 정의와 요건

(1) 실질적 요건

- 노조법 제2조 제4호는 노동조합을 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체로 정의한다.

(2) 형식적 요건

- 노조법 제10조 제1항에 따라 노동조합을 설립하고자 하는 자는 행정관청에 설립신고서를 제출하여야 한다. 설립신고를 마치지 않은 단체는 노조법 제7조 제1항에 따라 노동조합이라는 명칭을 사용할 수 없으며, 노조법상 노동조합으로서의 권리를 온전히 행사하는 데 제약이 따른다.

2. 산별노조 하부조직의 법적 지위

(1) 법적 성격

- 기업별 노동조합이 아닌 전국단위 산업별 노동조합의 지부나 분회는 원칙적으로 산별노조의 내부 조직에 불과하다. 그러나 예외적으로 독자적인 규약과 집행기구를 갖추고 독립된 단체로서 활동하는 경우 법인격 없는 사단으로서의 실체를 가질 수 있다.

(2) 단체교섭 및 쟁의행위 역량

- 판례는 지부·분회와 같은 하부조직이 독자적인 규약과 집행기구를 가지고 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 갖추고 있다면, 해당 하부조직이 별도의 설립신고를 하지 않았더라도 쟁의행위의 주체가 될 수 있다고 본다.

III 설립신고 없는 지부의 쟁의행위 주체성

1. 노조법상 보호받는 노동조합의 범위

(1) 판례의 태도

- 대법원은 노조법 제7조 제1항이 설립신고를 하지 않은 조합의 쟁의행위를 전면적으로 금지하는 취지는 아니라고 판단한다. 즉, 설립신고를 하지 않아 노조법상 명칭을 사용할 수 없는 이른바 법외노조라 하더라도, 헌법 제33조 제1항이 보장하는 노동3권의 향유 주체가 될 수 있다는 점을 명확히 하고 있다.

(2) 실질적 결사체의 인정

- 노동조합으로서의 실질(자주성, 목적성, 단체성 등)을 갖추고 있다면, 설립신고라는 형식적 요건을 결여하였다는 이유만으로 그 단체가 수행하는 쟁의행위의 주체성을 부인할 수 없다. 이는 근로자의 기본권 보장이라는 측면에서 긍정된다.

2. 주체적 정당성의 판단 기준

(1) 자주적 의사결정 구조

- 쟁의행위의 주체가 되기 위해서는 해당 조직이 상부 단체로부터 독립하여 자신의 의사결정에 따라 행동할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

(2) 단체교섭과의 연계성

- 쟁의행위는 단체교섭의 효율적 달성을 위한 수단이므로, 교섭을 요구하고 이를 관철하기 위한 실질적인 조직 체계를 갖춘 단체여야 한다.

IV 사안의 적용

1. 지부노동조합의 실체적 요건 검토

- 사안의 지부노동조합은 전국금속산업노동조합의 하부조직이지만, 독립된 규약과 집행기구를 두고 있다. 이는 산별노조의 내부 조직을 넘어 법인격 없는 사단으로서의 실질을 갖추었음을 의미한다. 또한, A회사 내 가입자격이 있는 모든 근로자가 참여하여 조직적 기초가 견고하다.

2. 설립신고 결여의 영향 분석

- 지부노동조합이 노동조합설립신고를 하지 않은 것은 사실이나, 앞서 살펴본 판례의 태도에 비추어 볼 때 이는 쟁의행위 주체로서의 정당성을 상실시키는 결정적 결함이 아니다. 실질적인 자주적 단결체로서 헌법상 노동3권의 주체가 될 수 있으므로, 설립신고가 없더라도 쟁의행위의 주체가 될 자격이 충분하다.

3. 검토

- 지부노동조합은 독자적인 집행기구와 규약을 통해 독립적인 의사결정이 가능한 조직이며, 쟁의행위의 목적인 근로조건 협의를 위한 교섭 주체로서의 성격을 명확히 하고 있다. 따라서 주체 면에서의 정당성은 인정된다.

V. 결론

- 대법원 판례의 확립된 견해에 따르면, 초기업노동조합의 하부조직인 지부가 독자적인 규약과 집행기구를 갖추고 실질적인 단체로서 활동하고 있다면 설립신고 여부와 관계없이 쟁의행위의 주체가 될 수 있다. 사안의 지부노동조합은 비록 설립신고는 하지 않았으나 독립된 운영 체계를 갖추고 있으므로, 쟁의행위의 주체로서 정당성을 가진다고 판단된다.

<제14장 쟁의행위.제02절 쟁의행위 목적의 정당성>

[기출][2][2013-1-2]지부노동조합 쟁의행위의 목적적 정당성

《【문제1】 A회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A회사지부(이하 지부노동조합이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 지부노동조합의 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 지부노동조합 쟁의행위의 목적적 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 경기불황을 이유로 일부 사업을 축소한 A회사의 지부노동조합이 사업 축소 외 그 축소에 따른 근로조건에 대한 교섭을 요구하였으나, A회사는 관련된 일체의 사항은 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 교섭을 거부하자, 이에 따라 지부노동조합이 쟁의행위에 돌입한 상황이다. 쟁점으로 <사용자의 경영상 결정이라 하더라도 그 결정이 근로자의 근로조건과 밀접한 관련이 있는 경우 단체교섭의 대상이 될 수 있는지>, <이를 관철하기 위한 쟁의행위가 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 지부노동조합이 근로조건 처우 협의를 요구하며 돌입한 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 판례를 중심으로 논한다.

II. 쟁의행위 목적의 정당성 일반론

1. 쟁의행위 목적의 의미

- 쟁의행위가 정당하기 위해서는 그 목적이 근로조건 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모하기 위한 것이어야 한다. 이는 단체교섭을 통해 해결 가능한 사항이어야 함을 전제로 한다.

2. 경영권과 단체교섭의 관계

(1) 경영사항의 원칙적 지위

- 판례는 경영권이 헌법 제15조에 근거한 사용자의 권리임을 인정한다. 따라서 경영주체에 의한 고도의 경영상 결단에 속하는 사항은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없으며, 노동조합이 이를 반대하기 위한 목적으로 쟁의행위를 하는 것은 정당성을 인정받기 어렵다.

(2) 예외적 교섭 대상성

- 경영상 결정이라 하더라도 그 내용이 근로자의 근로조건(임금, 근로시간, 고용안정 등)에 직접적인 영향을 미치거나 밀접하게 연관된 경우에는 그 범위 내에서 단체교섭의 대상이 될 수 있다.

III. 구조조정 및 경영상 결정과 쟁의행위의 목적

1. 구조조정 결정 자체에 대한 반대

- 판례는 기업의 구조조정, 사업소 폐지, 일부 라인의 축소 등 경영체제의 개편 결정 그 자체는 사용자의 고도의 경영상 결단에 속하는 사항으로 본다. 따라서 노동조합이 이러한 결정 자체의 철회를 목적으로 하는 쟁의행위는 목적의 정당성을 상실한다.

2. 근로조건 및 처우에 관한 협의 요구

(1) 판례의 태도

- 판례에 따르면 사용자의 경영권 행사로 인해 근로자의 지위나 근로조건에 변동이 초래되는 경우, 사용자는 그로 인해 발생하는 실직 대책이나 근로조건 변경 등에 관하여 노동조합과 성실히 협의할 의무가 있다. 이는 근로조건 유지·개선이라는 노동조합의 본질적 목적에 부합하기 때문이다.

(2) 목적의 정당성 인정 범위

- 구조조정의 실시 여부 그 자체를 저지하려는 것이 아니라, 그 실시로 인하여 발생할 근로자들의 실직 방지, 전보, 퇴직금 가산, 재교육 등 이른바 결과에 따른 처우에 관한 사항을 요구하는 쟁의행위는 목적의 정당성이 긍정된다.

IV. 사안의 적용

1. 쟁의행위 목적의 구체적 성격

- 사안에서 지부노동조합은 A회사의 생산라인 축소 내지 폐지 결정 자체에 대해서는 반대하지 않았다. 대신 그 결정에 따라 실직 대상이 될 수 있는 조합원들과 남게 될 조합원들의 근로조건 및 처우에 관한 협의를 요구하였다. 이는 경영권의 본질적인 내용을 침해하는 것이 아니라, 경영상 결정에 수반되는 근로조건 변동에 다루는 것이다.

2. 단체교섭 거부의 부당성

- A회사는 일체의 사항이 경영사항이라 주장하며 교섭을 거부하였으나, 판례의 취지에 비추어 볼 때 실직 대책이나 근로조건 처우는 명백히 단체교섭의 대상이 된다. 따라서 지부노동조합이 정당한 교섭 요구사항을 관철하기 위해 쟁의행위에 돌입한 것은 헌법 및 노조법상 보장된 노동3권의 정당한 행사로 볼 수 있다.

3. 검토

- 지부노동조합의 요구사항은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상 및 근로조건 유지·개선이라는 노조법상 목적에 부합한다. 특히 경영권의 범위를 존중하면서도 그 결과로 인한 근로자의 피해를 최소화하려는 목적이므로 목적의 정당성은 충분히 인정된다.

V. 결론

- 대법원 판례는 경영상 결정 자체는 교섭 대상이 아니라고 보나, 그 결정으로 인한 근로조건 변경이나 실직 대책 등은 단체교섭의 대상에 해당한다고 판시하고 있다. 사안의 지부노동조합은 라인 축소 자체를 반대하는 것이 아니라 그에 따른 조합원의 처우에 관한 협의를 요구하며 쟁의행위를 하였으므로, 이는 목적 면에서 정당한 쟁의행위에 해당한다.

<제11장 노동조합.제06절 노동조합의 내부통제권>

[기출][2][2013~2]조합의 지지 정당 결정에 반하여 다른 정당을 지지한 조합원에 대한 제명처분의 효력

《[문제2] A노동조합은 총회의 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 하였다. A노동조합의 조합원 甲은 A노동조합의 의결에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였다. 이에 A노동조합은 규약 제35조 총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다.에 따라 조합원 甲을 정당한 절차를 거쳐 제명하였다. 제명처분의 법적 효력에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제2> 조합의 지지 정당 결정에 반하여 다른 정당을 지지한 조합원에 대한 제명처분의 효력

I. 문제의 제기

- 사안에서 A노동조합이 총회 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 결의하였음에도 조합원 甲이 이에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였고, A노동조합이 이를 이유로 甲을 제명한 상황이다. 쟁점으로 <노동조합이 가질 수 있는 단체로서의 자주적 통제권의 한계와 조합원 개인이 가지는 정당 지지 및 정치활동의 자유가 충돌할 때 어떻게 해야할 지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 노동조합의 정치활동 권한의 한계와 조합원의 정치적 자유 및 통제권 행사 요건을 검토하고 사안에 적용하여 제명처분의 효력을 설명한다.

II. 노동조합의 정치활동과 조합원 통제권의 한계

1. 노동조합의 정치활동 권한

(1) 정치활동의 허용 여부

- 노동조합은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 하므로, 조합원의 이익에 영향을 미치는 법 제정이나 정책 결정에 관여하기 위해 정치활동을 할 수 있다. 따라서 총회 등의 의결을 통해 특정 정당을 지지하거나, 선거운동을 전개하기로 결의하는 것은 원칙적으로 노동조합의 활동 범위에 속한다.

(2) 조합원에 대한 강제성의 한계

- 노동조합이 특정 정당을 지지하기로 결의하였다고 하더라도, 이는 조합원 개개인에게 구속력을 미치는 범위에서 한계를 가진다. 정치적 의견의 표명이나 투표 행위 등은 헌법상 보장된 사상과 양심의 자유, 참정권의 본질적 영역에 속하므로 노동조합이 이를 조합원에게 일방적으로 강제할 수 없다.

2. 노동조합의 내부 통제권과 제명의 제한

(1) 조합 내부 통제권의 의의

- 노동조합은 자주적인 단체로서 조직의 단결과 규율을 유지하기 위해 규약에 따라 조합원을 제재할 수 있는 통제권을 가진다. 이 통제권은 노동조합의 조직 유지에 필수적인 권한으로 인정된다.

(2) 통제권 행사의 한계

- 내부 통제권은 무한정 인정되는 것이 아니며 사법심사의 대상이 된다. 특히, 조합원의 신분을 박탈하는 제명은 노동조합의 통제권 행사 중 가장 무거운 징계 처분이므로 극히 신중하게 이루어져야 한다. 판례는 조합원 개인의 헌법상 기본권을 침해하거나 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 통제권의 행사는 무효라고 판단한다.

III. 정치적 결의 위반과 제명의 효력에 관한 판례법리

1. 조합원의 정치적 자유 보장

- 대법원은 정당에 대한 지지와 선거에서의 투표 행위는 조합원 개인의 정치적 신념과 양심에 따라 자유롭게 결정할 사항이라고 판시한다. 노동조합이 다수결의 원칙에 따라 특정 정당을 지지하기로 결의하였다 하더라도, 조합원 개개인에게 그 결의에 따르도록 강제하거나 이와 다른 정치적 입장을 취한 조합원을 처벌하는 것은 근로자의 자주적 단결권을 보장하고자 하는 노조법의 취지에 반한다.

2. 제명처분의 정당성 판단 기준

- 노동조합의 결의에 위반하여 다른 정당의 선거운동을 하였다는 이유로 조합원을 제명하는 처분은 조합원의 참정권과 사상의 자유를 침해하는 행위로서 그 정당성이 부정된다. 대법원은 조합원의 정치적 행동이 노동조합의 직접적인 존립을 위태롭게 하거나 객관적인 활동을 본질적으로 방해하지 않는 한, 단지 조합의 정치적 방침과 궤를 달리했다는 사정만으로 단결 세력에서 배제하는 제명 처분을 내리는 것은 통제권의 한계를 일탈하여 무효라고 본다.

IV. 사안의 적용

1. A노동조합 결의의 구속력 범위

- A노동조합이 총회를 거쳐 특정 정당을 지지하기로 결의한 자체는 적법하지만, 이 결의가 조합원 甲의 개인적 참정권과 정당 선택의 자유를 제한하는 효력까지 가질 수는 없다. 甲이 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 한 것은 헌법상 보장된 정치적 기본권의 행사 영역이다.

2. 제명처분의 실제적 법적 효력

(1) 규약 제35조의 한계

- A노동조합은 '총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다'는 규약 제35조를 근거로 내세웠으나, 그 의결의 내용이 조합원 개인의 신념과 양심의 자유를 침해하는 경우라면 규약상의 제명 규정이 존재하고 정당한 절차를 거쳤더라도 그 제명처분은 실제적 정당성을 결여한 것이 된다.

(2) 조직 존립 저해 여부 검토

- 甲의 독자적인 선거운동이 A노동조합의 노조법상 본질적 존립을 해치거나 경제적·사회적 활동을 실질적으로 방해하였다는 구체적인 사정이 존재하지 않는다. 단순히 노동조합의 의결 방향과 다른 정당을 지지했다는 사실만으로 甲의 조합원 신분을 박탈하는 제명 처분을 단행한 것은 징계 양정상 현저히 타당성을 잃은 통제권의 남용이다.

V. 결론

- 노동조합의 제명 처분은 조합의 단결 유지를 위한 통제권의 행사로서 존중되어야 하나, 조합원 개인이 가지는 참정권이나 정치적 선택의 자유와 같은 기본권을 본질적으로 침해할 수 없다. 사안의 甲이 조합 결의에 반하여 다른 정당의 선거운동을 한 행위는 조합의 존립을 위태롭게 하지 않는 한 징계 사유가 될 수 없다. 따라서 이를 이유로 단행된 A노동조합의 제명처분은 내부 통제권의 한계를 일탈·남용한 것으로서 법적으로 무효이다.

<제13장 단체협약.제05절 단체협약의 해석>

[기출][2][2014-1-1]특별단체협약상 정리해고에 대한 합의 조항을 협의로 변형 해석할 수 있는지 여부

《[문제1] 자동차부품을 제조 및 판매하는 A회사는 B공단에 위치하고 있다. A회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A회사는 사업장을 B공단에서 약 30km 떨어진 C공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다.는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 처분문서인 단체협약의 해석 원칙에 비추어 위 단체협약상의 합의의 의미를 협의로 해석할 수 있는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 특별단체협약상 정리해고에 대한 합의 조항을 협의로 변형 해석할 수 있는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 A회사와 노동조합이 고용보장을 위해 정리해고 등 구조조정을 실시할 경우 노동조합과 합의하여야 한다고 특별단체협약을 체결하였으나, A회사가 해당 합의를 단순한 의견수렴 절차인 협의로 축소 해석하고 일방적으로 해고를 단행한 상황이다. 쟁점으로 <처분문서에 해당하는 단체협약의 해석 원칙에 비추어 명문의 규정인 합의를 협의로 변형 해석하는 것이 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분문서의 해석 원칙 및 단체협약상 합의와 협의의 구별 법리를 살펴보고 이를 사안에 적용하여 해석의 타당성을 논한다.

II. 단체협약의 해석 원칙과 합의 및 협의의 구별 법리

1. 처분문서로서의 단체협약 해석 원칙

(1) 객관적·문언적 해석의 원칙

- 단체협약은 노사 간의 권리·의무를 규율하는 처분문서이므로, 그 내용을 해석할 때는 명문의 규정이 명확하게 존재한다면 자의적 해석을 배제하고 문언의 객관적인 의미 그대로 해석하는 것이 원칙이다.

(2) 근로자 불이익 해석 금지

- 근로조건의 유지·개선이라는 단체협약 제도의 기본 취지상, 명문화되어 있는 조항을 합리적 이유 없이 축소하거나 근로자에게 불리한 방향으로 변형하여 해석하는 것은 허용되지 않는다.

2. 단체협약상 합의와 협의의 구별 법리

(1) 의견의 합치를 요하는 합의

- 단체협약상 합의는 단순히 의견을 교환하는 수준을 넘어 노사 간 의견의 합치 즉, 동의를 얻어야만 해당 조치가 법적 효력을 가짐을 의미한다. 따라서 합의 없이 단행한 조치는 원칙적으로 무효다.

(2) 의견 수렴에 그치는 협의

- 반면 협의는 사용자가 조치를 취하기 전에 노동조합의 의견을 성실히 수렴하여 참고하는 절차적 구속만을 의미하므로, 의견 일치에 도달하지 못하더라도 협의를 거쳤다면 사용자의 일방적 시행이 가능하다.

III. 사안의 적용

1. 특별단체협약상 명문 규정의 한계

(1) 합의라는 문언의 명확성

- 사안의 특별단체협약 제2조는 '정리해고 등을 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다'고 명확히 규정하고 있다. 노사가 협의가 아닌 합의라는 용어를 명시한 것은 정리해고권 행사에 관하여 노동조합의 동의를 받겠다는 노사 간 의사 합의로 해석해야 한다.

(2) 변형 해석의 불가능성

- A회사는 정리해고가 경영권에 속한다는 이유로 합의를 협의로 축소하려 하나, 이는 명문에 반하여 근로자에게 불리하게 변형 해석하는 것으로서 처분문서의 해석 원칙에 정면으로 위반되어 허용될 수 없다.

2. 동의권 남용 및 특별한 사정의 부존재

(1) 신의성실의 원칙에 따른 한계

- 노동조합이 합리적 이유 없이 해고를 무작정 반대하거나 교섭을 전면 거부하는 등 동의권을 남용한 예외적 경우에는 합의를 결여한 징계나 해고도 유효할 수 있다.

(2) 사안의 경우

- A회사는 정리해고가 교섭 대상이 아니라는 독단적 판단하에 노동조합과 실질적인 교섭을 거치지 않고 일방적으로 정리해고를 감행하였다. 노동조합이 동의권을 남용하였다고 볼 특별한 사정이 없으므로, 합의 없는 해고는 단체협약 위반으로 무효다.

IV. 결론

- 단체협약은 처분문서로서 명문에 반하여 근로자에게 불리하게 변형 해석할 수 없다. 따라서 A회사의 특별단체협약에 규정된 정리해고 시 노동조합과의 합의 요건을 협의로 축소 해석하는 것은 법리적으로 허용되지 않는다. A회사는 스스로 체결한 특별단체협약에 따라 노동조합과의 실질적 합의를 거쳤어야 한다. 결국 합의를 협의로 해석할 수 없으므로, 아무런 합의 과정 없이 단행된 A회사의 정리해고는 특별단체협약 제2조를 위반한 처분으로서 법적 효력이 인정되지 않는 무효의 처분이다.

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출][2][2014-1-2]단체협약상 규정된 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성

《[문제1] 자동차부품을 제조 및 판매하는 A회사는 B공단에 위치하고 있다. A회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A회사는 사업장을 B공단에서 약 30km 떨어진 C공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다.는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 위 단체협약상의 합의 없이 실시한 정리해고는 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 단체협약상 규정된 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성

I. 문제 제기

- 사안은 경영상 어려움에 대처하기 위해 사업장을 이전하는 A회사가 구조조정시 노동조합과 합의한다는 특별단체협약을 체결하고도 그 합의 없이 정리해고를 실시한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약상의 합의 규정에도 불구하고, A회사가 노동조합과의 합의 없이 실시한 정리해고가 유효한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체협약의 구속력과 정리해고의 요건과 관련하여 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성에 대해 논한다.

II. 단체협약의 효력 및 정리해고 요건

1. 단체협약의 구속력

- 노동조합 및 노동관계조정법 제33조는 단체협약의 규범적 효력을 규정하며, 단체협약은 사용자 및 노동조합에 대해 구속력을 가진다. 따라서 단체협약에 명시된 내용은 특별한 사정이 없는 한 당사자를 구속하며, 이를 위반하는 행위는 위법하다.

2. 정리해고의 요건

- 근로기준법 제24조는 정리해고의 정당성을 인정하기 위한 다음 요건들을 규정한다.

(1) 경영상 필요성

- 해고를 할 만한 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다.

(2) 해고 회피 노력

- 해고를 피하기 위한 노력을 다해야 한다.

(3) 합리적이고 공정한 해고 기준

- 해고 대상자 선정에 합리적이고 공정한 기준을 적용해야 하며, 이에 따라 대상자를 선정해야 한다.

(4) 근로자 대표와의 성실한 협의

- 해고를 피하기 위한 방법과 해고 기준 등에 관하여 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(없는 경우 근로자 대표)에게 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의해야 한다.

3. 단체협약상 정리해고 규정의 효력

- 대법원은 단체협약에 정리해고의 실시를 위해서는 노동조합과의 합의가 있어야 한다고 규정된 경우, 이는 근로기준법 제24조 제3항의 성실한 협의의 의무를 넘어서는 것으로, 사용자의 해고권 행사에 대한 절차적 또는 실체적 제한을 가한 것으로 본다. 즉, 이러한 합의 조항은 유효하며, 사용자는 노동조합의 합의 없이는 정리해고를 실시할 수 없다.

III. 사안의 적용

- A회사가 단체협약상의 합의 없이 실시한 정리해고가 유효한지 검토한다.

1. 단체협약상 합의 조항의 유효성

- 사안의 단체협약에는 구조조정과 관련하여 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다고 명시되어 있다. 이 조항은 A회사가 정리해고를 실시하려면 반드시 노동조합의 동의를 얻어야 한다는 절차적 제한을 설정한 것이다. 이러한 단체협약 조항은 근로자의 고용 안정이라는 중요한 목적을 위해 체결된 것으로서 유효하다. 정리해고의 실시 여부가 단체교섭의 대상이 아니라는 A회사의 주장은 단체협약의 구속력을 부정하는 것이므로 타당하지 않다. 단체협약은 법률이 정한 최소한의 기준을 상회하는 근로조건 등을 정할 수 있다.

2. 단체협약 위반의 효력

- A회사는 노동조합과의 합의 없이 2014년 6월 정리해고를 실시했다. 이는 유효한 단체협약상의 합의 의무를 명백히 위반한 것이다. 단체협약에 정리해고 시 노동조합의 합의를 거치도록 규정되어 있는데도 사용자가 이러한 절차를 거치지 않고 정리해고를 단행한 경우, 그 정리해고는 절차적 정당성을 결여하여 무효이다.

3. 경영상 필요성 등 다른 정리해고 요건의 불문

- 단체협약상의 합의 의무는 근로기준법상 정리해고의 요건(경영상 필요성, 해고 회피 노력, 공정한 기준, 성실한 협의) 외에 추가적으로 요구되는 절차적 요건이다. 따라서 A회사가 경영상 필요성이 인정되고 해고 회피 노력을 다했더라도, 단체협약상 합의라는 절차를 거치지 않았다면 그 정리해고는 절차적 하자로 인해 정당성을 상실한다.

IV. 결론

- 위 단체협약상의 합의 없이 실시한 A회사의 정리해고는 유효하지 않다. 단체협약상의 합의 조항은 정리해고 실시를 위한 필수적인 절차적 요건으로서 유효하며, 이를 위반하여 노동조합의 합의 없이 실시한 정리해고는 절차적 정당성을 결여하여 위법하다.

《【문제2】 사용자의 언론의 자유와 관련하여 부당노동행위의 성립 여부에 대한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

I. 사용자의 언론의 자유의 의미

- 사용자의 언론의 자유란 헌법 제21조 제1항에 근거하여 사용자도 자신의 의사나 의견을 표현할 자유를 가지는 것을 의미한다. 특히, 노동관계 영역에서 사용자는 경영정책이나 노사관계 방향, 노동조합의 활동 등에 관하여 의견을 표명할 수 있다. 그러나 사용자의 언론의 자유는 헌법 제33조가 보장하는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동 3권과 충돌할 가능성이 있다. 따라서 노동관계 영역에서 사용자의 언론의 자유는 절대적이지 않으며, 근로자의 단결권을 실질적으로 침해하거나 노동조합의 자주적 운영에 개입하는 수준에 이르는 경우에는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조에서 규정하는 부당노동행위로 평가된다.

II. 사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

1. 헌법상 기본권으로서의 언론의 자유

- 헌법상 언론·출판의 자유는 표현의 자유의 핵심적 부분으로서, 사인인 사용자에게도 원칙적으로 보장된다. 사용자는 경영상 판단이나 노사관계에 대한 자신의 견해를 자유롭게 표현할 권리가 있으며, 노동조합이나 근로자 역시 이에 대하여 반대 의견을 제시할 수 있다.

2. 노동 3권과의 충돌 및 규제

- 노조법은 근로자의 단결권과 단체교섭권을 보장하기 위하여 사용자의 부당노동행위를 금지하고 있다(노조법 제81조). 사용자의 언론활동이 이러한 노동 3권의 본질적 내용을 침해하거나, 근로자의 단결체 형성·운영에 부당하게 영향을 미치는 경우에는 언론의 자유의 한계를 넘어 부당노동행위로 평가된다. 따라서 노동관계 영역에서는 사용자의 언론의 자유가 근로자의 단결권과 충돌할 때, 헌법상 기본권의 상호 조화를 위해 표현의 방법과 내용, 시기, 맥락을 종합적으로 고려하여 한계를 설정한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

III. 부당노동행위 성립 여부에 대한 판례법리

1. 발언의 정당성 판단 기준

(1) 의견 표명 행위와 지배·개입 행위의 구별 기준

- 대법원은 사용자가 노동조합 또는 근로자의 단결권 행사에 관하여 단순한 의견이나 견해를 표명하는 것은 원칙적으로 언론의 자유의 범위 내에 속하지만, 그 발언이 근로자의 단결권 행사에 실질적으로 영향을 미치거나 노조의 자주성을 침해하는 경우에는 부당노동행위로 평가된다고 본다. 즉, <단순한 의견 표명인지>, 아니면 <지배·개입 의도 하에 영향력을 행사한 행위인지>가 구별의 핵심 기준이다.

(2) 발언의 내용적 측면

- 판례는 발언의 내용이 노조의 설립이나 가입을 방해하거나 특정 노조를 비난·배척하는 등 근로자에게 심리적 압박을 가하는 내용일 경우 부당노동행위로 본다. 반면, 객관적 사실이나 일반적인 경영상 의견 표명에 그치는 경우에는 허용된다.

(3) 발언의 방법 및 시기적 측면

- 동일한 내용이라도 그 발언이 이루어진 방법과 시기에 따라 평가가 달라진다. 예를 들어, 사용자가 지위나 권한을 이용하여 회의나 업무시간 중에 근로자들을 강제로 모이게 한 뒤 발언을 하였다면 부당노동행위의 개입성이 인정될 가능성이 크다. 반면, 사적 대화나 비공식적 발언으로 이루어진 경우에는 언론의 자유의 범위 내에서 보호될 수 있다. 또한, 노동조합 설립 직전이나 단체교섭 진행 중 등 노사관계가 민감한 시기에는 동일한 발언이라도 그 영향력이 증폭되어 부당노동행위로 평가될 가능성이 높다.

2. 구체적인 사례를 통한 판단

(1) 노동조합 설립 단계에서의 발언

- 대법원은 사용자가 노동조합의 결성을 저지하기 위하여 종용, 회유, 압박 등의 언행을 한 경우에는 부당노동행위에 해당한다고 본다. 특히, 사용자가 근로자들에게 '노조에 가입하면 인사상 불이익이 있다'거나 '회사의 발전에 방해가 된다'는 식의 발언을 하는 경우, 이는 단순한 의견 표명을 넘어 근로자의 자유로운 단결권 행사를 제약하는 행위로 본다.

(2) 교섭 중 사용자측 교섭위원의 발언

- 단체교섭 과정에서 사용자측 대표가 '노조가 요구를 철회하지 않으면 구조조정이 불가피하다'는 발언을 한 경우, 발언의 전체 맥락상 노조의 정당한 교섭활동을 위축시키려는 의도가 인정되면 부당노동행위로 판단된다. 그러나 단순히 경영상 불가피한 사정을 설명하는 수준이라면 부당노동행위로 보지 않는다.

(3) 구조조정 관련 발언

- 회사가 경영난을 이유로 조합활동 자체를 요청하는 발언을 한 경우, 그 내용이 객관적 사실을 전달하는 데 그친다면 허용되지만, '노조 활동이 계속되면 감원이 불가피하다'는 등 위협적·강요적 표현을 사용한 경우에는 부당노동행위로 본다.

(4) 선거 개입 발언

- 사용자가 조합 임원 선거 과정에서 특정 후보를 지지하거나 반대하는 취지의 발언을 한 경우, 이는 명백히 조합의 자주적 운영에 대한 개입으로서 부당노동행위에 해당한다. 다만, 후보자 개인에 대한 일반적인 인사평거나 근무태도에 관한 객관적 사실을 언급한 정도라면 부당노동행위로 보지 않는다.

IV. 결론

- 사용자의 언론의 자유는 헌법상 보장된 기본권으로서 존중되어야 하지만, 노동관계 영역에서는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권이라는 노동 3권과 조화를 이루어야 한다. 대법원 판례는 사용자의 발언이 ① 그 내용이 노동조합의 자주성을 침해하거나, ② 근로자의 단결권 행사에 실질적 영향을 미치며, ③ 그 시기나 방법이 부당한 압박 또는 개입으로 평가될 수 있을 때 부당노동행위로 본다. 결국, 사용자의 언론의 자유는 근로자의 자유로운 의사 형성과 단결권을 존중하는 범위 내에서만 행사될 수 있으며, 이를 넘어 근로자의 조직 형성이나 조합활동에 영향을 미치는 경우에는 노조법 제81조 제4호의 지배·개입형 부당노동행위로서 제재 대상이 된다. 즉, 표현의 자유와 노동 3권은 상호 절충적 관계에 있으며, 판례는 그 조화로운 한계를 구체적 사안별로 판단하고 있다.

<제15장 부당노동행위.제02절 불이익취급>

[기출][2][2015-1]사내 무단 유인물 배포를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급 부당노동행위 성립 여부

《[문제1] 근로자 甲은 A회사에 입사하여 근무하던 중 2015년 3월 A회사의 노동조합의 조합장 선거에 입후보하였다. 노동조합의 조합장 선거에는 근로자 甲을 비롯하여 총 4명이 입후보하여 선거운동을 진행하였으나, 선거운동과정에서 근로자 甲은 조합장에 당선될 가능성이 없음을 알고 스스로 후보를 사퇴하였다.

그런데 근로자 甲은 다른 후보자가 자신의 사퇴이유를 왜곡하여 선거운동에 이용하고 있다는 사실을 알고 이를 바로잡기 위하여 A회사의 승인을 받지 아니한 채, 직접 작성한 300여 매의 유인물을 점심시간을 이용하여 조합원들에게 배포하였다. 이후 A회사는 근로자 甲의 행위가 단체협약 제10조에 위반되고, 징계해고 사유를 규정하고 있는 취업규칙 제92조(단체협약 제50조와 동일)에 해당한다고 보아 근로자 甲을 징계해고하였다.

「단체협약 제10조(조합활동의 사전승인)」

• 노조는 회사구내에 있어서 게시 혹은 인쇄물의 첨부 및 배부토록 할 때는 1일 전에 회사의 승인을 얻어야 한다.

「단체협약 제50조(징계해고사유)」 및 「취업규칙 제92조(징계해고사유)」

• 회사 내에서 무단으로 문서, 도서 등의 배포나 부착 또는 시위, 집회의 선동, 유언비어 살포 등의 행위

근로자 甲은 A회사가 징계해고한 것은 정당한 조합활동을 이유로 한 불이익취급의 부당노동행위라고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (50점)》

<문제1> 사내 무단 유인물 배포를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급 부당노동행위 성립 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 근로자 甲은 노동조합 조합장 선거와 관련하여 회사의 사전승인을 받지 않고 유인물을 배포하였다는 이유로 단체협약 및 취업규칙 위반을 근거로 징계해고를 당하였고, 이에 대하여 정당한 조합활동을 이유로 한 불이익취급의 부당노동행위라고 주장하고 있다. 쟁점으로 <근로자 甲의 유인물 배포행위가 정당한 조합활동에 해당하는지>, <이를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급의 부당노동행위 성립 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논한다.

II. 징계해고의 정당성

1. 징계권의 한계

- 사용자의 징계권은 기업질서 유지를 위한 고유의 권한이긴 하나, 이는 무제한적인 것이 아니며 정당한 이유가 있어야 행사할 수 있다. 특히, 근로자의 징계 사유가 노동조합 활동과 관련된 경우, 사용자의 징계권 행사는 근로자의 단체 활동권을 침해하지 않도록 엄격하게 제한된다. 징계가 정당성을 갖기 위해서는 ① 징계 사유의 정당성, ② 징계 양정의 정당성, ③ 징계 절차의 정당성을 모두 충족해야 한다.

2. 노동조합 활동에 대한 징계의 정당성 판단

- 근로자의 노동조합 활동에 대한 사용자의 징계는 근로자의 정당한 단결권 행사를 위축시킬 수 있으므로, 해당 활동이 정당한지 여부를 먼저 판단해야 한다. 정당한 조합 활동은 사용자에게 피해를 주었더라도 원칙적으로 징계의 대상이 될 수 없다.

(1) 단체협약 등에 규정된 합리적 제한 규정을 위반한 경우

- 단체협약이나 취업규칙은 회사의 시설 내에서의 조합 활동에 대하여 사용자의 시설 관리권을 보장하는 범위 내에서 합리적인 제한을 둘 수 있다. 이러한 합리적인 제한 규정(사전 승인, 시간, 장소 제한 등)을 위반한 경우, 그 위반의 정도가 경미하다면 정당성이 상실되지 않지만, 중대한 위반이거나 회사의 시설 관리권 및 기업 질서에 심대한 지장을 초래한 경우에는 정당성이 부정되어 징계 사유가 될 수 있다.

(2) 사용자의 시설관리권 · 사업 운영에 심대한 지장을 초래하는 경우

- 조합 활동의 내용이나 방법이 사용자의 시설 관리권을 침해하거나, 생산 활동에 지장을 초래하는 정도가 통상적으로 용인되는 범위를 현저히 벗어난 경우에는 정당성을 상실하여 징계 사유가 될 수 있다.

(3) 기타 사회 상규상 허용될 수 없는 행위

- 조합 활동의 일환이라 하더라도, 폭력, 파괴, 명예훼손 등과 같이 사회 상규상 허용될 수 없는 불법적인 행위에 해당하는 경우에는 정당성이 부정된다.

3. 유인물 배포 행위의 정당성 판단

- 유인물 배포는 조합 활동의 자유로운 의사 표현 수단으로서 중요한 정당한 조합 활동의 한 형태이다. 유인물 배포 행위의 정당성 여부는 ① 배포의 목적, ② 배포물의 내용, ③ 배포 시기, ④ 배포 장소 및 방법, ⑤ 사전 승인 조항의 효력 등을 종합적으로 고려하여 판단된다.

(1) 배포의 목적

- 배포의 목적이 근로조건의 개선, 조합의 단결 등 순수한 조합 활동을 위한 것이라면 정당성이 인정된다. 순수한 조합장 선거운동은 정당한 목적에 해당한다.

(2) 배포물의 내용

- 내용이 객관적 사실에 반하거나, 허위 사실을 유포하여 사용자의 명예를 훼손하거나, 공공연하게 비방하는 등의 내용이라면 정당성이 부정된다.

(3) 배포 시기

- 근무시간이 아닌 시간(휴게시간, 비번시간)에 배포된 경우에는 원칙적으로 정당성이 인정된다. 근무시간에 이루어진 경우에는 근로제공 의무 불이행에 해당하여 정당성이 부정될 가능성이 높다. 점심시간이나 휴게시간과 같은 근로시간에 포함되지 않는 시간은 시기적으로 정당성이 인정된다.

(4) 배포 장소

- 회사 구내에서 이루어진 경우에도, 생산 활동에 지장을 주거나 사용자의 시설 관리권에 중대한 침해를 초래하지 않는 한 정당성이 인정된다.

(5) 배포 방법

- 배포 방법이 폭력적이거나 강압적이어서 다른 근로자의 자유를 침해하거나, 정상적인 업무 수행에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 정당성이 부정된다.

(6) 사전 승인 조항의 효력

- 단체협약이나 취업규칙에 유인물 배포의 사전 승인 규정이 있는 경우, 그 규정이 노동조합 활동의 자유를 침해하는 부당한 규정은 아닌지 검토하여야 한다. 판례는 원칙적으로 사전 승인 규정이 정당하다고 보지만, 그 위반이 곧바로 정당성을 상실시키는 것은 아니라고 본다. 즉, 승인을 받지 않았더라도 유인물 배포의 내용, 방법, 시기 등이 정당하다면 징계는 부당할 수 있다.

Ⅲ. 부당노동행위 해당 여부

1. 부당노동행위의 개념

- 부당노동행위는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조에 규정된 사용자의 부당한 단체 활동 침해 행위를 의미한다. 이는 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위한 제도로, 위반 시 행정적(노동위원회 구제) 및 형사적 제재를 받는다.

2. 불이익 취급의 성립 요건

- 불이익취급은 근로자가 노동조합에 가입하거나 조직 또는 정당한 단체행동에 참여했다는 이유로 사용자가 그 근로자에게 해고 등 불이익을 주는 행위를 말한다. 성립 요건은 다음과 같다.

(1) 근로자의 노동조합 활동 또는 정당한 단체행동

- 해당 활동이 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 위배되어 정당성을 상실하지 않아야 부당노동행위의 성립 요건이 된다.

(2) 사용자의 불이익 조치

- 해고, 징계 등 근로자에게 불이익을 주는 사용자의 조치가 있어야 한다.

(3) 부당노동행위 의사(부당노동행위성)

- 사용자에게 노동조합 활동을 이유로 근로자에게 불이익을 주려는 차별 의사(반조합적 의사)가 존재해야 한다. 이는 사용자에게 징계권을 행사할 만한 정당한 경영상의 목적이 있었는지 여부와, 징계의 내용이 노동조합 활동을 위축시키려는 동기에서 비롯되었는지 여부를 종합적으로 판단하여 추정된다.

3. 정당한 조합 활동의 범위

- 부당노동행위의 성립 요건으로서 정당한 조합 활동은 형사법상 면책되는 정당행위의 범위보다 넓다. 노동조합 활동이 형식적으로는 단체협약이나 취업규칙에 위반되더라도, 그 위반의 정도가 경미하고 활동의 본질적 목적이 정당하며 사용자의 기업 질서에 미치는 영향이 미미하다면, 여전히 부당노동행위 구제 절차에서는 정당한 조합 활동으로 인정될 수 있다.

Ⅳ. 사안의 적용

1. 甲의 유인물 배포 행위의 정당성 판단

(1) 목적

- 甲은 다른 후보자가 자신의 사퇴이유를 왜곡하여 선거운동에 이용하고 있다는 사실을 알고 이를 바로잡기 위하여 유인물을 배포하였다. 이는 조합 내부의 선거 과정에서 사실관계를 바로잡으려는 목적이므로 정당한 노동조합 활동의 일환으로 볼 수 있다.

(2) 내용

- 사안에 유인물 내용의 구체적인 명예훼손 여부는 명시되어 있지 않으나, 사퇴이유를 왜곡한 것을 바로잡기 위하여라는 점에서 단순히 허위 사실 유포나 비방 목적이라고 단정하기 어렵다. 만약 내용이 객관적인 사실을 토대로 한 것이라면 더욱 정당성이 인정된다.

(3) 시기

- 점심시간을 이용하여 배포하였다. 이는 업무 외 시간이므로, 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 이루어졌다고 볼 수 있다.

(4) 방법 및 장소

- 유인물 300여 매를 조합원들에게 배포하였다. 물리적인 강제나 폭력은 없었으며, 배포 장소(회사 구내)도 통상적인 조합활동 장소로 볼 수 있다.

(5) 사전 승인 조항 위반 여부

- 단체협약 제10조는 '회사 구내에 있어서 게시 혹은 인쇄물의 첨부 및 배부토록 할 때는 1일 전에 회사의 승인을 얻어야 한다'고 규정하고 있다. 甲은 A회사의 승인을 받지 않았으므로 단체협약상 사전 승인 규정을 위반한 것은 사실이다.

2. 징계해고의 정당성 판단

(1) 사전 승인 위반의 의미

- 판례는 유인물 배포의 사전 승인 조항이 있다고 해도, 그 위반이 곧바로 징계사유가 되거나 징계가 정당화되는 것은 아니라고 본다. 중요한 것은 유인물 배포 행위 자체가 사용자의 시설관리권이나 업무 질서에 대한 중대한 침해를 야기했는지 여부이다.

(2) 침해 정도 분석

- 甲의 유인물 배포는 점심시간에 이루어졌고, 특정 개인의 명예훼손이 아닌 조합 선거 관련 왜곡된 사실을 바로잡기 위함이었다. 300여 매의 유인물 배포가 회사의 생산 활동이나 업무 질서에 심각한 혼란이나 중대한 지장을 초래했다고 보기는 어렵다. 또한 시위, 집회의 선동, 유언비어 살포와 같은 취업규칙 제92조의 다른 징계해고 사유와 동일시하기에는 그 행위의 중대성이 떨어진다고 볼 수 있다. 따라서 단체협약 제10조 위반만을 이유로 한 징계해고는 징계 양정의 측면에서 과도하다고 볼 가능성이 높다. 유인물 배포 자체가 정당성을 상실할 정도로 사용자의 사업 운영에 심각한 방해를 주지 않았다고 판단될 경우, 징계해고는 정당성을 갖기 어렵다.

3. 부당노동행위 해당 여부

- ① 甲의 유인물 배포는 조합장 선거 과정에서의 부당한 개입을 바로잡으려는 목적으로 이루어진 정당한 노동조합 활동의 일환으로 볼 수 있다. ② A회사가 이 정당한 조합활동을 이유로 甲에게 해고라는 불이익을 주었으므로, 부당노동행위의 불이익취급에 해당할 가능성이 높다. ③ A회사가 징계해고의 명분으로 단체협약 및 취업규칙 위반을 내세웠지만, 그 실질이 정당한 조합활동에 대한 보복적 성격을 띤다면 부당노동행위로 인정될 수 있다. 특히, 유인물 배포로 인한 회사의 업무 방해 정도가 경미하다면, A회사의 징계해고는 정당한 조합활동을 위축시키려는 부당노동행위 의사에서 비롯된 것으로 추정될 수 있다.

Ⅴ. 결론

- 근로자 甲의 유인물 배포 행위는 조합장 선거 과정에서 왜곡된 사실을 바로잡으려는 정당한 노동조합 활동의 목적을 가지고 있었으며, 점심시간에 이루어져 업무에 중대한 지장을 초래했다고 보기도 어렵다. 비록 단체협약상의 사전 승인 조항을 위반하였으나, 이러한 위반만으로 곧바로 징계해고의 정당성이 인정되기는 어렵다. 판례는 사전 승인 없는 유인물 배포라도 그 내용, 시기, 방법 등이 사용자에게 중대한 피해를 주지 않았다면 정당성을 인정한다. 따라서 甲의 유인물 배포 행위는 정당한 조합활동으로 인정될 가능성이 매우 높으며, 이를 이유로 A회사가 甲을 징계해고한 것은 정당한 노동조합 활동에 대한 불이익취급으로서 부당노동행위에 해당할 것으로 판단된다. 근로자 甲의 주장은 타당하다.

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 사용자의 정당한 직장폐쇄에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념, 요건, 법적 효과

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위가 발생하면 사용자는 사업 운영의 정상화를 위해 직장폐쇄(lockout)를 단행할 수 있다. 직장폐쇄는 근로자들의 근로제공 의무를 일시적으로 중지시키고, 사업장 접근을 제한하는 조치로서 근로자 권리와 단체교섭권에 직접적 영향을 미친다. 따라서 직장폐쇄가 정당성을 갖추지 못하면 부당노동행위로 평가될 수 있으며, 사용자는 법적 책임을 부담하게 된다. 이하에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')과 관련 대법원 판례를 바탕으로, 사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념, 요건, 법적 효과를 체계적으로 설명한다.

II. 직장폐쇄의 의의

- 직장폐쇄란 사용자가 근로자 또는 노동조합의 쟁의행위에 대응하여 사업장의 업무를 일시적으로 중단시키는 행위를 말한다. 법적 근거는 노조법 제46조에 있으며, 대법원 판례에서도 직장폐쇄를 사용자의 합법적 대응 수단으로 인정하고 있다. 직장폐쇄의 주요 목적은 쟁의행위 대응, 경영상 불이익 방지, 교섭력 균형 확보로 요약된다. 직장폐쇄는 사용자의 근로계약상 권리 행사이자 단체교섭 대응 수단으로 볼 수 있으나, 단순 보복이나 근로자 협박을 목적으로 할 경우 불법으로 평가된다. 따라서 직장폐쇄의 정당성은 목적, 절차, 범위 등 다각적 검토가 필요하다.

III. 정당한 직장폐쇄의 요건

1. 쟁의행위의 존재

- 직장폐쇄는 근로자 또는 노동조합이 법적 절차에 따른 쟁의행위를 개시한 경우에 한정된다. 쟁의행위가 존재하지 않으면 직장폐쇄는 부당노동행위로 간주된다.

2. 정당한 목적

- 직장폐쇄의 목적은 반드시 쟁의행위에 대응하고 경영상 위협을 방지하는 데 있어야 한다. 단순한 보복, 교섭 회피, 근로자 압박 목적이라면 불법으로 판단된다.

3. 비례성의 원칙

- 직장폐쇄의 범위와 기간은 쟁의행위로 인한 피해 최소화와 교섭력 확보라는 목적에 합리적으로 비례해야 한다. 판례는 필요 이상으로 광범위한 폐쇄는 불법임을 명시하고 있다.

4. 사전 통지

- 직장폐쇄 예정 사실을 노동조합이나 근로자에게 충분한 시간적 여유를 두고 통지해야 한다.

5. 단체교섭의 선행

- 가능한 범위 내에서 쟁의 해결을 위한 교섭 시도가 요구된다. 판례는 교섭 없이 단행된 직장폐쇄를 불법으로 보고 있다.

IV. 정당한 직장폐쇄의 효과

1. 근로제공 의무의 일시 중지

- 직장폐쇄 기간 동안 사용자는 근로자에게 근로제공을 요구하지 않을 수 있으며, 근로자도 이를 거부할 수 있다.

2. 임금 지급 제한

- 정당한 직장폐쇄의 경우 사용자는 폐쇄 기간 동안의 임금 지급 의무가 쟁의행위와 비례하여 제한될 수 있다. 판례에서도 폐쇄 기간 중 근로제공 거부로 인한 임금 지급 면제를 인정하였다.

3. 법적 보호

- 정당한 직장폐쇄는 사용자의 부당노동행위 책임을 면제하며, 합법적인 쟁의 대응 수단으로 보호된다.

4. 쟁의행위와 교섭 관계

- 직장폐쇄는 쟁의행위와 교섭력 균형 확보를 위한 수단으로서, 정당한 범위 내에서는 단체교섭과 쟁의권 행사에 영향을 미치지 않는다.

V. 결론

- 사용자의 직장폐쇄는 쟁의행위 대응과 경영상 위협 방지를 목적으로 한 합법적 수단으로 인정된다. 다만 다음 요건을 충족해야 한다. ① 쟁의행위가 존재할 것 ② 정당한 목적을 가질 것 ③ 범위와 기간이 비례적일 것 ④ 사전 통지할 것 ⑤ 교섭 시도가 선행될 것 등이다. 정당한 직장폐쇄는 근로제공 의무의 일시 중지, 임금 지급 제한, 법적 보호 효과를 가지며, 이를 위반할 경우 부당노동행위로 판단된다. 따라서 사용자는 직장폐쇄 목적과 범위, 절차 준수에 유의해야 한다.

《【문제1】 A회사는 근로자 250명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A회사에는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50명이다.

A회사와 B노조가 체결한 단체협약에는 회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50만 원을 지급하여 왔다. A회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50명에서 30명으로 축소하였다. A회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17명이 희망퇴직을 신청하였다. A회사는 인사과를 기준으로 최종적으로 13명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사과를 부여하고, 그 인사과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50점)

(물음1) A회사의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 무효인 단체협약을 근거로 지급되던 노동조합 운영비 지급 중단의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 B노동조합과 단체협약으로 매월 50만 원의 운영비를 제공하기로 합의하고 지급해 오다가, 2014년 12월 1일 일방적으로 이를 중단한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약 중 일부가 무효일 때의 효력 범위 및 사용자가 무효인 협약 조항의 이행을 거절하는 것이 사법상 정당인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 사안의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대해 논한다.

II. 운영비 원조 금지와 단체협약의 효력 범위

1. 운영비 원조 금지의 취지 및 예외 사유

(1) 규정의 취지

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제4호 본문은 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 지배·개입의 부당노동행위로 규정하여 금지하고 있다. 이는 사용자의 재정적 지원으로부터 노동조합의 자주성을 보호하여 실질적인 근로3권 행사를 보장하기 위함이다.

(2) 예외적 허용 범위

- 노조법 제81조 제4호 단서는 근로자의 후생자금 또는 대부사업 등의 기금 기부, 재해방지 및 구휼 등을 위한 자금 제공과 함께, 최소한의 규모의 노동조합 사무실을 제공하는 행위는 예외적으로 허용하고 있다.

2. 운영비 원조 단체협약의 사법상 효력

(1) 강행법규 위반에 따른 무효

- 대법원은 노조법 제81조의 부당노동행위 금지규정은 공공의 이익을 보호하기 위한 강행규정에 해당한다고 판시한다. 따라서 단서 조항의 예외에 속하지 않는 주기적·고정적인 운영비 원조 약정은 단체협약에 기한 것이라 하더라도 강행규정 위반으로 무효가 된다.

(2) 단체협약의 일부무효 법리

- 민법 제137조에 의하면 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 전부무효를 원칙으로 하나, 무효 부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때는 나머지 부분은 유효하다. 단체협약상 사무실 제공과 운영비 원조가 병존하는 경우, 부당노동행위에 해당하지 않는 적법한 사무실 제공 부분은 유효하게 유지되고 위법한 운영비 지원 부분만 독자적으로 무효가 된다.

3. 무효인 단체협약과 이행거절의 정당성

- 강행규정에 위배되어 사법상 무효인 단체협약 조항은 당사자에게 채무를 발생시키지 않는다. 따라서 사용자가 단체협약의 해당 조항이 무효임을 이유로 그 이행을 거절하고 운영비 지급을 일방적으로 중단하는 것은 사법상 정당하며, 단체협약 위반의 채무불이행이나 신의칙 위반이 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약상 운영비 제공 조항의 사법상 효력

(1) 사무실 제공 조항의 유효성

- A회사와 B노조가 단체협약으로 조합활동을 위한 사무실 제공을 정한 부분은 노조법 제81조 제4호 단서가 허용한 최소한의 규모의 노동조합 사무실 제공으로서 유효하다.

(2) 운영비 제공 조항의 무효성

- 반면 매월 50만 원의 운영비 제공 부분은 단서 조항의 예외에 포함되지 않고 노조의 자주성을 저해할 고도의 위험이 있는 재정 지원이다. 이는 강행규정 위반으로 무효이며, 일부무효 법리에 따라 해당 운영비 지원 부분만 독자적으로 실효된다.

2. A회사의 지급 중단의 정당성 여부

- B노조에 매월 50만 원을 지급할 단체협약 조항이 무효이므로, A회사에는 사법상 운영비 지급 의무가 애초에 존재하지 않는다. 따라서 A회사가 2014년 12월 1일부터 단체협약상 운영비 지급을 일방적으로 중단한 것은 무효인 채무의 이행을 정당하게 거절한 조치로서 위법하지 않다.

IV. 결론

- A회사가 B노조에 제공하던 매월 50만 원의 운영비는 강행규정인 노조법 제81조 제4호 본문의 운영비 원조 금지를 위반한 것으로서 사법상 무효이다. 따라서 사법상 이행 의무가 부존재하므로, A회사가 2014년 12월 1일부터 해당 운영비의 지급을 일방적으로 중단한 처사는 정당한 이행거절권의 행사에 해당한다. 결론적으로 A회사의 노동조합 운영비 지급 중단은 정당하다.

《[문제1] A회사는 근로자 250명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A회사에는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50명이다.

A회사와 B노조가 체결한 단체협약에는 회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50만원을 지급하여 왔다. A회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50명에서 30명으로 축소하였다. A회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17명이 희망퇴직을 신청하였다. A회사는 인사과를 기준으로 최종적으로 13명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사과과를 부여하고, 그 인사과과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50점)

(물음2) A회사의 정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 누가 입증하여야 하며, 어떠한 방법으로 하여야 하는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 정리해고의 불이익 취급 부당노동행위 성립에 관한 입증책임의 소재 및 구체적인 입증방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 실시하였으나, 최종 정리해고 대상자가 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 근로자였고, 정리해고된 근로자들은 불리한 인사과과를 기초로 한 정리해고가 부당노동행위에 해당한다고 주장하고 있다. 쟁점으로 <정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부에 관한 입증책임의 소재와 입증방법>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 누가 입증하여야 하며, 어떠한 방법으로 하여야 하는지 논한다.

II. 부당노동행위의 입증책임 및 입증방법에 관한 법리

1. 부당노동행위의 입증책임 귀속

(1) 원칙적 입증책임의 귀속 주체

- 대법원은 사용자의 근로자에 대한 해고 등의 조치가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')이 금지하는 부당노동행위에 해당한다는 점에 대한 입증책임은 이를 주장하는 근로자 또는 노동조합에게 있다고 일관되게 판시하고 있다.

(2) 증명의 정도

- 부당노동행위가 성립하기 위해서는 사용자가 근로자의 정당한 조합활동을 이유로 불이익을 주었다는 인과관계와 내심의 의사인 부당노동행위의사가 존재하여야 한다. 근로자는 법관이 고도의 개연성을 바탕으로 확신을 가질 수 있는 수준까지 이를 증명하여야 한다.

2. 부당노동행위 의사의 입증방법

(1) 간접증명 및 정황사실의 활용

- 사용자의 내심에 있는 부당노동행위 의사(반노조 의사)는 사안의 성질상 근로자가 직접 증명하는 것이 사실상 불가능에 가깝다. 따라서 판례는 해고 당시의 객관적인 정황사실들을 종합하여 인과관계를 추정하는 간접증명의 방법을 허용한다.

(2) 구체적인 정황사실의 판단 기준

- 대법원은 부당노동행위 의사의 존부를 판단할 때 사용자의 노동조합에 대한 태도, 불이익 처분을 한 시기, 처분 사유로 삼은 비위사실의 실제 여부, 동종의 사례에 대한 다른 근로자와의 형평성, 평소 조합활동의 적극성 등을 종합적인 정황사실로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 입증책임의 귀속

- 정리해고가 부당노동행위에 해당한다는 주장에 대한 원칙적인 입증책임은 이를 주장하는 근로자 甲 등에게 있다. 따라서 甲 등은 자신들에 대한 정리해고가 단순한 경영상 필요에 의한 것이 아니라, 노동조합 활동을 혐오하여 이루어진 불이익 처분임을 증명하여야 한다.

2. 구체적인 입증방법의 대입

(1) 간접사실에 의한 부당노동행위 의사의 입증

- 甲 등은 다음과 같은 간접사실을 제시하여 A회사의 부당노동행위 의사를 추정할 수 있다. 첫째, 정리해고 대상자로 최종 확정된 13명 전원이 B노조 소속 조합원이자 적극적 활동가라는 통계적 극단성은 강력한 정황사실이 된다. 둘째, A회사가 2014. 12. 1. 단체협약을 위반하여 노동조합 운영비 지급을 일방적으로 중단한 사실은 A회사의 반노동조합적 태도와 적대감을 보여주는 직접적인 정황이다. 셋째, B노조 조합원들에게만 인사과과를 고의로 불리하게 부여하여 이를 정리해고 대상자 선정기준으로 삼았다는 인과적 정황을 입증함으로써 의사를 추단할 수 있다.

(2) 사용자 측의 반증에 의한 독자적 해고사유 증명

- 甲 등이 위와 같은 간접사실을 통해 부당노동행위의 고도의 개연성을 입증하면, A회사는 이를 반복하기 위해 반증을 제시하여야 한다. 즉, A회사는 13명의 선정 기준이 된 인사과과 제도가 조합원 여부와 무관하게 객관적이고 공정하게 운영되었음을 입증하거나, 긴박한 경영상 필요성과 해고기피노력 등 정리해고의 실질적 요건을 완전히 갖추어 정당하게 해고가 단행되었음을 증명하여 부당노동행위 혐의를 벗어야 한다.

IV. 결론

- 정리해고가 불이익 취급의 부당노동행위에 해당한다는 입증책임은 원칙적으로 근로자 甲 등에게 귀속된다. 다만, 내심의 의사인 부당노동행위 의사는 직접 증명이 곤란하므로, 甲 등은 해고 대상자 13명 전원이 적극적 조합원이라는 사실과 A회사의 일방적 운영비 지원 중단 등 객관적 정황사실을 종합하여 인과관계를 간접적으로 증명하여야 한다. 만약 이러한 정황이 증명되면 A회사가 인사과과의 객관성과 정리해고 요건의 정당성을 증명하지 못하는 한 부당노동행위로 판단된다.

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2016-2]비조합원에 대한 징계처분 시 단체협약상 재심절차 준수 필요 여부

《【문제2】 단일 사업장으로 이루어진 C회사에는 상시 사용되는 근로자 100명 중 사무직 근로자 20명과 생산직 근로자 80명이 있으며, 생산직 근로자 중 60명이 가입한 D노동조합(이하 D노조)이 유일한 노동조합으로 활동하고 있다. C회사와 D노조가 체결한 단체협약에서는 조합원의 징계처분 시 재심절차를 거쳐야 한다는 조항을 두고 있으나, C회사의 취업규칙에는 근로자 징계에 관해 재심절차가 별도로 규정되어 있지 않다. 한편, 동 단체협약에는 조합원이 될 수 없는 자의 범위에 사무직 근로자가 포함되어 있는 반면, D노조 규약에는 조합원의 자격을 제한하는 조항이 없다. 비조합원인 사무직 근로자 乙에 대해 회사가 징계처분을 하고자 할 때 재심절차를 거쳐야 하는지 여부에 관한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 비조합원에 대한 징계처분 시 단체협약상 재심절차 준수 필요 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 C회사와 D노조간 체결된 단체협약과 회사 내 취업규칙과의 규정이 상이한 상황에서 조합원이 아닌 사무직 근로자의 징계처분 시 절차 준수에 대한 부분이 문제인 배경이다. 쟁점으로 <단체협약의 규범적 효력이 어느 범위까지 미치는지>, <단체협약과 취업규칙의 관계, 나아가 비조합원에 대한 적용 가능성>이다. 이하에서는 이와 관련한 판례법리에 대해 설명한다.

II. 관련 법리

1. 단체협약의 규범적 효력

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제35조는 하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 당해 사업 또는 사업장에 사용되는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다고 규정한다. 따라서 단체협약이 단순한 채권적 합의에 그치지 않고 법규범적 성질을 지니며, 그 효력은 원칙적으로 조합원에 국한되지 않고 사업장 내 근로자 전체에 미친다

2. 비조합원에 대한 효력

- 대법원 판례는, 단체협약의 규범적 효력은 원칙적으로 그 사업 또는 사업장에 종사하는 모든 근로자에게 적용된다고 본다. 다만, 단체협약에서 조합원의 자격 제한을 규정하고, 그에 기초하여 특정 근로자를 조합원에서 배제하는 취지가 명확한 경우, 해당 조항은 비조합원에게는 효력이 미치지 않는다고 본다.

3. 단체협약과 취업규칙의 관계

- 단체협약의 규범적 효력이 취업규칙보다 우선한다. 따라서 동일 사항에 관하여 취업규칙과 단체협약이 상이하게 규정된 경우, 원칙적으로 단체협약이 우선 적용된다. 또한, 유리의 원칙은 단체협약과 취업규칙 사이에는 적용되지 않는다.

4. 징계절차에 관한 판례법리

- 징계절차는 근로자의 권리 보호와 사용자 권한 남용 방지를 목적으로 하므로, 징계대상자에 대한 불이익을 최소화하기 위해 단체협약상의 절차적 보장은 널리 적용되어야 한다는 것이 판례의 태도이다. 따라서 단체협약에 재심절차가 규정되어 있다면, 특별히 그 대상을 조합원으로 한정하는 취지가 없는 한 비조합원에게도 적용된다고 본다.

III. 학설의 검토

1. 적용긍정설

- 단체협약의 규범적 효력은 사업장 내 전체 근로자에게 미치므로, 재심절차 조항은 비조합원에게도 적용된다는 견해이다. 이는 근로조건 통일의 원칙과 근로자 보호라는 단체협약의 목적에 부합한다.

2. 적용부정설

- 징계재심절차는 노동조합의 참여를 전제로 하므로 조합원이 아닌 근로자에게는 적용되지 않는다는 견해이다. 특히, 단체협약에 조합원 자격 제한 규정을 두고 있을 경우 그 효력은 조합원에 국한된다고 본다.

3. 판례의 입장

- 판례는, 단체협약 규정이 조합원만을 대상으로 한다는 명문 규정이나 합리적 해석이 없는 이상, 비조합원에게도 적용된다고 판시한다. 이는 근로조건 건의 평등적용과 절차적 권리 보장의 필요성을 반영한 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약과 취업규칙의 충돌

- 본 사안에서 단체협약은 조합원의 징계에 재심절차를 요구하는 반면, 취업규칙은 별도의 규정을 두고 있지 않다. 따라서 징계절차에 관한 규범적 효력은 단체협약이 우선한다.

2. 비조합원에 대한 효력 여부

- D노조 규약에는 조합원 자격을 제한하는 조항이 없으므로, 사무직 근로자가 배제된 것은 단체협약 조항에 불과하다. 그러나, 단체협약의 규범적 효력은 사업장 근로자 전체에 미치므로, 사무직 근로자 乙도 단체협약상 징계재심절차의 보호를 받는다.

3. 징계절차의 보장 필요성

- 재심절차는 근로자 권리 보장을 위한 최소한의 장치이므로, 이를 비조합원에게도 확대 적용하는 것이 근로조건 통일 및 형평성의 원칙에 부합한다. 따라서 乙에 대한 징계처분 역시 단체협약상 재심절차를 거치지 않았다면 절차적 하자가 존재한다.

V. 결론

- 단체협약의 규범적 효력은 원칙적으로 해당 사업장 전체 근로자에게 미치므로, 징계재심절차 조항은 비조합원인 사무직 근로자 乙에게도 적용된다. C회사가 乙을 징계하면서 재심절차를 거치지 않았다면 이는 단체협약 위반이자 징계절차상 중대한 하자로서 징계 무효 사유가 된다. 따라서 판례 법리에 비추어 보아도 본 사안에서 징계재심절차는 乙에게 적용된다고 판단된다.

《【문제1】 A사는 상시근로자 100명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의 행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40여 명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 연장근로거부의 법적 성질에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 관행적 연장근로에 대한 집단적 거부가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 노동조합 乙이 직원의 자녀학자금지원제도 폐지에 반발하여 관행적으로 이루어지던 연장근로를 집단적으로 거부한 상황이다. 쟁점으로 <개별 근로자의 동의나 합의를 요하는 연장근로를 노동조합의 지시에 따라 집단적·계획적으로 거부한 행위가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지> 여부 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 관행적 연장근로의 집단적 거부가 쟁의행위에 해당하는지에 대해 설명한다.

II. 연장근로 집단적 거부의 쟁의행위성 법리

1. 노조법상 쟁의행위의 의의 및 판단 기준

(1) 쟁의행위의 정의

- 노조법 제2조 제6호는 파업·태업·직장폐쇄 기타 노동관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위와 이에 대항하는 행위로서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 것을 쟁의행위로 규정한다.

(2) 실질적 판단 기준

- 대법원은 어떠한 행위가 쟁의행위에 해당하는지 여부는 노조법상의 정의 규정에 비추어 주장을 관철할 목적의 존부 및 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위인지 여부라는 객관적 기준에 의하여 실질적으로 판단하여야 한다고 본다.

2. 연장근로 집단적 거부에 관한 대법원 판례법리

(1) 쟁의행위성의 원칙적 인정

- 대법원은 연장근로가 근로자 개인의 동의나 당사자 간의 합의에 의하여 비로소 실시되는 것이라 하더라도, 관행적으로 계속 실시되어 온 연장근로를 노동조합의 지시에 따라 집단적·계획적으로 거부함으로써 업무의 정상적인 운영을 저해하는 경우에는 노조법상 쟁의행위에 해당한다고 판시한다.

(2) 쟁의행위 인정의 구체적 요건

- 판례는 구체적으로 연장근로가 당해 사업장의 정상적인 운영 과정에 필수적인 조업 상태를 구성하여 관행화되었는지 여부, 거부 행위가 개별 근로자의 진정한 자유의사에 기한 권리 행사가 아닌 노동조합의 통제와 지시 하에 집단적·계획적으로 이루어졌는지 여부를 핵심 표지로 삼는다.

III. 사안의 적용

1. 연장근로의 관행성 및 거부의 집단성

(1) 연장근로의 관행성 여부

- 사안에서 乙의 조합원들이 거부한 연장근로는 관행적으로 이루어져 오던 연장근로이다. 이는 A사의 제조 및 통상적인 조업 과정에서 상당 기간 계속하여 반복 실시되어 온 업무 형태로서 객관적인 업무 관행성이 확립되어 있다.

(2) 연장근로 거부의 집단성 및 목적성

- 乙의 연장근로 거부는 사용자의 학자금지원제도 폐지에 대항하여 교섭을 정식으로 요구하고 그 요구사항을 관철하기 위한 목적성을 띤다. 또한 개별 근로자의 자유로운 사정에 따른 거부가 아닌 노동조합의 주도하에 전격적이고 집단적으로 단행된 집단적·계획적 거부해 해당한다.

2. 업무의 정상적 운영 저해 여부 및 쟁의행위의 성립

(1) 업무의 정상적인 운영 저해

- 관행화된 연장근로를 전면적으로 거부함으로써 평소 유지되던 A사의 제조 공정 및 정상 조업 상태에 직접적인 균열을 가져왔는바, 이는 단순한 권리 불행사를 넘어 사용자의 경영 및 조업 계획에 실질적인 지장을 초래한 행위이다.

(2) 노조법상 쟁의행위 성립

- 따라서 乙이 실시한 집단적 연장근로 거부 행위는 노조법 제2조 제6호가 정한 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위라는 객관적 징표와 주장을 관철할 목적이라는 주관적 징표를 모두 충족하므로 노조법상 쟁의행위로 인정된다.

IV. 결론

- 결론적으로 노동조합 乙이 단행한 집단적 연장근로 거부해는 개별 근로자의 단순한 법적 권리 행사가 아닌, 사용자를 압박하여 자녀학자금지원제도의 존치 등에 관한 요구사항을 관철하기 위해 단행한 실력행사로서 노조법상 쟁의행위(준파업 내지 태업)에 해당한다. 따라서 乙의 거부 행위는 노조법이 규정한 쟁의행위 개시 전의 조정 절차 및 찬반 투표 거치 의무 등 제반 절차적·실체적 제한 규정의 통제를 전면적으로 받게 된다.

《[문제1] A사는 상시근로자 100명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의 행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기 하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40여 명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 직장폐쇄조치의 법적 정당성에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 근로자의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대응하여 단행한 사용자의 직장폐쇄 개시 및 유지의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사는 노동조합 乙의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대항하여 직장폐쇄를 단행한 상황이다. 쟁점으로 <해당 직장폐쇄가 쟁의행위에 대한 소극적·방어적 조치로서 정당한지>, <노동조합이 진정성 있는 근로제고 및 복귀 의사를 밝힌 후에도 사용자가 이를 거부하며 직장폐쇄를 유지하고 개별 접촉을 통해 선별 복귀를 유도한 행위가 직장폐쇄 유지의 정당성을 소멸시키는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 직장폐쇄의 개시 및 유지의 정당성에 대하여 설명한다.

II. 직장폐쇄의 정당성 요건과 한계에 관한 법리

1. 직장폐쇄 개시의 정당성 요건

(1) 대항성 및 방어성

- 노조법 제46조 제1항에 따른 사용자의 직장폐쇄가 정당성을 갖추기 위해서는 근로자 측의 선제적인 쟁의행위가 개시된 이후에 단행되어야 한다. 대법원은 직장폐쇄가 노사 간의 힘의 균형을 회복하기 위한 소극적·대항적·방어적 조치로 실시되어야만 정당성이 인정되고, 공격적·선제적 목적으로 단행된 경우에는 위법하다고 판시한다.

(2) 상당성

- 직장폐쇄가 방어적 목적을 가졌다 하더라도 사용자가 받는 타격의 정도, 사용자와 근로자의 교섭 태도 및 과정, 근로자 쟁의행위의 목적과 방법 등 구체적인 사정에 비추어 방어 수단으로서 상당성이 인정되어야 한다.

2. 직장폐쇄 유지의 정당성 상실과 선별 복귀의 위법성

(1) 진정한 복귀 의사 표시와 직장폐쇄 유지의 정당성 소멸

① 복귀 의사의 진정성 및 객관성 판단

- 직장폐쇄의 개시 자체는 정당하더라도, 이후 근로자가 쟁의행위를 중단하고 진정으로 업무에 복귀할 의사를 표시한 경우에는 직장폐쇄의 방어적 목적이 소멸한다. 이때 근로자의 복귀 의사는 사용자가 경영의 예측가능성과 안정을 도출할 수 있는 정도로 집단적·객관적으로 표시되어야 한다.

② 대항성 상실에 따른 위법성 귀속

- 노동조합이 진정성 있는 복귀 의사를 집단적으로 표시하였음에도 사용자가 직장폐쇄를 계속 유지하는 것은 수동적 방어권을 넘어 공격적 직장폐쇄로 성격이 변질된 것이므로, 그 시점부터의 직장폐쇄는 정당성을 상실하여 위법하다. 사용자는 위법한 수령거부 기간 동안의 임금지급의무를 면할 수 없다.

(2) 선별적 복귀 유도에 따른 부당노동행위 성립

- 사용자가 직장폐쇄를 전면적으로 유지하면서 개별적인 접촉을 통하여 일부 조합원만을 선별적으로 업무에 복귀시키는 것은 노동조합의 조직력을 약화시키고 조합원을 분열하려는 의도로 평가된다. 이는 정당한 대화 수단의 범위를 벗어난 노동조합의 조직 및 운영에 대한 지배·개입의 부당노동행위(노조법 제81조 제1항 제4호)에 해당하여 위법하다.

III. 사안의 적용

1. 직장폐쇄 개시의 정당성 검토 (2015. 6. 1. 자)

- 노동조합 乙은 자녀학자금지원제도 폐지에 반발하여 2015년 2월 4일부터 연장근로를 집단적으로 거부하였고, 4월 1일부터는 태업에 돌입하였다. 연장근로의 집단적 거부와 태업은 사용자의 조업에 지장을 주는 노조법상 쟁의행위에 해당하므로, 근로자 측의 선제적 쟁의행위가 존재한다. 이에 대하여 사용자가 6월 1일에 단행한 직장폐쇄는 4개월간 지속된 조업 지장 상황에 대항하여 노사 힘의 균형을 확보하기 위한 방어적 조치로서의 상당성이 인정된다. 따라서 직장폐쇄 개시 자체는 정당하다.

2. 직장폐쇄 유지 및 선별 복귀 조치의 위법성 검토 (2015. 7. 3. 이후)

- 노동조합 乙은 7월 3일 전체 조합원이 정상 업무에 복귀하겠다는 의사를 객관적·집단적으로 표시하였으며, 대표이사 비방 사과 및 집행부 사퇴 카드까지 약속하는 등 복귀 의사의 진정성과 무조건성을 증명하였다. 이로써 乙의 복귀 선언 시점부터는 사용자가 받는 경제적 압력이 해소되었으므로 직장폐쇄의 방어적 목적이 완전히 소멸하였다. 그럼에도 甲이 직장폐쇄를 고수한 채 조합원을 차별 취급하며 개별 접촉으로 40여 명만 선별 복귀시킨 행위는 노조의 조직적 단결권을 형해화하려는 위법한 지배·개입에 해당한다. 따라서 7월 3일 이후의 직장폐쇄 유지는 정당성을 상실하여 위법하다.

IV. 결론

- 사용자 甲이 단행한 직장폐쇄는 2015년 6월 1일 개시 시점에는 노조의 선제적 태업에 대항한 상당성 있는 방어 조치로서 정당하다. 그러나 2015년 7월 3일 노동조합 乙이 집단적·진정성 있게 무조건적인 조업 복귀 의사를 표명한 이후에는 직장폐쇄의 방어적 정당성이 상실되었다. 아울러 사용자가 직장폐쇄를 유지하며 조합원을 차별하여 40여 명만 선별적으로 복귀시킨 행위는 부당노동행위로서 명백히 위법하다. 결론적으로 甲의 직장폐쇄 조치는 개시 자체는 정당하나, 2015년 7월 3일 이후의 계속 유지는 법적 한계를 일탈하여 정당성이 부정된다.

《【문제2】 B사에는 노동조합 甲과 乙이 있다. B사는 甲과 노동조합 및 노동관계조정법상 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 한편 乙과의 근로시간 면제를 포함한 단체협약은 체결되지 못하고 있다. B사와 甲이 체결한 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 체결한 단체협약의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 B사가 노동조합 甲과 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하기로 하는 단체협약을 체결하기로 한 상황이다. 쟁점으로 <과도한 지원 약정이 지배·개입 또는 운영비 원조의 부당노동행위에 해당하는지>, <복수 노조 관계하에서 노동조합 간 차별에 따른 부당노동행위 성립 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 사안의 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명한다.

II. 근로시간면제한도 초과 단체협약과 부당노동행위 법리

1. 근로시간면제한도의 법적 성격 및 협약의 효력

(1) 근로시간면제한도의 강행법규성

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 노동조합의 재정적 자립을 보호하고 건전한 노사관계를 유지하기 위해 근로시간면제심의위원회가 심의·의결하여 고시한 근로시간면제한도를 초과하는 단체협약이나 사용자의 동의를 금지하고 있다. 이는 공공의 이익을 위한 강행규정에 해당한다.

(2) 한도 초과 조항의 효력 범위

- 대법원은 근로시간면제한도를 초과하여 근로시간면제를 인정하는 내용의 단체협약 등은 강행규정 위반으로 무효이며, 그 효력의 부인은 원칙적으로 법정 한도를 초과하는 부분에 국한된다고 판시한다.

2. 근로시간면제한도 초과와 부당노동행위의 성립

(1) 지배·개입 및 운영비 원조 부당노동행위의 성립 요건

- 사용자가 노조법상 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 특정 노동조합에 과도한 급여나 면제 시간을 부여하는 행위는 노동조합의 자주성을 침해할 위험이 크므로, 실질적인 재정 지원이자 운영비 원조로서 노조법 제81조 제1항 제4호 본문의 지배·개입 또는 운영비 원조의 부당노동행위를 구성한다.

(2) 부당노동행위 주관적 의사의 판단 기준

- 부당노동행위의 성립을 위해서는 사용자의 주관적인 지배·개입 의사(부당노동행위 의사)가 필요하다. 다만, 주관적 의사의 존부는 사용자의 언동, 한도 초과 부여의 경위와 그 정도, 복수 노조 중 소수 노동조합인 乙에 대한 면제 한도 분배 거부나 차별 대우 실태 등 합리적이고 객관적인 정황사실을 종합하여 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약의 사법상 효력 판단

- B사가 노동조합 甲과 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 면제를 인정하기로 약정한 부분은 노조법의 한도 규정을 위반한 강행규정 위반에 해당한다. 따라서 해당 단체협약 내용 중 법정 근로시간면제한도를 초과하는 부분은 사법상 무효로 귀결된다.

2. B사의 부당노동행위 성립 여부 판단

(1) 객관적 요건의 충족성

- B사는 단체교섭을 통해 노동조합 甲에게 법정 한도를 현저히 초과하는 면제 혜택을 부여하였다. 이는 한도 제도의 취지를 몰각하고 특정 노동조합에 부당한 재정적 혜택을 직접적으로 제공한 것에 다름없어, 객관적으로 자주성을 저해하는 운영비 원조 및 지배·개입 행위에 속한다.

(2) 주관적 의사의 추정과 성립

- 복수 노조 사업장에서 다른 노동조합인 乙과는 면제 한도에 관한 단체협약을 체결하지 못하고 있는 반면, 특정 노동조합인 甲에게만 강행법규를 위반하면서까지 현저히 초과하는 이익을 부여한 조치는 乙을 소외시키고 甲의 결속을 견고히 하여 노동조합 간의 균형을 파괴하려는 목적이 다분하다. 따라서 지배·개입의 주관적 의사가 명백히 추정되므로 부당노동행위가 성립한다.

IV. 결론

- B사와 노동조합 甲이 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 초과한 부분은 강행규정 위반으로 무효이다. 또한, B사가 한도를 현저히 초과하여 甲에게만 면제시간을 부여한 행위는 복수 노조 하에서 특정 노조인 甲을 우대하고 소수 노조인 乙의 세력을 분열·축소하려는 지배·개입의 목적을 띤 조치이다. 따라서, 해당 단체협약은 노조법 제81조 제1항 제4호 본문이 금지하는 지배·개입 및 운영비 원조의 부당노동행위에 해당하여 위법하다.

<제15장 부당노동행위.제04절 단체교섭의 거부·해태>

[기출][2][2018-1-1]규약상 교섭안 마련 및 조합원 총의 수렴 조항을 이유로 한 사용자의 단체교섭 거부의 정당성 여부

《【문제1】 상시근로자 500명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A회사에는 소속근로자 370명으로 조직된 A노동조합이 있다. A노동조합 규약 제21조에서는 단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다.고 규정하고 있다.

2014년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2개월 전인 2015년 10월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A노동조합이 A회사에 대하여 2016년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A회사는 위 규약 제21조가 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 1차 단체교섭 거부라 한다).

이에 A노동조합은 A회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016년 1월 관할 법원으로부터 A회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항 위배를 내세워 A노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다.는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 2차 단체교섭 거부라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사의 1차 단체교섭 거부가 정당하지 않은 이유에 대해서 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 규약상 교섭안 마련 및 조합원 총의 수렴 조항을 이유로 한 사용자의 단체교섭 거부의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 A노동조합의 단체교섭요구를 규약 제21조를 근거로 1차 거부하였고, 법원의 가처분 결정에도 불구하고 계속 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항에 따른 노조 대표자의 단체협약체결권과 이를 규약으로 절차적 제한을 가한 조항이 유효한지>, <이 규약이 사용자의 교섭 거부에 있어 정당한 이유가 되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 A회사의 1차 단체교섭 거부가 정당하지 않은 이유에 대해 논한다.

II. 노동조합 대표자의 단체협약체결권과 규약에 의한 제한 법리

1. 노동조합 대표자의 단체협약체결권의 법적 성격

(1) 노조법 제29조 제1항의 명문 규정

- 노조법 제29조 제1항은 노동조합의 대표자가 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다고 규정한다.

(2) 포괄적 제한의 무효

- 노조 대표자의 단체협약체결권은 강행규정성 권한이다. 따라서 규약이나 총회 결의 등으로 이를 전면적·포괄적으로 제한하여 사실상 체결권을 박탈하는 조항은 무효가 된다.

2. 대표자의 협약체결권에 대한 절차적 제한의 효력

(1) 절차적 제한의 허용

- 대법원은 조합원 의사 반영과 대표자 통제를 목적으로 규약 등을 통해 내부 절차를 거치도록 하는 등 대표자의 체결권 행사를 절차적으로 제한하는 것은 허용된다고 본다.

(2) 총의 수렴 조항의 유효성

- 노조법 제16조 제1항 제3호 취지에 비추어, 노조 대표자가 교섭 개시 전 총회를 거쳐 교섭안을 마련하거나 과정에서 조합원 총의를 수렴하도록 하는 규약은 정당하며 유효하다.

III. 사용자의 단체교섭 의무와 거부의 정당성 법리

1. 성실교섭의무와 부당노동행위

(1) 성실교섭의무

- 노사 당사자는 신의에 따라 성실히 교섭하고 단체협약을 체결하여야 하며, 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부할 수 없다.

(2) 부당노동행위의 성립

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하는 경우 노조법 제81조 제1항 제3호의 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위가 성립한다.

2. 교섭 거부의 정당한 이유 판단 기준

(1) 종합적 판단

- 교섭 거부의 정당한 이유 여부는 교섭 요구 시기, 노조 측의 교섭 태도, 사용자의 불이익 등을 종합 고려하여 개별적으로 판단한다.

(2) 사회통념상 기대가능성

- 사용자에게 교섭 의무의 이행을 기대하는 것이 사회통념상 객관적으로 곤란하다고 인정되는 아주 예외적인 정황이 있을 때만 정당성이 인정된다.

IV. 사안의 적용

1. A노동조합 규약 제21조의 법적 유효성

(1) 대표자 체결권 보장

- 사안의 규약 제21조 전단은 체결권이 대표자에게 있다고 명확히 규정하여 대표자의 협약체결권을 부정하거나 박탈하지 않았다.

(2) 내부 절차의 적법성

- 교섭 전 총회를 거쳐 교섭안을 마련하고 과정에서 총의를 수렴하도록 정한 후단은 조합민주주의 실현을 위한 정당한 절차적 통제이므로 유효하다.

2. A회사의 1차 단체교섭 거부의 정당성 검토

(1) 규약의 적법성에 따른 교섭 의무

- A노동조합 규약 제21조는 노조법에 위반되지 않고 적법하다. 따라서 이를 위법하다고 독단적으로 해석하여 교섭을 기피한 것은 잘못이다.

(2) 부당노동행위의 성립

- A회사에게는 교섭을 거부할 만한 정당한 이유가 전혀 없으므로, 1차 교섭 거부는 성실교섭의무에 반하며 부당노동행위에 해당한다.

V. 결론

- A노동조합 규약 제21조는 대표자의 체결권을 형해화하지 않는 유효한 내부 절차적 보장 규정이다. 따라서 이를 위법하다고 판단하여 단체교섭을 거부한 A회사의 조치는 법리적 정당성이 없다. 결론적으로 A회사의 1차 단체교섭 거부는 정당한 이유가 없는 교섭 거부로서, 노조법 제30조의 성실교섭의무 위반이자 노조법 제81조 제1항 제3호가 금지하는 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위에 해당하여 위법하다.

<제15장 부당노동행위.제04절 단체교섭의 거부·해태>

[기출][2][2018-1-2]법원의 가처분 결정 이후 사용자의 단체교섭 계속 거부의 불법행위 성립 여부

《【문제1】 상시근로자 500명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A회사에는 소속근로자 370명으로 조직된 A노동조합이 있다. A노동조합 규약 제21조에서는 단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다.고 규정하고 있다.

2014년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2개월 전인 2015년 10월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A노동조합이 A회사에 대하여 2016년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A회사는 위 규약 제21조가 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 1차 단체교섭 거부라 한다).

이에 A노동조합은 A회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016년 1월 관할 법원으로부터 A회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항 위배를 내세워 A노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다.는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 2차 단체교섭 거부라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사의 2차 단체교섭 거부가 A노동조합에 대한 불법행위가 되는지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 법원의 가처분 결정 이후 사용자의 단체교섭 계속 거부의 불법행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 A노동조합의 단체교섭 요구에 대해 규약 제21조가 위법하다는 독단적 주장을 고수하며 교섭을 거부하던 중, 법원으로부터 단체교섭 거부금지 가처분결정을 받았음에도 이를 무시하고 계속하여 교섭을 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <사용자의 부당한 단체교섭 거부행위가 불법행위의 성립요건을 충족하는지>, <법원의 가처분결정 위반이 위법성 판단에 미치는 영향>을 검토하여야 한다. 이하에서는 이와 관련하여 해당 사안에서의 단체교섭 거부의 불법행위 여부에 대해 논한다.

II. 단체교섭 거부와 불법행위의 성립 법리

1. 단체교섭권의 침해와 불법행위의 일반 법리

(1) 단체교섭 거부와 위법성의 유무

- 사용자가 노동조합과의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위는 노조법 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위로 금지된다. 헌법 제33조 제1항이 노동조합의 단체교섭권을 기본권으로 보장하고 있으며 사용자는 신의성실에 따라 성실히 교섭에 임할 의무를 부담하므로, 사용자의 정당한 이유 없는 교섭 거부하는 노동조합의 단체교섭권을 직접 침해하는 위법한 행위가 된다.

(2) 민사상 불법행위책임의 구성 요건

- 정당한 이유 없는 단체교섭 거부행위가 곧바로 위법한 행위로 평가되어 민사상 불법행위의 요건을 충족하는 것은 아니다. 다만, 당해 거부행위가 거부의 원인과 목적, 과정과 행위태양, 그로 인해 초래된 결과 등을 종합적으로 고려할 때 건전한 사회통념이나 사회상규상 용인될 수 없는 정도에 이른 것으로 인정되는 경우에는 민법 제750조상 불법행위가 성립한다.

2. 가처분결정 위반과 불법행위의 성립 법리

(1) 단체교섭거부금지 가처분결정의 법적 구속력

① 가처분결정의 준수 의무

- 단체교섭거부금지 가처분결정은 사용자의 무단 교섭 거부행위를 제한하는 집행력 있는 사법적 명령이므로 사용자는 이를 이행할 공법적·사법적 구속을 받는다.

② 노사평화적 신의칙의 구속

- 가처분결정은 헌법상 기본권을 실현하고 노사관계를 신의성실 원칙에 따라 정상화하려는 사법적 조치이므로, 사용자는 교섭의 거부가 정당하다는 독단적인 주장을 더 이상 고수하여서는 아니 된다.

(2) 가처분결정 위반 시 불법행위 책임의 성립

① 사회통념상 용인 한계 일탈

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하다 법원으로부터 노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니 된다는 취지의 가처분결정을 받고서도 위반하는 행위는 사법 질서를 형해화하는 매우 이례적이고 악의적인 행태다.

② 민사상 불법행위의 직접 성립

- 사법부의 결정도 무시하고 교섭을 거부하는 조치는 건전한 사회통념이나 사회상규상 도저히 용인될 수 없는 정도에 이른 행위이다. 따라서 헌법상 보장된 단체교섭권을 직접 침해하는 위법한 행위로서 노동조합에 대해 민법 제750조상 불법행위를 구성한다.

III. 사안의 적용

1. 가처분결정 전·후의 교섭거부 성격 구분

(1) 1차 단체교섭 거부의 성격

- A회사는 A노동조합 규약 제21조가 노조법에 위반된다는 자의적인 해석으로 단체교섭을 거부하였다. 규약 제21조는 대표자의 체결권을 침해하지 않는 유효한 규정으로 위법하지 않으므로 A회사의 교섭 거부하는 정당한 이유가 없다. 다만, 가처분결정 이전의 거부는 사법적 판단이 내려지기 전으로 사측의 독단적 법리 해석에 더 잡은 면이 있어, 그 자체로 사회통념상 용인 한계를 완전히 일탈하여 즉각 불법행위를 구성한다고 보기는 어려울 수 있다.

(2) 2차 단체교섭 거부의 성격

- A노동조합은 법원에 단체교섭거부금지 가처분을 신청하여 법원으로부터 단체교섭에 임해야 한다는 의무를 확정하는 가처분결정을 받았다. 사법부의 객관적인 사법 판단이 제시되어 교섭 거부하는 정당한 이유가 없음이 명확해졌음에도 A회사는 가처분결정에 정면으로 위배하여 교섭을 계속 거부하는 2차 단체교섭 거부를 단행하였다. 이는 집행력 있는 사법부의 명령을 고의로 불복하고 의도적으로 기본권을 영구히 형해화하려는 처사다.

2. A회사의 불법행위 책임 성립 여부

(1) 위법성과 고의의 존부

- 사법부 가처분결정 통보 이후에도 단행된 A회사의 2차 단체교섭 거부행위는 헌법상 기본권인 단체교섭권을 정면으로 박탈한 조치다. 이는 객관적으로 건전한 사회통념이나 사회상규상 용인할 수 없는 조치로서 위법성이 인정된다. 아울러 명확한 가처분결정을 고지받고서도 교섭을 완강히 거부하였다는 점에 비추어 고의 또한 확실하게 증명된다.

(2) 인과관계와 손해의 발생

- A회사의 고의적이고 위법한 2차 교섭 거부로 인하여 A노동조합은 헌법이 부여한 기본권이자 단결체의 가장 핵심적인 활동인 단체교섭권의 실질적 행사가 침해되어 조직 운영에 지장을 초래하고 노조 활동에 상당한 지장을 입는 등의 비재산적 손해를 입었다. 따라서 사용자의 위법행위와 노동조합의 무형적 손해 사이에는 상당인과관계가 충족된다.

IV. 결론

- A회사의 2차 단체교섭 거부행위는 법원의 단체교섭거부금지 가처분결정이 내려졌음에도 이를 고의로 위반하여 지속한 조치이다. 이는 건전한 사회 통념이나 사회상규상 도저히 용인될 수 없는 정도로 헌법상 보장된 단체교섭권을 위법하게 침해한 불법행위에 해당한다. 따라서 A회사는 민법 제750조에 의거하여 A노동조합이 입은 정신적·무형적 손해에 대하여 배상할 민사상 불법행위 책임을 진다. 결론적으로 A회사의 2차 단체교섭 거부행위가 A노동조합에 대하여 불법행위가 된다는 주장은 판례법리에 비추어 매우 타당하다.

<제14장 쟁의행위.제04절 쟁의행위 수단·방법의 정당성>

[기출][2][2018-2]직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

《【문제2】 노동조합의 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거하여 쟁의행위를 하던 중 직장폐쇄를 단행한 사용자로부터 퇴거요구를 받았으나 이에 불응한 채 직장점거를 계속할 경우 그 정당성에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25점)》

<문제2> 직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 조합원들이 임원회의실을 점거한 채 쟁의행위를 하던 중, 직장폐쇄를 단행한 사용자의 퇴거요구에 불응하고 점거를 계속한 상황이다. 쟁점으로 <사용자가 단행한 직장폐쇄의 정당성 여부에 따라 사측의 퇴거요구 및 이에 불응한 노조의 행위가 퇴거불응죄를 구성하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 퇴거요구에 불응하여 계속한 직장점거의 정당성에 대해 설명한다.

II. 직장점거와 직장폐쇄에 관한 판례법리

1. 직장점거의 정당성 한계

(1) 병존적 점거와 배타적 점거의 구별

- 대법원은 직장점거가 쟁의행위로서 정당하려면 사용자의 점유를 배제하지 않고 사업장 시설의 일부분에 머무르는 병존적·부분적 점거여야 한다고 판시한다. 사용자의 출입이나 관리지배를 전면 배제하는 배타적·전면적 점거는 정당성을 결여한 위법한 행위이다.

(2) 점거 장소의 제한

- 직장점거는 사용자의 소유권 및 시설관리권과 조화를 이루어야 하므로 그 장소적 한계가 존재한다. 판례는 정상 조업을 하려는 비조합원의 출입을 저지하거나, 회사의 주요 업무시설 또는 생산시설을 점거하는 형태의 쟁의행위는 허용되지 않는다고 본다.

2. 직장폐쇄의 정당성 및 퇴거불응

(1) 직장폐쇄의 정당성 요건

- 대법원은 사용자의 직장폐쇄가 정당한 쟁의행위가 되기 위해서는 근로자측의 선제적 쟁의행위에 대한 대항적·방어적 수단으로서 상당성이 인정되어야 한다고 판시한다. 세력 균형을 깨고 공격적 목적으로 단행한 직장폐쇄는 위법하다.

(2) 직장폐쇄의 적법 여부에 따른 퇴거요구의 효력

① 정당한 직장폐쇄의 경우

- 직장폐쇄가 정당하게 단행된 경우 사용자의 시설관리권이 전면 회복된다. 따라서 사용자는 점거 중인 근로자들에게 퇴거를 요구할 수 있고, 이에 응하지 않고 점거를 계속하는 행위는 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 위법하다.

② 위법한 직장폐쇄의 경우

- 직장폐쇄가 위법한 경우 사용자의 시설관리권이 회복되었다고 볼 수 없다. 따라서 원칙적으로 적법하게 직장을 점거 중이던 근로자가 사측의 퇴거요구에 응하지 않더라도 퇴거불응죄가 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 직장점거 자체의 위법성 검토

- 조합원들이 점거한 장소는 임원회의실이다. 이곳은 회사의 경영적 의사결정이 수행되는 핵심적인 업무시설이다. 판례에 비추어 볼 때 임원회의실의 점거는 사용자의 시설관리권을 정면으로 침해하는 배타적·전면적 점거에 해당하므로, 직장폐쇄 여부와 관계없이 직장점거 자체로 이미 정당성을 상실한 위법한 행위이다.

2. 직장폐쇄 적법 여부에 따른 위법성 검토

(1) 직장폐쇄가 정당한 경우

- 직장폐쇄가 대항적·방어적 조치로서 정당하다면 사측의 퇴거요구 또한 적법하다. 이에 불응하고 임원회의실 점거를 지속하는 것은 사용자의 지배권을 전면 배제하는 행위이므로 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 명백히 위법하다.

(2) 직장폐쇄가 위법한 경우

- 직장폐쇄가 상당성을 결여하여 위법하더라도, 조합원들이 점거한 곳은 원래 점거가 허용되지 않는 핵심 시설인 임원회의실이다. 위법한 직장폐쇄 상태라 하더라도 본질적으로 위법한 구역의 점거 및 퇴거거부 행위는 보호받을 수 없다.

IV. 결론

- 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거한 행위는 주요 업무시설에 대한 배타적 점거로서 직장점거의 한계를 일탈하여 정당성이 부정된다. 나아가 사측의 직장폐쇄가 정당하다면 사측의 퇴거요구에 응하지 않는 행위는 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 위법하다. 사측의 직장폐쇄가 위법하다 하더라도, 점거가 원천 금지되는 공간인 임원회의실에 대한 퇴거거부 행위는 적법화될 수 없다. 따라서 조합원들이 퇴거요구에 불응한 채 임원회의실 점거를 계속하는 행위는 법리적으로 전혀 정당성이 인정되지 않는다.

《[문제1] A회사는 전자부품을 생산·판매하는 회사이다. A회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 전국전자노조라 한다)의 A회사지회(이하 A지회라 한다)가 설립되어 있으며, A회사 근로자 200명은 A지회에 소속되어 있다. A회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회·지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A지회 단위에서의 교섭의 경우 A지회가 소속한 전국전자노조의 B지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B지부 지부장이었다.

2016년 8월부터 B지부 지부장의 주관 하에 A지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10월 20일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A회사는 A지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12월 20일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A회사는 공장 1층에서 전자부품을 제조하였고, 1층 내부의 통로를 통해 출입하는 2층에는 A지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A회사는 A지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A지회 단위의 위 임금교섭은 2017년 3월경에 타결되었는데, 같은 해 5월 20일에 A지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 위 직장폐쇄를 실시하면서 A지회의 노조사무실에 대한 출입을 금지한 것이 정당한지에 관하여 논하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 직장폐쇄를 단행하며 노조사무실 출입을 전면 금지한 행위의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 사용자가 파업에 대응하여 적법하게 직장폐쇄를 단행하면서 사업장 내에 위치한 노동조합 사무실에 대한 조합원들의 출입을 전면 금지한 상황이다. 쟁점으로 <정당한 직장폐쇄의 효과로서 근로자의 사업장 출입 제한 범위가 생산시설에 한정되는지>, <비생산시설이자 조합활동의 핵심 장소인 노조사무실까지 미치지는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 노조사무실 출입 금지 조치가 정당한지 논한다.

II. 직장폐쇄의 효력과 노조사무실 출입 제한에 관한 법리

1. 직장폐쇄의 의의와 일반적 제한 범위

(1) 직장폐쇄의 개념과 물권적 지배권 회복

- 직장폐쇄는 사용자가 노동조합의 쟁의행위에 대응하여 노무수령을 거부하고 임금 지급 의무를 면하는 방어적 수단이다. 정당한 직장폐쇄가 단행 되면 사업장에 대한 사용자의 물권적 지배권이 회복되므로, 사용자는 원칙적으로 근로자들의 사업장 출입을 제한할 수 있다.

(2) 출입 제한 대상인 시설의 한계

- 직장폐쇄의 본질은 근로자의 노무제공을 차단하고 사업장을 생산 활동의 위협으로부터 방어하는 데 있다. 따라서 출입 제한은 원칙적으로 생산시설이나 업무시설에 한정되어 적용되어야 한다.

2. 노조사무실 등 비생산시설 출입 보장의 법리

(1) 정상적 조합 활동 장소의 보장 원칙

- 대법원은 정당한 직장폐쇄가 인정되는 경우에도 사업장 내의 노조사무실 등 정상적인 조합 활동에 필요한 시설이나, 기숙사 등 기본적인 생활근거지에 대한 조합원들의 출입은 원칙적으로 허용되어야 한다고 판시하였다.

(2) 예외적인 출입 제한의 정당성 요건

- 다만, 다음의 객관적 요건을 모두 구비한 경우에는 예외적으로 노조사무실의 출입을 제한할 수 있다. 첫째, 노조사무실과 생산시설이 장소적·구조적으로 분리될 수 없는 관계에 있어 일방의 출입이 타방의 이용을 수반함으로써 생산시설에 대한 노조의 접근 및 점거가능성이 합리적으로 예상되어야 한다. 둘째, 사용자가 조합원의 정상적인 노조 활동을 보장하기 위하여 그에 준하는 합리적인 대체장소를 제공하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 직장폐쇄의 적법성 및 구조적 관련성 검토

(1) 직장폐쇄의 적극적 요건 충족

- 전국전자노조 A지회 조합원들의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 A회사가 대항 방어 수단으로서 개시한 직장폐쇄는 적법하게 실시되었다. 따라서 A회사는 원칙적으로 1층 생산공장에 대한 조합원의 출입을 저지할 권리가 있다.

(2) 노조사무실의 장소적·구조적 연계성

- A지회의 노조사무실은 2층에 있으나 출입을 하려면 1층 내부의 통로를 반드시 거쳐야 하는 구조이다. 이는 생산시설과 장소적·구조적으로 결합되어 있어, 조합원의 노조사무실 접근이 1층 생산공장의 무단 점거로 이어질 가능성이 객관적으로 상존하므로 예외적 제한의 첫 번째 요건은 충족된다.

2. 대체장소 제공 여부와 출입 금지 조치의 정당성 판단

(1) 대체장소 제공 요건의 흠결

- 사용자가 구조적 결합을 이유로 노조사무실 출입을 차단하려면 조합 활동이 중단되지 않도록 합리적인 대체장소를 제공해야 한다. 그러나, A회사는 노조사무실 출입을 금지하면서 대체장소를 전혀 제공하지 않았다.

(2) 출입 금지 조치의 위법성 및 정당성 상실

- A회사의 전면적인 출입 금지는 지배·관리하의 생산시설 방어에 그치지 않고 정상적인 노동조합 활동 자체를 전면적으로 마비시키는 결과를 초래하였다. 따라서 대체장소 미제공으로 인해 수단의 균형성과 필요성을 결하여 출입 금지 조치는 정당성을 잃는다.

IV. 결론

- 정당한 직장폐쇄 하에서도 노조사무실 출입은 보장되어야 하며, 장소의 구조적 불가분성으로 인해 출입을 제한하려 하더라도 합리적인 대체장소를 마련하여 제공하여야 한다. 따라서 대체장소를 제시하지 않은 A회사의 전면적 통제는 위법하다. A회사가 직장폐쇄를 단행하며 A지회의 노조사무실 출입을 전면 금지한 조치는 조합 활동에 대한 지배·개입에 해당하여 위법하며 정당성이 부인된다.

《【문제1】 A회사는 전자부품을 생산·판매하는 회사이다. A회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 전국전자노조라 한다)의 A회사지회(이하 A지회라 한다)가 설립되어 있으며, A회사 근로자 200명은 A지회에 소속되어 있다. A회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회·지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A지회 단위에서의 교섭의 경우 A지회가 소속한 전국전자노조의 B지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B지부 지부장이었다.

2016년 8월부터 B지부 지부장의 주관 하에 A지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10월 20일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A회사는 A지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12월 20일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A회사는 공장 1층에서 전자부품을 제조하였고, 1층 내부의 통로를 통해 출입하는 2층에는 A지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A회사는 A지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A지회 단위의 위 임금교섭은 2017년 3월경에 타결되었는데, 같은 해 5월 20일에 A지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A지회 총회에서 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경한 위 결의가 유효한지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 초기업 노동조합 지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의의 유효성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 산별노조의 하부 조직인 전국전자노조 A지회가 총회를 통해 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 한 상황이다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제16조 제1항 제8호에 따라 노동조합의 조직형태 변경은 총회의 결의 사항이나, <독자적인 설립신고를 하지 않은 산별노조의 지회 또는 지부가 독립된 노동조합으로서 조직형태를 변경할 수 있는 주체가 될 수 있는지>가 핵심 쟁점이다. 구체적으로는 A지회가 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 단체로서 활동하였는지에 대한 실체적 요건을 검토하여 조직형태 변경 결의의 주체 자격을 판단한다. 이하에서는 초기업 노동조합 하부 조직의 법적 성격과 조직형태 변경의 요건에 관한 판례법리를 살펴보고 이를 사안에 적용하여 결의의 유효성을 논한다.

II. 초기업 노동조합 하부 조직의 조직형태 변경 법리

1. 조직형태 변경의 의의 및 주체

(1) 조직형태 변경의 개념

- 조직형태 변경이란 노동조합이 그 실체적 동일성을 유지하면서 조직의 형태를 변경하는 것을 의미한다. 예를 들어 초기업 노동조합의 지부가 기업별 노동조합으로 전환하거나, 반대로 기업별 노동조합이 초기업 노동조합의 지부로 전환하는 행위가 이에 해당한다.

(2) 변경 결의의 주체 자격

- 원칙적으로 조직형태 변경의 주체는 독립된 노동조합이어야 한다. 따라서 초기업 노동조합의 하부 조직인 지부나 지회가 독자적인 조직형태 변경 결의를 하려면, 단일 조직의 내부 부서에 불과한 것이 아니라 독립된 노동조합에 준하는 실질적 요건을 구비하고 있어야 한다.

2. 하부 조직의 독립성 판단 기준에 관한 판례법리

(1) 법인격 없는 사단으로서의 실체 구비

- 대법원은 산하 조직인 지부 또는 지회가 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 단체로서 활동하면서 조합원 총회에 준하는 의사결정 기구를 두고 있다면, 노동조합 설립신고 유무와 관계없이 기업별 노동조합에 준하는 독립된 사회적 실체(법인격 없는 사단)를 가진다고 판시한다.

(2) 단체교섭 및 단체협약 체결 능력과의 관계

- 일부 판례는 지부나 지회가 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 가지고 있을 것을 요구하기도 하였으나, 대법원 전원합의체 판결을 통해 지부나 지회가 독자적인 교섭이나 협약 체결 능력이 없더라도 독자적인 규약과 집행기관을 갖추어 독립된 단체로서의 실체성을 보유하고 있다면 조직형태 변경 결의의 주체가 될 수 있다고 명확히 정리하였다.

III. 조직형태 변경 결의의 절차적 요건

1. 의결정족수 준수 의무

- 노조법 제16조 제2항에 따라 조직형태의 변경은 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다. 이는 노동조합의 본질적이고 중대한 변경에 해당하므로 특별결의 요건을 충족해야만 법적 효력을 인정받을 수 있다.

2. 절차적 정당성 확보

- 총회 소집 권한이 있는 자에 의해 적법하게 소집되어야 하며, 조합원들이 자유롭게 의사를 표시할 수 있는 민주적인 절차와 환경 하에서 표결이 이루어져야 한다. 사안에서는 노조법에 따른 절차를 거쳤다고 명시되어 있으므로 의결정족수 등 절차적 요건은 충족된 것으로 전제한다.

IV. 사안의 적용

1. A지회의 독립적 단체성 여부 검토

(1) 독립적 실체의 구비

- A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 독자적인 규약을 제정하여 운영하여 왔다. 또한 총회 및 지회장 등 의사결정 기구와 독립된 집행기관을 갖추고 대내외적 활동을 수행해 왔으므로 기업별 노동조합에 준하는 법인격 없는 사단으로서의 실체를 갖추고 있다.

(2) 단체교섭력 부재의 한계 극복

- A회사는 단체교섭 및 체결 권한이 전국전자노조에 귀속되어 있고 A지회는 실무적 역할만 수행했다는 점을 들어 지회의 독자적 실체를 부정할 수 있으나, 앞서 살핀 판례의 태도에 따르면 독자적인 교섭이나 체결 권한이 없더라도 독자적인 규약과 임원진을 두고 활동해 온 이상 조직형태 변경의 주체가 되는 데 아무런 영향이 없다.

2. 조직형태 변경 결의의 유효성 판단

- A지회는 비록 설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합의 하부 조직이지만, 독자적 규약과 집행기관을 갖춘 독립된 사단으로서의 실질을 보유하고 있으므로 조직형태 변경의 주체 자격이 인정된다. 또한, A지회 소속 근로자 전원(200명)이 참여하는 총회를 개최하여 노조법이 정한 특별의결 요건과 적법한 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 변경하기로 결의하였으므로 이 결의는 실체적·절차적으로 모두 정당하다.

V. 결론

- 초기업 노동조합의 지회가 독립된 규약과 집행기관을 구비하여 독자적인 실체를 가지고 있다면, 단체교섭 권한의 유무나 설립신고 여부와 관계없이 독자적으로 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경할 수 있는 주체가 된다. 따라서 노조법에 따른 적법한 특별의결 절차를 거쳐 행해진 A지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의는 법적으로 완전히 유효하다.

<관련 판례>

- 대법원 2018. 1. 24. 선고 2014다203045 판결

《【문제2】 원청인 A회사 내에는 하청업체 근로자들로 구성된 노동조합 및 노동관계조정법에 의거한 하청노동조합이 설립되어 있다. 하청노동조합은 정당한 노동조합활동에 대하여 A회사가 지배·개입을 하였다는 것을 이유로 A회사를 상대로 부당노동행위 구제신청을 하였다. 이 사안에서 A회사가 부당노동행위의 주체가 될 수 있는지를 판례법리에 의거하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 부당노동행위의 주체로서 사용자 개념의 확장

I. 문제의 제기

- 본 사안은 원청인 A회사가 하청업체 근로자들로 구성된 하청노동조합의 정당한 노동조합 활동에 대해 지배·개입을 하였다는 이유로, 하청노동조합이 A회사를 상대로 부당노동행위 구제신청을 한 경우이다. 쟁점으로 <원청과 하청의 관계, 실질적 사용관계 여부, 지배·개입의 범위를 어떻게 판단할 것인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 원청인 A회사가 부당노동행위의 주체가 될 수 있는지 설명한다.

II. 부당노동행위의 주체와 관련 법리

1. 사용자 개념

- 노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제2호는 사용자라 함은 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다. 이 경우 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.로 규정하고 있다. 이는 종전 판례에서 인정되던 실질적 지배력, 즉 단순한 형식적 고용주 여부를 넘어서 근로자의 근로조건 결정·조정권을 행사할 수 있는 자를 포함하는 것으로, 원청이 간접사용자로서 실질적 지배권을 가지는 경우에도 적용된다.

2. 원청의 간접적 지배 가능성

- 대법원은 하청노동조합 사건에서 원청이 하청 근로자의 근로조건이나 노조활동에 대해 실질적·구체적 영향을 행사할 수 있는 경우, 원청도 부당노동행위의 주체가 될 수 있음을 인정하였다. 이른바 원청의 실질적 사용자성을 인정하여 하청업체 근로자가 단체행동을 하는 과정에서 원청이 근로조건, 계약, 업무배치 등에 관여하거나 압력을 행사하면 부당노동행위 책임을 질 수 있다고 보았다.

3. 지배·개입의 판단 기준

- 판례는 원청의 지배·개입 여부를 판단함에 있어 다음 기준을 제시한다.

(1) 근로자 근로조건에 대한 실질적 영향력

- 원청이 하청 근로자의 근무시간, 배치, 업무량, 임금 지급 등에 관여할 수 있는 정도를 의미한다.

(2) 노동조합 활동에 대한 개입 행위

- 조합활동을 제한·감시하거나, 조합원에게 불이익을 주는 직접적·간접적 행위를 하였는지를 의미한다.

(3) 실제 사건의 구체적 행위

- 단순한 업무지시 수준을 넘어, 조합 활동을 방해하거나 불이익을 유발하는 실질적 개입이 존재하는가를 말한다.

4. 간접 사용자와 실질적 책임

- 판례는 원청이 하청의 업무·근로조건을 실질적으로 지배할 수 있는 경우, 하청노동조합에 대한 간접적 방해·압박 행위도 부당노동행위로 인정한다. 특히, 원청이 하청 계약상 권한을 남용하여 조합 활동에 불이익을 주거나, 노조 대응을 지시하는 경우에는 책임을 면할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. A회사의 지배력

- A회사는 하청업체 근로자가 A회사 사업장에서 근무하는 형태이며, 원청으로서 계약 조건, 업무 배치, 안전관리 등 근로자의 근로조건에 실질적 영향을 행사할 수 있다. 따라서 노조 활동과 관련하여 원청이 지시·압력·간섭을 할 경우 실질적 지배권을 가진 주체로 평가된다.

2. 정당한 노조 활동과 개입 여부

- 하청노동조합은 원청 사업장에서 노동조합 활동을 수행하면서, 정당한 조합활동 범위 내에서 A회사에 의견을 전달하거나 활동을 전개하였다. 만약, A회사가 이를 제한하거나 조합원에게 불이익을 주는 조치를 취한 경우, 이는 직접적 지배뿐 아니라 간접적 지배·개입 행위로서 부당노동행위가 성립할 수 있다.

3. 판례의 태도

- 대법원 판례는 원청이 하청노조의 정당한 조합활동을 제한·방해하거나 불이익을 주었다면, 직접적인 사용자가 아니더라도 부당노동행위 주체가 될 수 있다고 명시하고 있다. 따라서 사안에서 A회사가 하청노조 활동에 대해 관여·압력·제한을 행사했다면, 부당노동행위 주체로 인정된다.

IV. 결론

- 판례와 노조법상의 사용자 개념에 따르면, 원청인 A회사는 하청 근로자의 근로조건을 실질적으로 지배할 수 있는 지위를 가지고 있다. 따라서 하청노동조합의 정당한 노동조합 활동에 대해 원청이 지배·개입 행위를 한 경우, 원청인 A회사는 부당노동행위의 주체가 될 수 있다. 결론적으로, 하청노동조합이 A회사를 상대로 제기한 구제신청은, 원청이 실질적 지배력을 행사했는지 여부와 구체적 개입 행위에 따라 정당성이 판단될 수 있다.

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

[기출][2][2020-1-1]대체인력 투입이 대체근로 제한에 위배되어 위법한지 여부

《[문제1] A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다.甲사는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 B시설)의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲사가 체결한 B시설 위·수탁 운영 협약서에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲사가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲사로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 C시설) 소속 운전원 2명 및 C시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B시설에 투입하여 B시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 이 사건 대체인력 투입이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲사는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법 제43조를 위반한 행위라고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 대체인력 투입이 대체근로 제한에 위배되어 위법한지 여부

I. 문제의 제기

-사안에서 A사가 B시설의 파업 기간 중 대체인력을 투입한 상황이다. 쟁점으로 <본사 소속 기술팀 직원과 동일 법인 내 다른 사업장인 C시설 소속 운전원의 투입이 당해 사업과 관계없는 자의 대체에 해당하는지>, <파업 직전 C시설 결원충원 명목으로 채용된 신규 운전원을 B시설에 투입한 행위가 실질적인 대체근로 목적의 신규채용 제한 위반에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 위반이라는 노동조합 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위 기간 중 대체근로 제한의 법리

1. 대체근로 제한의 취지 및 대상

(1) 규정의 취지

-노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체할 수 없도록 제한한다. 이는 근로자의 단체행동권인 파업이 대체인력 사용으로 무력화되는 것을 방지하고, 노사 간 무기대응의 원칙을 실현하여 노사자치의 힘의 균형을 유지하기 위한 강행규정이다.

(2) 당해 사업과 관계없는 자의 범위

-여기서 당해 사업이라 함은 개인사업체 또는 독립된 법인격을 갖춘 회사 등과 같이 경영상의 일체를 이루면서 계속적·유기적으로 운영되고 전체로서의 독립성을 갖춘 하나의 기업조직을 의미한다. 따라서 법인격을 같이하는 단일 기업 내에서 본사나 다른 지사, 공장 등 소속 사업장이 다르더라도 이들은 모두 동일한 사업에 해당한다. 결국 동일 기업 내의 다른 사업장 소속 근로자나 비조합원은 당해 사업과 관계있는 자에 해당하므로 이들을 쟁의행위로 중단된 업무에 대체 투입하는 것은 원칙적으로 허용된다.

2. 쟁의행위 기간 중 신규채용 제한과 결원충원

(1) 신규채용 제한의 원칙

-노조법 제43조 제1항은 쟁의행위 기간 중 채용 자체를 제한한다. 대법원은 사용자가 노동조합이 쟁의행위에 들어가기 전에 근로자를 새로 채용하였다 하더라도, 그것이 쟁의행위 기간 중 쟁의행위에 참가한 근로자들의 업무를 수행케 하기 위한 목적이었다면 이는 쟁의권 침해로 목적으로 한 것으로서 노조법 위반죄를 구성한다고 판시한다.

(2) 예외적 허용 및 판단 기준

-다만 자연감소에 따른 인원충원 등 쟁의행위와 무관하게 정당한 인사권 행사로 이루어지는 신규채용은 쟁의행위 기간 중이라도 허용된다. 채용행위가 정당한 결원충원인지 혹은 대체근로 목적의 위법한 신규채용인지 여부는 표면상의 이유만을 볼 것이 아니라 종래의 인력충원 과정·절차 및 시기, 인력부족 규모, 결원 발생 시기 및 그 이후 조치 내용, 쟁의행위 기간 중 채용의 필요성, 신규채용 인력의 실제 투입 시기와 배치 업무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 본사 소속 기술팀 직원 및 C시설 소속 운전원의 투입★

-B시설을 수탁 운영하는 A사는 단일한 법인격을 가진 기업이므로 본사, B시설, C시설은 하나의 당해 사업으로 포섭된다. 따라서 본사 기술팀 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명은 모두 당해 사업과 관계있는 자에 해당한다. 이들이 파업 중인 B시설의 업무를 대체하여 가동에 참여한 행위는 노조법 제43조 제1항에 위배되지 않는 적법한 대체근로에 해당한다.

2. 신규 채용된 운전원 1명의 투입

(1) 신규채용의 목적성 판단

-A사는 2020. 6. 5. 신규 운전원을 채용하였으며, 이는 2차 총파업 개시일인 6. 10. 직전이다. 당시 A사는 이미 임금교섭이 결렬되어 1차 경고파업을 겪었고 총파업이 강행될 것을 충분히 예견할 수 있는 상황이었다. 또한 6개월 전에 발생한 퇴직자 결원을 오랜 기간 방치하다가 파업 직전에 이르러서야 전격적으로 충원한 점은 시기적으로 석연치 않다.

(2) 실제 배치 및 대체 투입의 위법성

-가장 결정적으로, 이 근로자는 C시설의 결원충원 명목으로 채용되었음에도 불구하고 채용 직후 원래의 예정 근무지인 C시설이 아닌 파업으로 중단된 B시설에 대체인력으로 투입되었다. 이는 표면상 결원충원의 형식을 취했으나 실질적으로는 B시설의 쟁의행위를 상쇄·무력화하기 위한 대체근로 목적으로 신규 채용한 것으로 봄이 타당하다. 따라서 이 부분 대체인력 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 행위이다.

IV. 결론

- A사가 단행한 이 사건 대체인력 투입 중 본사 기술팀 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명을 투입한 조치는 당해 사업 내의 인력을 활용한 것으로서 적법하다. 그러나 C시설의 결원충원을 명목으로 채용하여 파업 중인 B시설에 투입한 신규 운전원 1명의 채용 및 대체 투입 행위는 쟁의행위로 중단된 업무를 수행케 하기 위한 목적으로서 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 대체근로에 해당한다. 결론적으로 이 사건 대체인력 투입이 노조법 제43조를 위반하였다는 노동조합의 주장은 신규 채용된 운전원 1명의 투입 부분에 한하여 타당하다.

<보충 - 본사, C시설의 근로자 모두 당해 사업과 관계 없는 자로 간주>

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 B시설에서 노동조합의 쟁의행위로 인하여 소각로 가동이 중단되는 상황을 방지하기 위하여, <본사 소속 기술팀 직원, 다른 위탁시설(C시설) 소속 근로자, 신규 채용 근로자를 투입하여 일부 소각로를 가동한 것이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제43조가 금지하는 쟁의행위 기간 중 대체인력 투입에 해당하는지> 여부가 문제된다. 특히, 대체인력 투입 금지의 원칙과 그 예외인 생명보호 및 안전유지 또는 필수공익사업의 맥락에서 본 사안을 평가해야 한다.

II. 관련 법리

1. 노조법 제43조의 취지

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 쟁의행위에 참가하지 아니하는 자를 제외하고, 당해 사업과 관계없는 자를 채용하거나 대체하여 쟁의행위로 중단된 업무를 수행하게 하는 행위를 금지하고 있다. 이는 노동조합의 쟁의행위를 무력화하는 사용자의 자의적 대체인력 투입을 방지하여 단체행동권의 실효성을 보장하기 위한 것이다.

2. 대체인력 투입의 제한 범위

- 판례와 학설에 따르면, 대체인력 투입 금지는 쟁의행위로 중단된 업무를 직접 수행하는 행위를 대상으로 한다. 따라서 통상적 경영 유지나 안전관리, 시설 보호를 위한 최소한의 조치는 허용될 수 있으나, 쟁의행위의 목적을 무력화할 정도의 실질적 업무대체는 원칙적으로 금지된다.

3. 예외 - 필수공익사업

- 노조법 제43조 제3항은 필수공익사업의 사용자가 쟁의행위 기간 중에 한하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체하거나 그 업무를 도급 또는 하도급 주는 경우에는 적용하지 아니한다고 규정한다. 동법 제71조 이하에서 규정한 필수공익사업의 경우에는 일정 범위의 업무를 유지하기 위한 긴급조치 및 쟁의행위 제한이 인정된다. 다만, 폐기물 소각업은 노조법상 필수공익사업에 해당하지 않는다. 따라서 본 사안에서 문제되는 것은 오로지 생명·안전 확보 목적의 최소한 조치인지 여부이다.

III. 사안의 적용

1. A사의 대체인력 투입 사유

- A사는甲시와의 협약에 따라 소각로를 24시간 가동할 책임이 있으며, 가동중단 시 손실비용을 부담하게 된다. 따라서 경영상 손실을 방지하고 시민 생활의 불편을 최소화하기 위하여 일부 소각로를 유지 가동한 것이다. 그러나 이는 기본적으로 경영상 목적 내지 이익 보호 목적일 뿐, 노조법 제43조 제2항이 인정하는 생명·신체 보호, 기계 안전 확보 목적과는 구별된다.

2. 투입된 인력별 평가

(1) 본사 소속 기술팀 직원★

- 이들은 B시설 근무자가 아닌 관계없는 자로서 쟁의행위 업무를 대체한 것으로 평가된다. 이는 노조법 제43조 제1항 위반에 해당한다.

(2) C시설 소속 근로자★

- 이들 역시 당해 쟁의행위와 관계없는 사업장 소속 근로자이므로, 대체인력에 해당한다. 이는 법 위반 소지가 크다.

(3) 신규 채용 근로자

- 쟁의행위 직전에 충원된 신규 채용자는 사실상 쟁의행위 대응을 위한 대체인력 확보 성격을 가진다. 판례는 이 경우 원칙적으로 제43조 위반으로 본다.

3. 생명·안전 유지 여부

- 폐기물 소각시설의 가동 중단이 즉각적으로 근로자나 시민의 생명·신체에 중대한 위험을 야기한다고 보기는 어렵다. 쓰레기 수거 지연, 생활불편, 악취 발생 등은 가능하나, 이는 생명·안전 보호에 해당하지 않는다. 또한, 기계의 안전성 확보 역시 운전중단 자체로 곧바로 위험이 발생한다고 보기 어렵고, 정지·보존 조치를 통해 관리가 가능하다. 따라서 본 사안의 대체인력 투입은 정당화될 수 없다.

4. 노조법 위반 여부

- 결국 A사가 본사 기술팀, C시설 근로자, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 노조법 제43조 제1항이 금지하는 대체인력 투입에 해당한다. 이는 노동조합의 쟁의행위 실효성을 약화시키는 행위로서 부당노동행위성도 문제될 수 있다.

IV. 결론

- A사가 B시설의 쟁의행위 기간 동안 본사 직원, 다른 시설 근로자, 신규 채용 근로자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 원칙적으로 노조법 제43조 제1항이 금지하는 대체인력 투입에 해당한다. 이는 생명·신체 보호 또는 기계 안전 확보를 위한 불가피한 조치로 보기 어렵고, 폐기물 소각업은 필수공익사업에도 해당하지 않는다. 따라서 노동조합의 주장은 정당하며, A사의 조치는 위법한 대체인력 투입으로 평가된다.

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

<제15장 부당노동행위.제05절 지배·개입>

[기출][2][2020-1-2]대체인력 투입의 지배·개입 부당노동행위 성립 여부

《[문제1] A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다.甲사는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 B시설)의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲사가 체결한 B시설 위·수탁 운영 협약서에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲사가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲사로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 C시설) 소속 운전원 2명 및 C시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B시설에 투입하여 B시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 이 사건 대체인력 투입이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲사는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 대체인력 투입의 지배·개입 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

·사안에서는 A사가 B시설의 파업 기간 중 단행한 이 사건 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제4호의 지배·개입의 부당노동행위에 해당하는지가 문제되는 상황이다. 구체적으로는 <노조법 제43조 제1항의 대체근로 제한 규정을 위반한 위법한 대체근로 투입이 곧바로 부당노동행위로 인정되는지>, 아니면 <불가피한 조업 유지 필요성에 따라 지배·개입의 주관적 의사가 부정될 수 있는지>가 쟁점이다. 이하에서는 부당노동행위에 해당한다고 주장하는 노동조합의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 지배·개입의 부당노동행위 성립 법리

1. 지배·개입 부당노동행위의 성립요건

(1) 객관적 요건과 주관적 요건

·노조법 제81조 제1항 제4호의 지배·개입 부당노동행위가 성립하기 위해서는 사용자의 지배·개입 행위라는 객관적 사실과 함께, 주관적으로 근로자의 단결권 등을 침해하여 노동조합의 조직·운영에 지배하거나 개입하려는 의사(부당노동행위 의사)가 인정되어야 한다.

(2) 주관적 의사의 판단 기준

·사용자에게 지배·개입의 의사가 있었는지 여부는 사용자의 노동조합에 대한 태도, 쟁의행위에 이르게 된 경위, 사용자가 취한 조치의 시기와 태양, 그 조치가 노동조합의 활동이나 조직력에 미친 영향 등 구체적인 사정을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다. 다만, 사용자의 행위로 인하여 노동조합의 조직·운영에 실질적인 영향이 초래된 경우 부당노동행위 의사는 객관적 사정으로부터 추정될 수 있다.

2. 대체근로 제한 위반과 지배·개입의 부당노동행위

(1) 위법한 대체인력 투입의 부당노동행위 성립 여부

·사용자가 노조법 제43조 제1항을 위반하여 위법한 대체근로를 투입한 행위는 근로자의 헌법상 단체행동권에 기반한 파업의 효과를 직접적으로 무력화하고 노동조합의 단결력을 현저히 약화시키는 조치에 해당하므로, 특별한 사정이 없는 한 지배·개입의 부당노동행위 성립이 추정된다.

(2) 부당노동행위 주관적 의사의 조각 요건

·다만, 위법한 대체근로의 투입이 존재하더라도 사용자가 당면한 객관적 상황, 즉 조업이 전면 중단될 경우 회사 경영에 회복할 수 없는 극심한 손실이 발생하거나 공공의 안전·생활에 중대한 위해가 우려되어 이를 방지하기 위한 최소한의 조치로서 불가피하게 이루어진 경우라면, 사용자의 지배·개입 의사가 부정되어 부당노동행위가 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 대체인력 투입의 위법성과 객관적 지배·개입의 존재

·A사가 투입한 인력 중 본사 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명의 투입은 적법한 대체인력이지만, 파업 직전(2020. 6. 5.)에 결원충원을 명목으로 전격 채용되어 B시설의 파업 현장에 배치된 신규 운전원 1명의 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 대체근로에 해당한다. 이 위법한 투입은 쟁의행위로 중단된 업무를 수행케 한 것으로서 객관적으로는 노동조합의 파업권 행사를 약화시키는 결과를 초래하는 지배·개입 행위의 외형을 갖추었다.

2. 지배·개입의 주관적 의사 존부 판단

(1) 주관적 의사 추정 여부

·A사는 6개월간 방치하였던 C시설의 결원을 총파업 개시일인 6. 10. 직전에 급히 충원하였고, 본래 예정지인 C시설이 아닌 파업으로 가동이 중단된 B시설에 대체 투입하였다. 이는 표면상 정상적인 인사권 행사의 형식을 빌렸을 뿐 실질적으로는 노동조합의 쟁의행위 효과를 무색하게 하려는 주관적 목적이 개입되었음을 추정할 수 있게 한다.

(2) 경영상 불가피성과 수단의 비례성

·그러나 A사는 소각시설 가동 중단 시 甲사로부터 막대한 가동중단 손실비용을 부과받도록 위·수탁 계약이 체결되어 있었으며, 실제로 파업 종료 후 8억 4천만 원이라는 경영상의 존립을 위협할 수준의 손실비용이 부과되었다. 또한 A사는 전체 소각로 3개 중 단 1개만을 부분 가동하여 공익 및 시민 생활의 불편을 방지하기 위한 최소한의 방어 조치만을 단행하였다. 투입된 총 대체인력 중 적법한 인력이 대다수(본사 3명, C시설 2명)이며 위법한 인력은 신규 채용한 1명에 불과한 점을 고려할 때, A사에게 노동조합의 단결력을 파괴하거나 조직·운영을 형해화하려는 능동적인 지배·개입의 부당노동행위 의사가 있었다고 단정하기는 어렵다.

IV. 결론

- A사가 단행한 이 사건 대체인력 투입 중 신규 채용된 운전원 1명의 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 행위에 해당한다. 그러나 파업에 따른 공공 시설의 조업 중단으로 인하여 부과될 가동중단 손실비용(8억 4천만 원)을 회피하기 위한 최소한의 경영상 불가피성이 강력하게 인정되며 소각로의 부분 가동이라는 비례적 방어 수준에 그친 점에 비추어 볼 때 지배·개입의 주관적 의사가 부정된다. 결론적으로 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당 노동행위에 해당한다는 노동조합의 주장은 타당하지 않다.

<보충(반대의견) - 지배·개입의사가 있어 부당노동행위에 해당한다>

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 노동조합의 적법한 쟁의행위 기간 중 본사 기술팀 직원, C시설 소속 근로자, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 부분 가동한 행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제4호의 지배·개입 부당노동행위에 해당하는지가 문제된다. 핵심은 <사용자의 대체인력 투입이 단순히 쟁의행위 무력화 차원을 넘어 노동조합의 운영이나 단체행동권 행사 자체에 지배·개입하는 성격을 가지는지> 여부이다. 이하에서는 이러한 노동조합의 주장의 타당성에 대하여 논한다.

II. 관련 법리

1. 부당노동행위 제도의 취지

- 노조법 제81조는 노동조합의 자주성을 보장하고 근로자의 단결권·단체교섭권·단체행동권을 실질적으로 보장하기 위해 사용자의 특정 행위를 부당노동행위로 규율한다.

2. 지배·개입의 부당노동행위

- 노조법 제81조 제4호는 사용자가 노동조합의 조직이나 운영에 지배·개입하는 행위를 금지하고 있다. 이는 노동조합이 자주적이고 독립적으로 운영될 수 있도록 보장하기 위함이다. 판례에 따르면, 지배·개입은 노동조합의 조직·운영에 영향을 미치거나 노조의 의사결정에 간섭하는 행위로, 사용자 행위와 노조 자주성 침해 사이에 인과관계가 인정될 때 성립한다. 특히 쟁의행위 무력화를 위한 대체인력 투입이 그 자체로 노조 운영을 지배·개입하는 효과를 가져오는 경우 부당노동행위가 된다.

3. 대체인력 투입과 부당노동행위

- 대체인력 투입은 원칙적으로 노조법 제43조 위반 문제로 논의된다. 그러나 그것이 조합원의 쟁의권 행사 자체를 좌절시키고 단체교섭력에 심각한 영향을 미친 경우에는 동시에 지배·개입 부당노동행위에 해당할 수 있다. 판례는 사용자가 쟁의행위 기간 중 대체인력을 투입하여 쟁의행위를 실질적으로 무력화하고 노조의 단체행동권 행사를 봉쇄하는 경우, 이는 노조 운영에 대한 지배·개입으로 평가될 수 있다고 본다.

III. 사안의 적용

1. A사의 행위의 성격

- A사는 본사 직원, C시설 직원, 신규 채용자를 투입하여 3개 소각로 중 1개를 부분 가동하였다. 이는 전면 가동이 아닌 최소한의 부분 가동이므로 쟁의행위를 전부 무력화한 것은 아니다. 그러나 노동조합의 총파업 효과를 상당 부분 약화시키려는 의도가 내포되어 있다.

2. 쟁의행위 실효성에 대한 영향

- 노동조합의 총파업은 소각로의 전면 가동 중단을 통해 사용자에게 압력을 행사하는 것이 본질이다. 그런데 A사가 대체인력을 동원하여 일부 소각로를 가동함으로써 노조의 압박 효과는 상당히 줄어들었다. 이는 노동조합의 단체행동권 실현을 실질적으로 제약하는 결과를 가져왔다.

3. 지배·개입의 요건 충족 여부

(1) 조직·운영 간섭성

- A사의 대체인력 투입은 노조의 단체행동권을 약화시켜 교섭력에 직접 영향을 주었으므로, 운영에 간섭하는 행위로 평가 가능하다.

(2) 사용자의 의도

- A사는 시민 불편 및 손실비용 부담을 회피한다는 명분을 내세웠으나, 실질적으로는 노조의 쟁의행위를 무력화하기 위한 목적이 강하게 추단된다.

(3) 결과적 효과

- 노동조합이 계획한 쟁의행위의 실효성이 현저히 감소하였으므로, 이는 단체행동권에 대한 침해이자 지배·개입 행위로 인정될 수 있다.

4. 반대 견해 검토

- 일부 견해는 A사가 협약상 24시간 가동 책임을 부담하므로 불가피한 조치였다고 본다. 그러나 이는 경영상 목적일 뿐, 노조법 제81조 제4호가 금지하는 지배·개입 판단에서는 고려될 수 없다. 사용자가 경영상 불이익을 회피하기 위해 노조 쟁의행위를 무력화하는 조치를 취한 것 자체가 노조 자주성을 침해하기 때문이다.

IV. 결론

- A사가 본사 직원, C시설 직원, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 쟁의행위의 실효성을 약화시키고 노동조합의 단체행동권을 제약하였다. 이는 단순한 경영상 불이익 회피 차원을 넘어 노동조합의 활동에 직접 간섭한 것으로 평가된다. 따라서 이 사건 대체인력 투입은 노조법 제81조 제4호의 지배·개입 부당노동행위에 해당한다는 노동조합의 주장은 타당하다.

《【문제2】 A회사가 교섭대표노동조합인 甲노조와 체결한 단체협약 제10조는 회사는 경영상태, 시설형편 등 제반여건을 종합적으로 고려하여 노동조합에게 사무실을 제공하도록 한다.고 규정하고 있다. A회사는 단체협약에 따라 甲노조(조합원 수 100명)에는 노조사무실을 제공한 반면, 교섭창구단일화 절차에 참여한 乙노조(조합원 수 10명)에게는 회사의 공간 부족을 이유로 별도의 사무실을 제공하지 않았고, 대신에 필요할 경우 A회사의 회의실을 일시적으로 사용하도록 조치하였다. A회사의 이러한 조치가 공정대표의무 위반에 해당하는지 설명하시오. (25점)》

<문제2> 소수노조 대상 노조사무실 미제공의 공정대표의무 위반 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 교섭대표노동조합인 甲노조에게는 단체협약에 따라 노조사무실을 제공하였으나, 소수노동조합인 乙노조에게는 별도 공간 제공을 거절하고 일시적으로 회의실을 사용할 수 있도록 조치한 상황이다. 쟁점으로 <소수노동조합인 乙에게 별도의 사무실을 제공없이 임시로 회의실을 사용하게 한 조치가 공정대표의무 위반에 해당하는> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 설명한다.

II. 공정대표의무 법리

1. 법적 근거

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조의4 제1항은 교섭대표노동조합은 교섭에 참가한 노동조합과 그 조합원에 대하여 합리적 이유 없이 차별을 두어서는 아니 된다고 규정하고, 제2항은 사용자가 이와 관련하여 차별적 대우를 하는 것을 금지하고 있다. 이는 복수노조 제도하에서 소수노조의 활동을 보장하고, 교섭대표노조 및 사용자 측의 우월적 지위를 견제하기 위한 것이다.

2. 적용 범위

- 공정대표의무는 단체교섭의 체결뿐 아니라 단체협약의 해석·적용, 부수적 사항의 이행 등에도 적용된다. 따라서 단체협약상 노조사무실 제공과 같은 근로조건 외적 지원도 공정대표의무 심사 대상이 된다.

3. 차별 판단 기준

- 대법원과 판례는 다음과 같은 기준을 제시하고 있다. ① 형식적 차별이 존재하더라도 그것이 합리적 이유에 기초한 것이라면 공정대표의무 위반은 아니다. ② 합리적 이유 판단은 노조 규모, 시설 여건, 조합 활동의 실질적 필요성, 균형적 배려 여부 등을 종합적으로 고려한다. 반면, 소수노조의 존재를 사실상 무력화하거나 본질적 활동을 부당하게 제한하는 경우는 공정대표의무 위반으로 본다.

III. 사안의 적용

1. A회사의 조치의 차별성

- A회사는 교섭대표노동조합인 甲노조에게는 단체협약 제10조에 따라 상설 사무실을 제공하였다. 반면 乙노조에게는 공간 부족을 이유로 별도의 사무실을 제공하지 않고, 필요할 경우 회의실을 일시적으로 사용하도록 조치하였다. 이는 노조사무실 제공 여부에 있어 명백한 차이가 발생한다.

2. 합리적 이유의 존부

(1) 시설 여건

- 단체협약 규정 자체가 '경영상태, 시설형편 등 제반 여건을 고려한다'고 명시하고 있다. 즉, 공간 부족은 일정 부분 합리적 이유로 고려될 수 있다.

(2) 노조 규모의 차이

- 甲노조는 100명, 乙노조는 10명 규모로, 조직 규모의 현격한 차이가 존재한다. 따라서 동일한 수준의 공간을 제공하지 않더라도, 이는 합리적 차등 취급으로 정당화될 수 있다.

(3) 실질적 필요성 충족 여부

- A회사가 회의실을 일시적으로 제공함으로써 乙노조가 기본적인 회의나 활동을 수행할 수 있는 최소한의 편의는 제공되었다. 이는 소수노조의 존립 자체를 침해하는 정도로 보기는 어렵다.

3. 공정대표의무 위반 여부

- 위 사정을 종합하면, A회사가 교섭대표노동조합에게만 사무실을 제공한 것은 형식적으로 차별로 보일 수 있다. 그러나 ① 단체협약 규정에 따른 정당한 근거가 있고, ② 공간 부족이라는 객관적 사정이 존재하며, ③ 乙노조에도 회의실을 사용할 수 있도록 최소한의 활동 보장이 이루어진 점을 고려하면, 이는 합리적 이유 없는 차별로 평가하기 어렵다. 따라서 공정대표의무 위반에 해당하지 않는다고 볼 수 있다.

IV. 결론

- 노조법 제29조의4는 교섭대표노조 및 사용자에게 소수노조에 대한 차별적 대우를 금지하는 공정대표의무를 부과하고 있다. 그러나 공정대표의무 위반 여부는 단순한 형식적 차별이 아니라 합리적 이유 없는 불이익 대우가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다. 본 사안에서 A회사가 교섭대표노동조합에게는 단체협약에 따라 사무실을 제공하고, 소수노조에게는 공간 부족을 이유로 회의실을 일시 사용하게 한 것은 형식적 차별은 존재하나 합리적 이유에 기초한 것으로 평가된다. 따라서 이는 공정대표의무 위반에 해당하지 않는다.

<제11장 노동조합.제01절 노동조합의 설립조건>

<제12장 단체교섭.제01절 단체교섭의 당사자>

[기출][2][2021-1-1]설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

《[문제1] A회사는 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A회사 내에는 A회사 근로자를 조직 대상으로 하는 전국 단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A회사지부 규약 제7조(노동조합 가입자격)는 A회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다. 고 규정하고 있다. 실제로 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80명 전원이 A회사지부에 가입하고 있으며, A회사 근로자 가운데 A회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제29조는 A회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A회사지부의 동의를 구하여야 한다.는 조항을, 제49조는 단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다.는 조항을, 나아가 제50조는 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료로 앞두고 A회사와 A회사지부 사이에 A회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A회사는 2020. 4. 30. A회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사는 A회사지부의 경우 노동조합설립신고도 하지 않아 처음부터 단체협약을 체결할 당사자 지위를 갖고 있지 않다고 주장한다. A회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 전국단위산업별노동조합의 지부인 A회사지부가 노동조합 설립신고를 하지 않았음을 이유로 단체협약 체결 당사자 지위가 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <설립신고를 거치지 않은 초기업 노동조합 지부가 독자적인 법적 실체를 인정받아 단체교섭 및 단체협약 체결의 주체가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 초기업 노동조합 지부의 법적 성격과 단체협약 체결 능력에 관한 법리를 살펴보고 A회사 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 초기업 노동조합 지부의 법적 지위와 교섭 권한

1. 설립신고 없는 지부의 법적 지위

(1) 독자적인 단체성 인정 여부

- 노동조합의 지부나 지회는 원칙적으로 초기업 노동조합의 내부 조직에 불과하다. 그러나, 설립신고 여부와 관계없이 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 사회적 활동을 하는 경우에는 독자적인 단체성이 인정된다.

(2) 법인격 없는 사단으로서의 지위

- 독자적 실체를 갖춘 지부는 법인격 없는 사단에 준하는 지위를 가진다. 따라서 단순히 상급단체의 지시에 따르는 내부 조직에 머무르지 않고 대외적인 권리·의무의 주체가 될 수 있다.

2. 단체교섭 및 단체협약 체결 당사자 지위

(1) 초기업노동조합의 단체교섭 당사자 원칙

- 산업별 노동조합과 같은 초기업 노동조합의 경우 단체교섭의 당사자는 원칙적으로 해당 초기업 노동조합 자체이다.

(2) 지부의 독자적 교섭 및 체결 능력 인정 요건

- 판례는 초기업 노동조합의 지부가 독자적인 규약과 집행기관을 갖추고 대외적인 독립성을 확보하여 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 가지고 있는 경우, 해당 지부를 단체교섭의 독립된 당사자로 인정한다.

III. 교섭 권한의 귀속 및 행사의 구체적 범위

1. 교섭 권한의 수입 및 위임

(1) 상급단체의 권한 위임

- 초기업 노동조합의 지부는 상급단체로부터 명시적 또는 묵시적으로 교섭 및 협약 체결 권한을 위임받아 교섭을 진행할 수 있다.

(2) 위임에 따른 지부의 권한 행사

- 권한을 위임받은 지부는 상급단체를 대리하거나 지부 자체의 명의로 단체협약을 체결할 수 있는 당사자적격을 취득한다.

2. 사용자 측의 교섭 의무와 효력

(1) 교섭거부의 부당성

- 지부가 독자적인 교섭 능력을 갖추었거나 권한을 위임받은 경우, 사용자는 헌법상 단체교섭권 보장 취지에 따라 성실히 교섭에 임해야 하며 이를 거부할 수 없다.

(2) 체결된 단체협약의 효력

- 적법한 당사자 지위에서 체결된 단체협약은 강행적·직접적 효력을 가지며 노사 양측을 구속한다.

IV. 사안의 적용

1. A회사지부의 실체와 독자적 지위 검토

(1) 조직적 실체의 존부

- A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 독립적인 규약 제7조를 제정하여 운영하고 있다.

(2) 규약 및 집행기관의 구비 여부

- A회사지부는 독립된 집행기관과 규약을 구비하고 있으며, 가입 자격이 있는 근로자 80명 전원이 가입하여 독자적인 사회적 실체로서 활동하고 있다.

2. 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

(1) 독자적 협약 체결 능력의 존부

- A회사지부는 설립신고를 하지 않았으나, 독자적인 규약과 집행기관을 갖추어 법인격 없는 사단으로서의 실체를 가진다. 따라서 대외적으로 단체교섭을 진행하고 단체협약을 체결할 수 있는 독립적 당사자 지위가 인정된다.

(2) A회사 주장의 부당성

- A회사는 A회사지부가 설립신고를 하지 않았다는 형식적 이유만으로 협약 체결 당사자 지위를 부정하고 있으나, 지부의 실질적 독립성과 초기업노조 지부의 법리에 비추어 볼 때 A회사의 주장은 정당성이 없다.

V. 결론

- 초기업 노동조합의 지부가 독자적인 규약과 집행기관을 구비하고 독립된 사회적 실체로 활동한다면 노동조합 설립신고 유무와 관계없이 단체교섭 및 단체협약 체결의 독자적 당사자 지위를 가진다. A회사지부는 임원진과 규약을 갖춘 실질적 노동단체이므로 단체협약 체결 당사자 지위가 인정된다. 따라서 A회사지부의 당사자 지위를 부정하는 A회사의 주장은 타당하지 않다.

《【문제1】 A회사는 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A회사 내에는 A회사 근로자를 조직 대상으로 하는 전국 단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A회사지부 규약 제7조(노동조합 가입자격)는 A회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다. 고 규정하고 있다. 실제로 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80명 전원이 A회사지부에 가입하고 있으며, A회사 근로자 가운데 A회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제29조는 A회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A회사지부의 동의를 구하여야 한다.는 조항을, 제49조는 단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다.는 조항을, 나아가 제50조는 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료로 앞두고 A회사와 A회사지부 사이에 A회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A회사는 2020. 4. 30. A회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사지부는 단체협약이 해지된 것은 A회사가 단체협약 제50조를 위반한 것으로서 무효라고 주장한다. A회사지부 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 자동연장된 단체협약의 해지권 제한 약정의 효력 및 해지 통보의 유효성 검토

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사와 A회사지부 사이에 체결된 단체협약의 해지와 관련하여 A회사지부가 그 해지는 특정 조항을 위반하여 무효라고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 단체협약 해지권을 행사하여 2020. 11. 1.자로 단체협약이 종료된 것이 유효한지, 아니면 단체협약 제50조 `A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.`는 조항에 위반된 무효의 행위인지> 검토할 필요가 있다. 다시 말해, 단체협약의 해지 제도와 해지권 포기 약정의 효력이 문제된다. 이하에서는 A회사지부의 단체협약 무효 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 단체협약의 해지

1. 단체협약의 법적 성질

- 단체협약은 노조법 제32조·제33조에 따라 노동조합과 사용자 사이에 체결되는 집단적 합의로서, 근로조건에 관한 규범적 효력을 갖는 동시에 당사자 간에는 계약적 효력을 가진다. 따라서 단체협약은 일정한 계약적 성질을 갖는 이상, 원칙적으로 민법상 계약에 관한 규율이 적용될 수 있다.

2. 단체협약의 유효기간과 해지 가능성

- 노조법 제32조 제1항은 단체협약의 유효기간을 3년을 초과하지 못한다고 규정하며, 제2항은 단체협약의 유효기간을 정하지 않았을 경우에는 3년으로 본다 고 규정한다. 또한 제3항은 단체협약의 유효기간이 만료된 경우라도 새로운 협약 체결 시까지는 종전 협약이 잠정적으로 효력을 유지한다고 정하고 있다. 나아가 단체협약의 해지와 관련하여 판례는, 유효기간 만료 후 새로운 협약이 체결되지 않는 경우 어느 일방 당사자가 해지를 통보할 수 있으며, 그 해지 통보가 있으면 협약은 효력을 상실한다고 본다.

3. 단체협약 해지권의 법적 성질

- 단체협약 해지권은 일방 당사자가 더 이상 단체협약에 구속되지 않을 자유를 보장하는 권리로서, 단체협약의 존속을 무기한 강제하지 않도록 하는 장치이다. 이는 헌법상 계약자유 원칙 및 단결권 보장과도 밀접히 연관된다.

III. 단체협약 해지권 포기 조항의 효력

1. 해지권 포기 조항의 의미

- 본 사안의 단체협약 제50조는 `A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.`고 규정한다. 이는 A회사가 단체협약 해지 통보를 하지 않겠다는 약정으로, 해지권 포기를 선언하는 성격을 가진다. 문제는 이러한 조항이 강행규정이나 공서양속에 반하지 않고 효력을 인정받을 수 있는지 여부이다.

2. 학설의 태도

(1) 무효설

- 일부 학설은 해지권 포기 조항은 단체협약의 무기한 존속을 초래할 수 있어, 헌법과 노조법이 전제하는 계약자유의 원칙 및 노사 자율 원리에 반하므로 무효라고 본다.

(2) 유효설

- 다른 견해는, 노사 자치의 원리에 따라 당사자 간 합의로 일정한 제한을 두는 것이 가능하다고 본다. 다만, 이는 상대방이 동의하는 한에서 효력을 가질 뿐, 절대적으로 해지권을 박탈하는 것은 허용되지 않는다고 제한한다.

(3) 다수설

- 다수설과 판례는 해지권 포기 조항의 효력을 원칙적으로 부정한다. 왜냐하면 단체협약이 무제한 존속한다면 새로운 근로조건 형성을 위한 교섭의 자유가 침해되며, 노조법이 예정하는 유효기간 제한 규정과도 충돌하기 때문이다.

3. 판례의 입장

- 대법원은 단체협약의 유효기간이 만료된 경우에는 일방 당사자가 해지 통보를 함으로써 협약은 종료된다고 판시하면서, 해지권 포기 조항은 무효로 본다. 이는 단체협약의 유효기간 제한 규정의 취지와 노사 교섭 자유 보장을 근거로 한다.

4. 노조법과의 관계

- 노조법 제32조는 단체협약의 유효기간 상한을 강행적으로 규율한다. 따라서 해지권을 전면적으로 포기하게 되면 사실상 무기한 효력 유지가 발생하므로, 이는 강행법규 취지에 반한다. 따라서 제50조와 같은 전면적 해지권 포기 약정은 효력이 인정되기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약 제50조의 성격

- 단체협약 제50조는 사용자의 해지권을 원천적으로 봉쇄하는 규정이다. 이는 새로운 단체협약이 체결되지 않는 한, 사용자 측은 영구히 단체협약 구속력에서 벗어날 수 없게 하는 결과를 초래한다.

2. 노조법상 유효기간 제한과의 충돌

- 단체협약은 유효기간 상한이 3년으로 제한된다. 유효기간 만료 후에도 새로운 협약 체결 전까지 종전 협약이 잠정적으로 유지되지만, 해지권 통보에 의해 종료될 수 있다. 그런데 본 조항은 이러한 종료 가능성을 차단하므로, 노조법 제32조의 취지에 정면으로 반한다.

3. 검토

- 대법원은 해지권 포기 조항을 인정하지 않는다. 따라서 A회사가 단체협약 제50조에도 불구하고 해지 통보를 하였다면, 이는 적법한 해지로 보아야 한다. 단체협약은 2020. 11. 1.자로 효력을 상실하였다.

4. A회사지부 주장에 대한 평가

- A회사지부는 해지권 포기 조항 위반을 이유로 무효를 주장하나, 이는 법리적으로 인정되기 어렵다. 해지권은 강행적 성격을 가지므로, 당사자 간 합의로 전면적으로 배제할 수 없다. 따라서 A회사의 해지 통보는 유효하고, 단체협약은 종료되었다고 보아야 한다.

V. 결론

- 단체협약 해지권은 단체협약의 무기한 존속을 방지하고 노사 자율교섭의 자유를 보장하기 위한 제도로써, 법질서상 보호받는 권리이다. 따라서 단체협약 제50조와 같이 사용자의 해지권을 전면적으로 포기하는 조항은 노조법 제32조의 강행규정 취지와 헌법상 계약자유 원칙에 반하여 효력이 없다. 그 결과 A회사의 2020. 4. 30. 해지 통보는 적법하며, 2020. 11. 1.자로 단체협약은 종료되었다. 따라서 A회사지부의 주장은 정당성을 결여한다.

<제14장 쟁의행위.제02절 쟁의행위 목적의 정당성>

[기출][2][2021-2]임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

《[문제2] B회사는 상시 근로자 50명을 고용하여 선박 부품을 제조·판매하는 주식회사이다. B회사에는 B회사 근로자 가운데 노동조합 가입 자격이 있는 근로자 모두가 가입하고 있는 B회사노동조합이 설립되어 있으며, B회사에는 B회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. B회사와 B회사노동조합은 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지로 하는 임금협약을 체결하였다. 임금협약 제2조는 기본급은 1%를 인상하되, 경영성과에 따라 성과급을 지급하기로 한다.고 규정하고 있다. 그런데 2021. 7. 5. B회사노동조합은 동종 또는 유사 업종의 임금 인상 수준을 볼 때에 기본급 1% 인상은 너무 낮은 인상률이라고 하면서 B회사에게 임금에 대한 재교섭을 요구하였고, B회사가 이에 성실히 응하지 않을 경우 파업을 하겠다고 통보하였다. B회사는 2021. 7. 6. B회사노동조합에 임금교섭은 이미 타결되었으므로 임금의 재교섭 요구에는 응할 수 없다고 통보하였고, 이에 B회사노동조합은 쟁의행위 찬반투표 등 적법한 파업 절차를 거쳐서 2021. 8. 1.부터 전면 파업에 돌입하였다. B회사는 B회사노동조합의 파업은 정당하지 않다고 주장한다. B회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- B회사와 B회사노동조합은 임금협약을 적법하게 체결하였다. 그러나 노동조합은 협약이 발효된 직후 기본급 인상률이 너무 낮다는 이유로 임금 재교섭을 요구하였고, B회사가 이를 거부하자 찬반투표 등 법정 절차를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 대해 B회사는 이미 유효하게 성립한 임금협약의 평화의무를 위반한 것이므로 파업이 정당하지 않다고 주장한다. 사안의 해결을 위해서는 <임금협약 체결에 따라 내재적으로 인정되는 평화의무의 성격과 범위 및 평화의무를 위반하여 개시된 쟁의행위가 목적의 정당성을 구비하였는지>를 판단해야 한다. 이하에서는 B회사의 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위의 정당성 요건 및 평화의무의 범위

1. 쟁의행위의 일반적 정당성 요건

(1) 주체 및 목적의 정당성

- 쟁의행위가 형·민사상 면책을 받기 위해서는 주체가 단체교섭 권한이 있는 노동조합이어야 하며, 목적이 근로조건의 향상 등 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모하는 노사간 자치적 교섭 사항이어야 한다.

(2) 시기·절차 및 수단·방법의 정당성

- 쟁의행위는 사용자가 단체교섭을 거부하는 등 불일치가 발생한 시점에 개시되어야 하고, 조합원 찬반투표 등 법정 절차를 준수해야 한다. 또한 사용자의 재산권 및 안전 보호 시설의 유지 등과 조화를 이루는 평화적 수단이어야 한다.

2. 단체협약에 따른 평화의무의 법적 성격

(1) 평화의무의 의의 및 본질

- 평화의무란 노사 당사자가 단체협약의 유효기간 중에는 협약에서 이미 정한 사항의 개정이나 폐지를 요구하며 쟁의행위를 하지 않을 의무를 의미한다. 이는 단체협약에 명시적 조항이 없더라도 협약의 평화 유지 기능 및 신의성실의 원칙상 내재적으로 당연히 인정되는 의무다.

(2) 평화의무의 한계 및 예외 사유

- 평화의무는 협약에 구체적으로 규정된 사항에 한해 적용되므로, 협약에 정하지 않은 사항이나 협약 체결 당시 도저히 예측할 수 없었던 중대한 사정변경이 발생한 경우에는 평화의무의 효력이 소멸한다.

III. 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 및 재교섭 의무

1. 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 판례법리

(1) 정당성 결여의 원칙

- 대법원은 단체협약이 새로 체결된 직후부터 뚜렷한 무효사유를 제시하지도 않은 채 단체협약의 폐지나 전면무효화를 주장하며 평화의무에 위반하여 쟁의행위를 개시하는 것은 이미 노조 활동으로서의 정당성을 상실한 것이라고 판시한다.

(2) 위법성에 따른 법적 책임

- 평화의무 위반 파업은 노사관계 안정과 단체협약의 질서 형성 기능을 정면으로 침해하는 불법 쟁의행위가 된다. 따라서 정당한 쟁의행위에 부여되는 형사상 위법성 조각 및 민사상 손해배상 책임 면책의 혜택을 받을 수 없다.

2. 평화의무와 단체교섭 요구의 관계

(1) 단체교섭 요구의 수용 의무

- 판례는 단체협약의 유효기간 중이라도 협약 무효의 주장에 정당한 근거가 있다면 노동조합은 교섭을 요구할 수 있고, 사용자는 단지 평화의무 위반만을 이유로 교섭 자체를 전면 거부할 수는 없다고 본다.

(2) 교섭 의무와 파업권의 분리

- 그러나 교섭을 진행할 수 있다는 점과 실효행위인 파업에 돌입하는 것은 완전히 구별된다. 교섭이 타결되지 않았더라도 이미 협약으로 확정된 사항을 강제하기 위해 파업을 단행하는 것은 평화의무 위반으로서 전면 위법하다.

IV. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 목적과 평화의무 저촉 여부

(1) 임금 협약의 유효 기간과 평화의무의 성립

- B회사와 노조는 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지로 정하여 임금협약을 체결하였다. 이에 따라 협약 유효기간 중에는 협약된 기본급 인상률 1%의 개정을 요구하는 파업을 단행하지 않을 내재적 평화의무가 성립한다.

(2) 재교섭 요구 사항의 평화의무 대상성

- 노동조합이 재교섭을 요구한 사항은 기본급 인상률이며, 이는 임금협약 제2조에서 '기본급 1% 인상'으로 명시하여 이미 합치에 도달한 사항이다. 따라서 이 사항은 완벽히 평화의무의 통제 범위에 귀속된다.

2. 사정변경 등 예외 사유의 존부 및 위법성 판단

(1) 예견할 수 없는 사정변경 유무

- 임금협약 체결일인 2021. 6. 20.부터 재교섭 요구일인 7. 5.까지는 불과 보름 남짓한 짧은 기간이다. 동종 업종의 임금 인상 수준이 높다는 사정은 협약 체결 당시 충분히 고려할 수 있었던 사정이며, 도저히 예견할 수 없었던 천재지변 등 중대한 사정변경에 해당하지 않는다.

(2) 파업의 정당성 결여와 B회사 주장의 정당성

- B회사노동조합은 적법한 찬반투표 등 절차적 요건은 갖추었으나, 이미 확정된 임금 인상률을 번복하기 위해 파업에 돌입함으로써 임금협약의 평화의무를 전면 위반하였다. 이는 목적의 정당성을 결여한 불법 파업이 되므로, 해당 파업이 정당하지 않다는 B회사의 주장은 법적으로 정당하다.

V. 결론

- 노동조합이 단체협약을 체결한 후 유효기간 중에 이미 합의된 임금인상률의 변경을 강제하기 위해 파업을 진행하는 것은 협약에 내재된 신의칙상 평화의무를 정면으로 위반하는 행위다. B회사노동조합은 단순한 불만을 이유로 협약 체결 직후 파업을 단행하였고, 예외적으로 평화의무가 소멸할 만한 불가항력적 사정변경도 발견되지 않는다. 따라서 노조법상 절차를 이행했다라도 해당 쟁의행위는 목적의 정당성이 결여된 위법한 파업에 해당한다. 결론적으로 B회사노동조합의 파업은 정당성을 상실하였으며, 이에 따라 노조의 파업이 정당하지 않다고 평가하는 B회사의 주장은 법리적으로 매우 타당하다.

《【문제1】 A공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B회사와 C회사는 시설관리용역업체이고, A공사와 청소용역계약을 체결하여, A공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다.甲과 乙은 B회사의 근로자로 각각 B회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B회사 노동조합은 B회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B회사 노동조합은 2022. 6. 25. A공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1시간 동안 집회를 하였다. B회사 노동조합은 이 집회를 통해 B회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1시간 20분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B회사 노동조합은 이에 불응하였다. B회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A공사는 본관 건물 지하에 B회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B회사 노동조합은 A공사 사업장 내에서 B회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B회사 노동조합은 B회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C회사는 B회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A공사는 B회사 노동조합의 조합원들이 퇴거요구에 불응한 것이 형사적으로 위법하다고 주장한다. A공사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 원청의 퇴거요구에 불응한 하청 노동조합원의 퇴거불응죄 성립 및 위법성 조각 여부

I. 문제의 제기

-사안에서 A공사는 B회사 노동조합 조합원들이 정당한 퇴거요구에 불응하였으므로 형법상 퇴거불응죄가 성립하여 형사상 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <근로계약관계가 없는 원청(도급인)의 사업장 내에서 하청(수급인) 소속 근로자들이 벌인 쟁의행위가 형법상 정당행위에 해당하여 위법성이 조각되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A공사 주장의 정당성 여부를 논한다.

II. 원청 사업장 내 하청 근로자 쟁의행위의 정당성 판단 법리

1. 원칙적 불인정과 예외적 정당성 조각

(1) 도급인과 수급인 소속 근로자의 관계

-쟁의행위의 정당성은 원칙적으로 사용자에 대한 관계에서만 인정된다. 도급인은 수급인 소속 근로자의 직접적인 사용자가 아니므로, 수급인 소속 근로자의 쟁의행위가 도급인의 사업장 내에서 일어나 도급인의 형법상 보호되는 법익을 침해하였다면 사용자에게 대한 관계에서 쟁의행위의 정당성을 갖추었다는 사정만으로 도급인에 대한 관계에서까지 정당한 행위로서 법익 침해의 위법성이 조각된다고 볼 수는 없다.

(2) 삶의 터전으로서의 사업장과 이익의 귀속

-다만, 수급인 소속 근로자들이 집결하여 함께 근로를 제공하는 장소인 도급인의 사업장은 이들의 삶의 터전이 되는 곳이다. 또한, 도급인은 직접적인 근로계약관계는 없으나 하청 근로자가 제공하는 노무를 통해 실질적으로 사업을 유지하고 이익을 누린다. 따라서 이러한 실질적 관련성을 고려할 때 일정한 요건을 갖춘 경우 형법 제20조의 정당행위로서 위법성이 조각될 수 있다.

2. 정당성 여부의 구체적 판단 기준

(1) 목적 및 선택의 필요성과 장소의 성격

-원청 사업장 내 쟁의행위가 정당행위가 되기 위해서는 첫째, 쟁의행위의 목적이 사용자인 수급인을 상대로 한 근로조건 향상 등으로서 정당해야 한다. 둘째, 도급인의 사업장을 집회 및 시위 장소로 선택할 필요성이 인정되어야 한다. 셋째, 이들이 출입하여 집회를 벌인 구체적 장소의 성격이 원청의 평소 업무에 지장을 주지 않는 개방된 공간이어야 한다.

(2) 행위의 방식과 시설관리권에 미친 영향 및 보장 상황

-넷째, 집회 및 시위의 구체적 방식이 폭력이나 파괴를 수반하지 않고 평화적으로 이루어졌는지 보아야 한다. 다섯째, 도급인의 시설관리권이나 실질적 업무수행에 지장을 초래하였는지 여부이다. 혹은 여섯째, 도급인이 평소 수급인 소속 근로자들의 노조활동을 보장하거나 용인한 정황이 존재하는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 정당성 및 장소 선택의 필요성

(1) 목적과 절차의 정당성

-B회사 노동조합은 사용자인 B회사와 임금협정 결렬 후 조정절차와 찬반투표를 거쳐 절차적으로 적법하게 파업에 돌입하였다. 집회의 목적 역시 사용자인 B회사에 대해 임금인상 및 성실교섭을 요구하는 것이므로 쟁의행위의 정당성이 인정된다.

(2) 장소 선택의 필요성과 성격

-조합원들이 함께 모여 노무를 제공해 온 A공사 본사는 이들의 삶의 터전이다. 또한 이들이 집회를 개최한 장소는 본관과 옆 건물 사이의 인도로서 평소 일반인의 통행이 자유로운 개방된 공간이므로 장소 선택의 필요성과 정당성이 충분히 인정된다.

2. 행위의 태양 및 시설관리권 침해 여부

(1) 평화적 집회 방식과 업무 영향

-집회는 하루 1시간 내외로 짧게 진행되었고, 확성기를 사용하였으나 시설물 파괴나 물리적 폭력행위는 전혀 발생하지 않았다. 결과적으로 A공사 직원들의 업무수행에 실질적인 지장이 초래되지 않았으므로 A공사의 시설관리권이 본질적으로 침해되었다고 볼 수 없다.

(2) 노조활동 용인 정황

-A공사는 평소 본관 지하에 B회사 노동조합의 사무실을 제공하였고 사업장 내에서 단체교섭 진행을 허용하는 등 노조활동을 상당 부분 보장하고 용인하여 왔다. 비록 A공사의 퇴거요구가 수차례 있었으나, 집회의 평화적 성격과 장소의 개방성을 고려할 때 퇴거불응 행위는 사회통념상 허용되는 정

당행위 범위 내에 있다.

N. 결론

1. 퇴거불응죄의 위법성 조각

- B회사 노동조합의 집회는 사용자인 B회사를 상대로 한 정당한 쟁의행위이고, 개방된 장소에서 평화적으로 단시간 진행되었으며, 원청의 업무에 실질적 지장을 주지 않았다. 따라서 조합원들이 A공사의 퇴거요구에 불응한 행위는 형법 제20조의 사회상규에 위배되지 않는 정당행위에 해당하여 위법성이 조각된다.

2. A공사 주장의 타당성

- B회사 노동조합 조합원들의 퇴거불응 행위는 형사상 위법하지 않으므로, 이들의 행위가 형사적으로 위법하다는 A공사의 주장은 정당성이 없다.

<제14장 쟁의행위.제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한>

[기출][2][2022-1-2]용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

《【문제1】 A공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B회사와 C회사는 시설관리용역업체이고, A공사와 청소용역계약을 체결하여, A공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다.甲과 乙은 B회사의 근로자로 각각 B회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B회사 노동조합은 B회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B회사 노동조합은 2022. 6. 25. A공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1시간 동안 집회를 하였다. B회사 노동조합은 이 집회를 통해 B회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1시간 20분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B회사 노동조합은 이에 불응하였다. B회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A공사는 본관 건물 지하에 B회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B회사 노동조합은 A공사 사업장 내에서 B회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B회사 노동조합은 B회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C회사는 B회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A공사와 C회사는 甲과 乙의 C회사 근로자들에 대한 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다고 주장한다. A공사와 C회사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

I. 문제의 제기

-사안에서 C회사는 같은 시설관리용역업체 B회사의 파업으로 인한 공백을 메우기 위하여 자사 근로자들을 투입하여 A공사의 청소업무를 수행하게 하였는데, B회사의 노동조합 간부 甲과 乙은 이들의 앞을 막고 고함을 지르며 퇴거를 요구하였고, 각층에 모아둔 쓰레기를 건물 복도로 버려 청소업무를 방해하여, A공사와 C회사가 이 행위의 형사적 위법성을 주장하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <B회사 노동조합의 파업으로 중단된 청소용역업무를 수행하기 위해 C회사가 대체근로자를 투입한 행위가 대체근로에 해당하는지>, <B회사 노조간부인 甲과 乙이 C회사의 대체인력 투입을 저지하기 위해 앞을 막아서고 쓰레기를 복도에 버린 행위가 형법 제20조의 사회상규에 위배되지 않는 정당행위로서 위법성이 조각되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련한 판례법리를 검토하고 사안에 적용하여 A공사와 C회사의 주장의 정당성에 대하여 논한다.

II. 대체근로의 제한과 저지행위의 정당성 범위

1. 노조법상 대체근로의 제한 및 위법성

(1) 대체근로 제한의 취지

-노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체할 수 있도록 규정한다. 이는 근로자의 단체행동권인 파업이 대체인력 사용으로 무력화되는 것을 방지하고 노사 힘의 균형을 유지하기 위한 강행규정이다.

(2) 원하청 관계에서의 대체근로 위법성

-대법원은 수급인의 파업으로 중단된 업무를 원청(도급인)이 다른 수급인이나 외부 인력을 대체 투입하여 수행하게 하는 것은 실질적으로 수급인 소속 근로자들의 쟁의행위를 무력화하므로 위법한 대체근로에 해당한다고 판시한다. 원청과 다른 수급인이 파업에 직·간접적으로 대항하여 인력을 대체하는 것 역시 노조법 제43조 위반의 효력을 면할 수 없다.

2. 대체근로 저지행위와 정당행위의 요건

(1) 실력행사의 허용성과 한계

-사용자 또는 제3자가 위법한 대체근로를 단행하는 경우, 쟁의행위에 참가한 근로자들이 이를 저지하기 위해 상당한 정도의 실력을 행사하는 것은 쟁의행위가 실효를 거둘 수 있도록 하기 위해 인정된 정당행위(형법 제20조)로서 위법성이 조각된다.

(2) 사회상규상 정당성 판단 기준

-위법한 대체근로 저지행위가 사회통념상 용인될 수 있는 정당행위에 해당하는지 여부는 저지행위의 경위, 목적, 수단과 방법, 그로 인한 결과, 폭력이나 파괴행위의 수반 여부 등을 종합적으로 고려하여 합리적·객관적으로 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. C회사의 대체근로 투입의 위법성

-C회사는 B회사의 파업이 개시된 날 곧바로 B회사 근로자들의 기존 전담 업무인 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무에 대체인력 5명을 투입하였다. 이는 B회사 근로자들의 파업 효과를 전면적으로 상쇄·무력화하기 위한 도구로 평가되므로, 노조법 제43조 제1항을 위반한 명백히 위법한 대체근로의 투입에 해당한다.

2. 甲과 乙의 저지행위의 정당성 검토

(1) 저지 수단의 상당성

-甲과 乙은 투입된 대체근로자들의 소속 및 정당한 근로 권한 등을 확인하는 과정에서 그들의 앞을 막아서고 고함을 치며 나가라고 요구하였다. 이러한 저지 방식은 신체에 직접적인 위해를 가하는 폭력이나 파괴행위, 협박 등의 위법한 물리력 행사에 나아가지 않은 소극적·방어적 실력행사에 해당하여 상당성이 인정된다.

(2) 쓰레기 투기 행위의 상당성

-대체근로자들이 임의로 수거해 둔 쓰레기를 복도에 다시 버림으로써 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고 통행에 불편을 준 행위는, 위법한 대체근로를 저지하기 위한 항의 과정에서 수반된 경미한 저항 행위에 불과하다. 시설관리권이나 업무 방해의 실질적인 해악 정도가 매우 미미하므로 사회통념상 허용되는 범위 내에 있다.

Ⅳ. 결론

- C회사의 대체근로 투입 행위 자체가 위법하므로, 이에 대항한 甲과 乙의 저지행위는 쟁의행위의 정당한 보호를 위한 상당한 범위의 실력행사다. 따라서 甲과 乙의 행위는 형법 제20조의 정당행위에 해당하여 위법성이 조각되므로 형사상 범죄가 성립하지 않는다. 결론적으로 이들의 행위가 형사적으로 위법하다는 A공사와 C회사의 주장은 정당성이 없고 타당하지 않다.

<보충(반대이견) - A공사와 C회사의 주장 정당 : 용역업체의 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다>

Ⅰ. 문제 제기

- 사안에서 C회사는 같은 시설관리용역업체 B회사의 파업으로 인한 공백을 메우기 위하여 자사 근로자들을 투입하여 A공사의 청소업무를 수행하게 하였는데, B회사의 노동조합 간부 甲과 乙은 이들의 앞을 막고 고함을 지르며 퇴거를 요구하였고, 각층에 모아둔 쓰레기를 건물 복도로 버려 청소업무를 방해하여, A공사와 C회사가 이 행위의 형사적 위법성을 주장하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <대체근로의 법적 허용범위와 그 전제하에서 노동조합의 저지행위가 정당한 쟁의행위로 보호될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 A공사와 C회사의 주장의 정당성에 관하여 논한다.

Ⅱ. 대체근로의 허용범위

1. 대체근로 일반론

- 근로자들의 파업권은 헌법상 보장된 권리이지만, 사용자가 파업으로 인한 업무 공백을 최소화하기 위하여 일정한 범위에서 대체근로자를 활용하는 것은 원칙적으로 허용된다. 다만 노동조합법 제43조는 쟁의행위 기간 중 사용자가 신규 채용이나 하도급 등을 통한 대체근로 투입을 금지하고 있다. 이는 근로자의 쟁의행위 효과를 무력화하는 것을 방지하기 위함이다.

2. 계속적·통상적 외주와의 구별

- 판례에 따르면, 사용자가 평소부터 특정 업무를 외주화하여 외부업체 근로자가 해당 업무를 담당하고 있었다면, 파업기간 중에도 그러한 외주계약에 따른 근로제공은 금지되는 대체근로에 해당하지 않는다. 즉, 평소부터 업무 일부를 외주업체가 담당하고 있었다면 이는 신규대체근로가 아니라 정상적 계약관계의 이행에 불과하다.

3. 대체근로 저지행위의 한계

- 부당한 대체근로에 해당하더라도, 노동조합이 이를 저지하는 방법은 법질서의 범위를 벗어나지 않아야 한다. 판례는 노동조합이 부당한 대체근로를 문제 삼을 수 있으나, 물리력이나 위력을 행사하여 직접 저지하는 것은 정당한 쟁의행위로 보호될 수 없다고 본다. 즉, 법적 구제절차를 통하여 대응해야 하며, 물리적 방해는 업무방해죄, 강요죄 등 형사책임을 면할 수 없다.

Ⅲ. 사안의 적용

1. 대체근로 해당 여부

- C회사는 원래 A공사와 용역계약을 체결하고 있던 별도 회사이지만, 문제의 시점에 자사 근로자들을 새로이 투입하여 B회사 파업으로 생긴 공백을 메웠다. 이는 실질적으로 파업으로 인한 업무를 대신 수행하게 한 것으로서 노동조합법 제43조가 금지하는 대체근로에 해당한다 할 수 있다. 따라서 원칙적으로 부당한 사용자 행위라 할 수 있다.

2. 저지행위의 적법성

- 그러나 甲과 乙은 대체근로자들의 앞을 가로막고 퇴거를 요구하며 쓰레기를 복도에 버리는 등 물리력을 사용하였다. 이는 ① 대체근로자들의 근로권과 인격권을 침해하고, ② 업무수행을 방해하며, ③ 폭행·협박 또는 위력에 해당할 수 있다. 따라서 형법상 업무방해죄, 강요죄의 구성요건에 해당한다.

3. 위법성 조각 여부

- 쟁의행위로서의 정당성이 인정된다면 위법성이 조각될 수 있다. 그러나 판례는 대체근로 저지를 위하여 물리적 수단을 사용하는 것은 정당한 쟁의행위로서 위법성이 조각되지 않는다고 일관되게 판시하고 있다. 따라서 甲과 乙의 행위는 쟁의행위의 목적은 정당하더라도 수단과 방법에서 정당성이 인정되지 않는다.

Ⅳ. 결론

- 정리하면, C회사가 투입한 근로자는 실질적으로 B회사 파업에 따른 공백을 메우는 대체근로자에 해당하여 노동조합법상 금지되는 행위라 할 수 있다. 그러나 이를 이유로 노동조합 간부인 甲과 乙이 물리적·위력적 수단을 동원하여 대체근로자들의 작업을 직접적으로 방해한 행위는 정당한 쟁의행위로 보호될 수 없다. 이는 형법상 업무방해죄나 강요죄의 구성요건에 해당하고, 위법성이 조각되지 않는다. 따라서 甲과 乙의 행위는 형사적으로 위법하다고 평가함이 타당하다. 결론적으로 A공사와 C회사의 주장은 정당하다.

<제11장 노동조합.제04절 조합활동의 정당성>

[기출][2][2022-2]산업안전보건법 위반 증거수집 목적의 생산공장 출입이 정당한 조합활동에 해당하는지 여부

《[문제2] 丙 등은 산업별 노동조합인 E산업노동조합 소속 간부들로서 D회사의 산업안전보건법 위반 사실의 증거수집 등을 할 목적으로 E산업노동조합 소속지회 사업장인 D회사의 평택공장 내 생산1공장에 들어가 이 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 채 그 상태를 눈으로 살펴보고 그 시간은 30분 정도에 그쳤다. 그리고 丙 등이 이러한 현장순회 과정에서 D회사 측을 폭행·협박하거나 강제적인 물리력을 행사한 바 없고, 근무 중인 근로자들의 업무를 방해하거나 소란을 피운 사실도 없다. 또한 그 이전에도 E산업노동조합 하부조직인 평택지부 소속 간부들이 같은 목적으로 이 공장을 방문하여 관리자 측의 별다른 제지 없이 현장순회를 해온 사실이 있다. 이러한 丙 등의 행위가 정당한 조합활동에 해당하는지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 산업안전보건법 위반 증거수집 목적의 생산공장 출입이 정당한 조합활동에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 산업별 노동조합 간부인 丙 등이 D회사의 산업안전보건법 위반 사실의 증거수집을 위해 평택공장 내 생산공장에 출입하여 30분 정도 그 상태를 눈으로 살펴보고 있다. 이와 관련하여 <사용자의 시설관리권과 노동조합의 자주적 조합활동권이 충돌하는바, 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입 및 현장순회 활동의 정당성 인정 범위와 한계>가 주요 쟁점이다. 이하에서는 조합활동의 정당성 요건에 관한 판례법리를 살펴보고, 丙 등의 공장 출입 및 순회 행위가 정당한 수단과 방법에 의한 조합활동에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 조합활동의 정당성 및 사업장 출입에 관한 법리

1. 조합활동의 일반적 정당성 요건

(1) 주체 및 목적의 요건

- 조합활동이 정당성을 갖추기 위해서는 노동조합에 의해 성실히 수행되거나, 노동조합의 결의·지시에 따라 행해진 주체적 요건을 충족해야 한다. 또한, 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 해야 한다. 산업안전보건법 위반 사실을 조사하고 시정을 요구하는 활동은 근로자의 안전 및 보건이라는 근로조건에 직결되므로 목적의 정당성이 인정된다.

(2) 시기 및 방법의 요건

- 조합활동은 원칙적으로 근무시간 외에 행해져야 하며, 사용자의 시설관리권에 바탕을 둔 합리적인 규율에 따라야 한다. 다만, 근무시간 중이거나 사용자의 허가 없이 시설을 이용하더라도, 구체적 상황에 비추어 업무 저해나 시설 훼손이 없고 조합활동의 긴급성과 필요성이 인정된다면 정당성이 부정되지 않는다.

2. 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입에 관한 판단 기준

(1) 시설관리권과의 조화

- 사용자는 사업장 내의 인적·물적 시설을 관리할 시설관리권을 가지므로 외부 노조 간부의 출입을 제한할 수 있다. 그러나, 초기업 노동조합의 특성상 상급단체 간부들의 현장 방문과 실태 조사는 노조 활동의 필수적 부분이므로 사용자는 이를 무조건적으로 제한할 수는 없으며, 양자의 조화가 요구된다.

(2) 정당성 유무의 구체적 판단 지표

- 판례는 초기업 노동조합 간부가 사업장에 출입하여 행한 활동의 정당성을 판단할 때 출입의 목적과 필요성, 출입한 장소와 머문 시간, 행위의 구체적 양태, 근무 중인 근로자들의 업무 방해 여부, 과거의 출입 관행 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 주체 및 목적의 정당성

- 丙 등은 적법한 산업별 노동조합인 E산업노동조합의 간부들로서 주체적 요건을 충족한다. 또한 D회사의 산업안전보건법 위반 여부를 확인하고 증거를 수집하는 것은 근로자의 안전한 작업환경 확보라는 근로조건 개선에 부합하므로 목적의 정당성이 충족된다.

2. 시기 및 방법의 정당성

(1) 수단의 평화성과 조업 방해의 부존재

- 丙 등은 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 상태로 외관만을 점검하였고, 체류 시간 또한 30분 정도로 단시간에 그쳤다. 조사 과정에서 폭행·협박 등 물리력을 행사하지 않았고, 다른 근로자들의 조업을 방해하거나 소란을 피운 사실도 없어 수단의 정당성이 인정된다.

(2) 통상적 관행의 존재

- 이전에도 평택지부 소속 간부들이 동일한 목적으로 특별한 제지 없이 현장순회를 해온 관행이 존재하였다. D회사가 이를 묵인해왔다는 점은 丙 등의 행위가 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하지 않았음을 뒷받침한다.

IV. 결론

- 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입은 사용자의 시설관리권을 전면적으로 침해하지 않는 범위 내에서 목적의 필요성과 방법의 정당성이 인정될 때 전체적인 정당성을 가질 수 있다. 사안의 丙 등은 안전 확보라는 정당한 목적으로 공장에 들어갔으며, 평화적인 방법으로 단시간 동안 조업 방해 없이 순회를 마쳤고 과거의 관행도 존재하였다. 따라서 丙 등의 행위는 정당한 조합활동에 해당한다.

<제12장 단체교섭.제02절 단체교섭의 담당자>

<제15장 부당노동행위.제04절 단체교섭의 거부·해태>

[기출][2][2023-1-1]사용자의 직장폐쇄 중 수임 상급단체의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 행위의 부당노동행위 성립 여부

《[문제1] A회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A회사노동조합이 있다. A회사 근로자 가운데 A회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A회사노동조합은 상급단체인 B금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C회사에는 C회사 근로자들이 가입한 C회사노동조합이 설립되어 있다. C회사 근로자 가운데 C회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C회사노동조합 규약 제10조는 노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 C회사노동조합의 대표자인甲은 C회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C회사노동조합의 대표자인甲은 C회사와 기본급의 1 %를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사노동조합은 A회사가 B금속노동조합연맹의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 것은 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)

<문제1의 물음1> 사용자의 직장폐쇄 중 수임 상급단체의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 행위의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

-사안은 A회사노동조합으로부터 단체교섭권을 위임받은 상급단체 B금속노동조합연맹의 단체교섭 요구를 A회사가 직장폐쇄를 이유로 계속적으로 거부한 행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위에 해당하는지를 다룬다. 구체적으로는 <노조법 제29조 제3항에 따른 단체교섭 위임의 적법성 및 수임인의 독자적 교섭 당사자 지위가 인정되는지> 여부와, <사용자의 직장폐쇄 및 노조의 파업 상황이 단체교섭을 거부할 만한 정당한 이유에 해당하는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 A회사노동조합의 주장이 타당한지 여부를 논한다.

II. 단체교섭 위임 및 직장폐쇄 중 교섭의무

1. 단체교섭 권한의 위임과 교섭 수임인의 지위

(1) 단체교섭 위임의 적법성과 통보의무

-노조법 제29조 제3항에 따르면 노동조합과 사용자 또는 사용자단체는 교섭 또는 단체협약 체결에 관한 권한을 타인에게 위임할 수 있다. 권한을 위임한 때에는 그 위임사실을 상대방에게 통보하여야 하며, 이러한 위임은 노동조합의 의사결정에 따른 적법한 권한 행사에 해당한다.

(2) 위임에 따른 교섭 수임인의 지위

-단체교섭 권한을 위임받은 상급단체 등의 수임인은 위임의 범위 내에서 독자적으로 단체교섭을 요구하고 단체협약을 체결할 수 있는 정당한 교섭 대표자의 지위를 취득한다. 따라서 사용자는 위임을 받은 수임인과의 교섭 요구에 성실히 임하여야 한다.

2. 파업 및 직장폐쇄 중 사용자의 단체교섭 의무와 정당성 판단

(1) 쟁의기간 중 사용자의 단체교섭 의무 존속

-대법원은 쟁의행위가 본질적으로 단체교섭을 촉진하기 위한 수단으로서의 성질을 가지므로, 노동조합의 파업이나 사용자의 대항적 쟁의행위인 직장폐쇄가 진행 중이라는 사정만으로는 사용자가 단체교섭을 거부할 정당한 이유가 될 수 없다고 판시한다.

(2) 단체교섭 거부·해태의 정당한 이유 판단 기준

-단체교섭에 대한 사용자의 거부나 해태에 정당한 이유가 있는지 여부는 노동조합 측의 교섭권자, 요구하는 교섭시간, 교섭장소, 교섭사항 및 그 교섭태도 등을 종합하여 사회통념상 사용자에게 단체교섭의무의 이행을 기대하는 것이 어려운지 여부에 따라 판단하여야 한다. 비록 교섭이 한때 교착상태에 빠졌더라도 노동조합 측에서 새로운 타협안을 제시하는 등 사정변경이 생긴 경우라면 사용자가 다시 교섭 요구를 거부하는 것은 정당한 이유가 없다.

III. 사안의 적용

1. B금속노동조합연맹의 적법한 교섭권자 지위

(1) 단체교섭권 위임의 적법성과 구속력

-A회사노동조합은 2023. 3. 12. 상급단체인 B금속노동조합연맹에 적법하게 단체교섭권을 위임하였다. 이는 노조법 제29조 제3항에 부합하는 정당한 위임 행위이므로, B금속노동조합연맹은 A회사에 대하여 단체교섭을 요구할 수 있는 적법한 교섭 수임인의 권한을 취득하였다.

(2) 수임인에 대한 사용자의 교섭 의무

-수임 단체인 B금속노동조합연맹이 교섭을 요구한 이상, A회사는 본래의 A회사노동조합이 아닌 수임 단체와 성실히 단체교섭에 임할 법적 의무를 부담한다.

2. A회사의 단체교섭 거부의 정당성 결여

(1) 직장폐쇄 및 파업 상황의 정당한 이유 조각

-A회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄를 단행하여 유지 중이었으나, 앞서 살펴본 바와 같이 파업이나 직장폐쇄 등 쟁의행위가 진행 중이라는 사실은 사용자의 단체교섭 의무를 면제하는 정당한 이유가 될 수 없다.

(2) 새로운 타협안 제시 등에 따른 성실교섭의무 위반

-B금속노동조합연맹은 단체교섭권을 위임받은 후 단순한 종전 주장 고수가 아닌 새로운 타협안을 마련하여 3회에 걸쳐 교섭을 적극적으로 요구하였다. 이는 교착상태를 해소할 수 있는 중대한 사정변경에 해당하므로 A회사가 교섭 요구를 계속 기피한 것은 정당한 이유가 없다. 따라서 A회사의 거부행위는 노조법 제81조 제1항 제3호의 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위를 구성한다.

IV. 결론

- A회사노동조합으로부터 적법하게 교섭권을 위임받은 B금속노동조합연맹이 새로운 타협안을 제시하며 교섭을 요구하였음에도, A회사가 직장폐쇄 등을 핑계로 이를 계속 거부한 것은 정당한 이유가 없는 교섭 거부이다. 이는 헌법상 보장된 노동3권을 직접 침해하는 행위이자 강행법규인 노조법 제81조 제1항 제3호 위반에 해당한다. 결론적으로 A회사의 거부행위는 단체교섭 거부·해태의 부당노동행위에 해당하므로, 이에 대한 A회사노동조합의 주장은 법리적으로 매우 타당하다.

《【문제1】 A회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A회사노동조합이 있다. A회사 근로자 가운데 A회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A회사노동조합은 상급단체인 B금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C회사에는 C회사 근로자들이 가입한 C회사노동조합이 설립되어 있다. C회사 근로자 가운데 C회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C회사노동조합 규약 제10조는 노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다고 규정하고 있다. 그러나 C회사노동조합의 대표자인甲은 C회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C회사노동조합의 대표자인甲은 C회사와 기본급의 1 %를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) C회사노동조합의 조합원들은 노동조합 규약 제10조를 위반한 채甲이 단체협약을 체결한 것은 조합원들에 대한 불법행위라고 주장하는 반면에,甲은 노동조합의 대표자로서 적법하게 단체협약을 체결한 것으로 불법행위에 해당하지 않는다고 주장한다. C회사노동조합의 조합원들 및甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 노동조합 대표자가 규약 절차를 위반하여 체결한 단체협약의 법적 효력

I. 문제 제기

- C회사노동조합은 단일노조 형태로 존재하며, 대표자인甲은 사용자와의 단체교섭 과정에서 규약이 정한 절차를 전혀 준수하지 않은 채 기본급 1% 삭감이라는 단체협약을 체결하였다. 이에 대해 조합원들은 규약을 위반한 협약 체결이 조합원의 권리를 침해하는 불법행위에 해당한다고 주장하고, 반대로甲은 노동조합 대표자로서 적법한 권한에 기초하여 단체협약을 체결한 것에 불과하므로 불법행위에 해당할 수 없다고 항변한다. 쟁점으로 <노동조합 대표자의 권한과 단체협약의 효력>, <규약 위반이 조합원에 대한 불법행위를 구성하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상반되는 C회사노동조합의 대표자와 조합원들의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 노동조합 대표자의 권한과 단체협약의 효력

1. 노동조합 대표자의 교섭권·체결권

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항은 단체교섭 및 단체협약 체결의 당사자는 노동조합과 사용자임을 명시한다. 노동조합은 대표자를 통하여 사용자와 교섭·협약 체결을 하며, 대표자는 규약에 따라 선출된 이상 단체협약 체결권을 전속적으로 보유한다. 따라서 외부적으로는 대표자가 체결한 단체협약은 노동조합과 사용자 사이에 유효한 법적 행위로 인정된다.

2. 규약에 의한 내부적 제한

- 노동조합 대표자의 권한은 규약으로 내부적 제한을 받을 수 있다. 본 사안에서 규약 제10조는 교섭안 마련 및 교섭 과정에서 조합원 총의를 수렴하도록 규정하고 있다. 이는 조합원 의사 반영을 보장하기 위한 민주적 통제 장치이다. 그러나, 그러한 규약 위반은 본질적으로 내부적 효력에 한정되는 것이며, 대외적 효력에는 직접 영향을 미치지 않는다.

3. 단체협약의 구속력

- 노조법 제35조는 유효하게 체결된 단체협약은 당해 노동조합 조합원 전원에게 구속력을 가진다고 규정한다. 또한 판례도 노동조합 대표자가 규약상 절차를 위반하였더라도, 사용자가 권한 남용을 알았거나 중대한 과실이 없는 한 단체협약은 대외적으로 유효하다고 본다. 결국 C회사와 체결된 본 단체협약은 조합원 전부에게 구속력을 미친다.

III. 대표자의 조합원에 대한 불법행위 여부

1. 불법행위 성립 요건

- 민법 제750조는 고의·과실로 인한 권리 침해가 있을 경우 불법행위가 성립한다고 규정한다. 따라서 노동조합 대표자가 내부적 절차를 위반하여 협약을 체결한 경우, ① 위법성, ② 조합원 권리 침해, ③ 고의·과실, ④ 손해가 인정되면 불법행위가 성립할 수 있다.

2. 조합원 권리 침해 여부

- 규약 제10조는 조합원들의 단체적 의사결정권을 보장하기 위한 핵심 절차이다. 이를 무시하고 협약을 체결하는 것은 조합원의 민주적 참여권을 침해하는 것이다. 특히, 협약의 내용이 임금 삭감과 같이 조합원에게 불이익한 것이라면 침해 정도는 더욱 크다.

3. 대표자의 책임 인정 여부

- 판례는 대표자가 규약에 반하여 협약을 체결한 경우, 단체협약의 효력은 유효하더라도, 대표자는 조합원들에 대한 불법행위 책임을 질 수 있다고 본다. 이는 단체협약의 대외적 효력과 내부적 책임 문제를 엄격히 구분한 것이다. 따라서甲에게 최소한 과실이 인정된다면 불법행위가 성립한다.

4. 반론 검토

-甲은 노동조합 대표자로서 적법한 권한을 행사했을 뿐이라고 주장할 수 있으나, 이는 단체협약의 대외적 효력에 국한된 항변이다. 내부적으로 조합원에 대한 신의칙상 의무를 위반하였다면 불법행위 성립을 면할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약의 효력

- 본 사안에서甲은 대표자로서 권한에 기초해 사용자와 협약을 체결하였으므로, 단체협약은 외부적으로 유효하며, 노동조합 및 조합원 전부를 구속한다(노조법 제35조). 사용자가 규약 위반 사실을 알았다고 볼 증거가 없는 이상, 협약 자체의 효력을 부정할 수 없다.

2. 불법행위 성립 여부

- 다만,甲은 규약 제10조에 따른 조합원 총의 수렴 절차를 전혀 거치지 않았고, 임금 삭감이라는 불리한 협약을 체결함으로써 조합원들에게 손해를 입혔다. 이는 조합원들의 의사결정권을 침해한 것이고, 최소한 과실이 인정되므로 불법행위 성립 요건을 충족한다. 따라서 조합원들의 주장은 상당 부분 정당하다.

V. 결론

- C회사노동조합 대표자 甲이 사용자와 체결한 단체협약은 노조법 제35조에 따라 조합원 전부에게 구속력이 있는 유효한 협약으로 인정된다. 따라서 甲의 항변은 단체협약의 대외적 효력 측면에서는 타당하다. 그러나 甲은 규약이 정한 절차를 위반하여 조합원들의 의사결정권을 침해하고 경제적 불이익을 초래하였으므로, 조합원들에 대한 민사상 불법행위 책임을 면하기 어렵다. 결국 단체협약의 효력은 유지되나, 대표자 甲은 조합원에 대한 불법행위 책임을 부담한다는 결론이 타당하다.

<제13장 단체협약.제03절 단체협약의 효력>

[기출][2][2023-2]개별 동의 없는 불이익 단체협약의 규범적 효력과 한계

《【문제2】 D회사에는 D회사노동조합이 설립되어 있으며, D회사 근로자 가운데 D회사노동조합 외 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. D회사와 D회사노동조합 사이에 2022. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 유효기간을 정한 단체협약 제20조는 회사는 조합원에게 3월, 6월, 9월, 12월에 각각 300 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다.고 규정하고 있었다. 그런데 D회사는 경영사정의 악화 등을 이유로 2023년 3월, 6월 상여금을 지급하지 못하고 있는 상황에서 2023. 7. 1. D회사노동조합에게 2023년도 상여금 전부를 포기하여 줄 것과 향후 위 상여금 지급 규정을 폐지할 것을 내용으로 하는 특별노사합의를 위한 단체교섭 요구안을 제출하였다. D회사노동조합은 D회사와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하면서, D회사의 경영사정의 악화가 객관적으로 매우 심각한 수준에 이른 것에 공감하면서 단체교섭에 있어서 조합원들의 고용보장을 최우선적으로 고려하기로 하였다. 결국 D회사노동조합과 D회사는 2023. 7. 20. 위 단체협약 제20조를 회사는 조합원에게 3월, 6월, 9월, 12월에 각각 100 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다. 다만 2023년도 3월 및 6월 상여금에 대하여 회사의 경영사정 등을 고려하여 포기한다.로 개정하고 같은 날 효력이 발생하는 것에 합의하였다. D회사노동조합의 조합원인 乙은 자신의 동의를 얻지 아니하고 D회사노동조합과 D회사가 체결한 개정 단체협약 제20조의 규정은 무효이므로 개정 전 단체협약 제20조에 따라 3월, 6월, 9월, 12월 상여금 300 %를 각각 지급하여야 한다고 주장한다. 이러한 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 개별 동의 없는 불이익 단체협약의 규범적 효력과 한계

I. 문제 제기

- 본 사안은 유효기간이 남아 있는 단체협약상 상여금 규정(연 4회, 매회 300%)이 존재하는 상황에서, 경영상 어려움을 이유로 노사가 합의하여 이를 감액·포기하는 내용으로 단체협약을 개정한 사안이다. 문제는 <조합원 乙이 자신의 개별 동의 없이 기득권적 근로조건을 불이익하게 변경한 개정 단체협약은 무효라고 주장할 수 있는지> 여부이다. 이는 <단체협약의 규범적 효력과 그 한계, 나아가 기득 이익으로 확정된 근로조건을 단체협약으로 불이익 변경할 수 있는지> 여부와 관련된다. 이하에서는 이와 관련된 조합원 乙의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 단체협약의 규범적 효력과 한계

1. 규범적 효력

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제32조는 단체협약의 유효기간 상한을 정하고 있으며, 제35조는 유효하게 체결된 단체협약은 당해 노동조합과 사용자 사이의 근로계약에 대하여 직접 효력을 가진다고 규정한다. 즉, 단체협약은 일종의 법규범과 같이 적용되어 개별 근로계약의 내용이 된다. 따라서 개별 근로자는 단체협약에 따라 직접 권리·의무를 취득한다.

2. 한계

- 그러나 단체협약의 규범적 효력은 무제한적이지 않다. 이미 근로자에게 개별적·구체적으로 확정된 권리, 즉 기득 이익은 사후의 단체협약으로 함부로 박탈하거나 감축할 수 없다. 판례도 단체협약에 의해 근로조건이 확정되어 근로자에게 기득권화된 이익은 개별 근로자의 동의 없이는 불이익하게 변경할 수 없다고 판시한 바 있다.

III. 기득 이익이 된 근로조건의 변경과 조합원의 개별적 동의

1. 기득 이익의 의의

- 기득 이익이란 이미 당사자 사이에 확정적으로 성립하여 근로자가 취득한 구체적 권리를 의미한다. 근로자가 이미 제공한 근로의 대가로 확정된 임금·상여금 청구권이 대표적인 예이다.

2. 단체협약의 불이익 변경 가능성

- 단체협약은 원칙적으로 장래에 향하여 규율하는 것이므로, 아직 기득화되지 않은 장래의 근로조건에 대해서는 불이익 변경이 가능하다. 그러나 근로자가 이미 제공한 근로와 대응관계에 있는 임금·상여금은 단체협약으로 소급하여 박탈할 수 없다.

3. 조합원의 개별 동의 필요성

- 따라서 기득 이익을 제한하려면 개별 근로자의 동의가 있어야 한다. 이는 단체협약의 규범적 효력이 조합원의 권리 보장을 목적으로 하는 것이지 권리 침해를 정당화하기 위한 수단이 아니기 때문이다. 조합이 집단적으로 합의하였다 하더라도, 개별 근로자의 동의가 없다면 이미 발생한 권리를 소멸시킬 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 2023년 3월·6월 상여금의 성격

- 단체협약상 상여금은 특정 지급일(3월, 6월, 9월, 12월 말일)에 발생하는 임금으로 규정되어 있다. 따라서 2023년 3월과 6월 상여금은 지급일이 이미 도래함으로써 근로자 개개인에게 개별적 청구권으로 확정되었다. 이는 전형적인 기득 이익이다.

2. 단체협약 개정의 효력

- 체결된 개정 단체협약은 3월·6월 상여금을 포기하는 내용을 포함하였는데, 이는 이미 조합원에게 확정된 임금채권을 소급하여 박탈하는 것이다. 따라서 조합원의 개별 동의가 없는 한 무효이다.

3. 9월·12월 상여금 부분

- 9월과 12월 상여금은 아직 지급일이 도래하지 않은 장래의 근로조건에 해당한다. 따라서 이 부분은 개정 단체협약에 따라 300%에서 100%로 감액될 수 있으며, 이는 유효하다.

4. 乙의 주장 검토

- 乙은 3월·6월·9월·12월 모두 300% 상여금을 지급해야 한다고 주장하나, 9월·12월 부분에 대해서는 아직 기득화되지 않았으므로 개정 단체협약의 구속력이 미친다. 따라서 乙의 주장은 3월·6월 상여금 부분에 한하여 타당하다.

V. 결론

- 단체협약은 규범적 효력을 가지므로 원칙적으로 조합원 전부를 구속하나, 이미 근로자에게 확정적으로 귀속된 임금·상여금 등 기득 이익은 개별 동의 없이 불이익하게 변경할 수 없다. 본 사안에서 2023년 3월 및 6월 상여금은 지급일이 도래하여 기득 이익으로 확정되었으므로, 이를 포기한다는 개정 단체협약은 조합원들의 개별 동의가 없는 한 무효이다. 따라서 乙은 3월·6월 상여금에 대해서는 개정 전 단체협약에 따른 300% 지급을 청구할 수 있

다. 그러나 9월·12월 상여금은 아직 기록화되지 않은 장래의 근로조건이므로 개정 단체협약에 따라 100%로 감액 지급된다. 결국 乙의 주장은 일부(3월·6월 상여금 부분)에 한하여 정당하다.

《【문제1】 甲은 A자동차 주식회사(이하 A회사라 한다) B대리점을 설립하여 자동차 판매업을 영위하고 있다. B대리점에서 카마스터(Car Master)로 근무하는 10명 중 乙, 丙, 丁, 戊(이하 이들 4명을 이 사건 카마스터들이라 한다)는 甲이 미리 마련한 정형화된 형식의 계약서를 통해 여러 해에 걸쳐서 매년 자동차 판매용역계약을 체결하고 A회사 자동차 판매, 수급, 채권관리 등의 업무를 수행하는 자동차 판매원이다. 甲과 이 사건 카마스터들 사이의 판매용역계약서에는 계약 해지사유로 ① 카마스터의 영업실적이 극히 부진하여 계약을 존속시킴이 부적합한 경우, ② 카마스터의 고의 또는 중대한 과실로 甲의 명예를 훼손하거나 영업상 손실을 가져온 경우, ③ 甲이 정한 판매조건 및 판매지침을 위반하는 경우, ④ 카마스터에 대한 파산선고, 압류, 가압류, 가처분 등이 있는 경우 4가지를 규정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 A회사가 甲에게 판매수수료를 지급하면, 甲과 이 사건 카마스터들의 자동차 판매용역계약에 따라 판매수수료 중 일정 금액을 판매수당으로 지급받는다. 이 사건 카마스터들은 기본급이 없고, 판매수당에서 세율 3.3%의 사업소득세를 내고 있다. A회사와 甲 사이에 작성된 판매대리점 계약서는 다른 회사 자동차 판매행위, A회사의 영업과 동종 영업을 목적으로 하는 업체에 이중 등록하는 행위 등을 금지행위로 정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 조회, 긴급회의에 참석하여 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 지시나 교육 등을 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 당직 근무를 하면서 B대리점을 찾아오는 손님을 대상으로 자동차 판매행위를 하며, 그 외에는 외근을 통해 자동차 판매행위를 한다. 한편, 자동차 판매를 위해 이 사건 카마스터들에게 부여된 사번은 甲의 요청에 의해서 A회사가 등록·삭제를 할 수 있게 되어 있다. 이 사건 카마스터들은 전국의 자동차 판매대리점에 근무하는 카마스터를 조직대상으로 하는 전국 단위의 C노동조합에 가입하였다. 그 후 얼마 지나지 않아 甲은 영업실적 극히 부진, 소속 팀의 판매부진, 과음, 신원보증 지연, 지각 출근, 시장 점유율과 고객만족에 대한 인식 부족 등을 이유로 들어 이 사건 카마스터들과 체결하였던 자동차 판매용역계약을 해지하였다(이하 이 사건 계약 해지라 한다). 이 사건 계약해지 이전 이 사건 카마스터들의 전년도 월 평균 판매대수는 각각 2대 이상으로 B대리점 전체 카마스터의 월 평균 판매대수와 유사하다. 甲은 이 사건 카마스터들에게 이 사건 계약 해지에 앞서, 위와 같은 해지사유에 대해서는 전혀 언급하지 않고 오로지 C노동조합 탈퇴만을 중용하다가 이 사건 카마스터들이 C노동조합을 탈퇴하지 아니하자 위와 같은 해지사유를 들어 자동차 판매용역계약을 해지하였다. 그리고 甲은 일방적으로 이 사건 카마스터들의 사번이 삭제되도록 하여 더 이상 이 사건 카마스터들이 근무할 수 없도록 조치하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 이 사건 카마스터들이 개인사업자들이므로 노동조합 및 노동관계조정법상 근로자라고 볼 수 없다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 자동차 대리점에 근무하는 판매원의 노동조합법상 근로자성 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 甲이 설립한 자동차 판매대리점에서 형식적 판매용역계약을 체결하고 자동차 판매업무 등을 수행하는 카마스터들의 계약을 甲이 일방적으로 해지하고, 이들을 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 근로자가 아니라고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <카마스터로 근무하는 乙, 丙, 丁, 戊이 甲과 체결한 자동차 판매용역계약의 형식적 성격에도 불구하고 노조법상 근로자에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 甲의 주장이 타당한지에 대해 논한다.

II. 노조법상 근로자 개념 및 판단 기준

1. 노조법상 근로자의 개념

- 노조법 제2조 제1호는 근로자를 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자로 정의하고 있다. 이는 근로기준법상 근로자 개념보다 넓은 개념으로, 현실적인 고용관계가 없더라도 노동3권을 보장할 필요가 있는 자를 포함한다.

2. 근로자성 판단의 법리

(1) 소득 의존성

- 노무제공자의 소득이 특정 노무이용자에게 주로 의존하고 있는지 여부이다.

(2) 필수적 인력

- 노무이용자가 노무제공자의 업무 내용을 정하고, 노무제공자가 노무이용자의 사업 수행에 필수적인 인력으로 통합되어 있는지 여부이다.

(3) 업무의 지휘·감독

- 노무이용자가 노무제공자에게 어느 정도의 지휘·감독권을 행사하는지 여부이다.

(4) 업무의 대체성

- 노무제공자가 노무이용자의 승낙 없이 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하거나 자기의 계산으로 사업을 영위하는 등 독립 사업자로서의 실질을 갖췄는지 여부이다.

(5) 계속성과 전속성

- 노무제공 관계의 계속성과 전속성 여부이다.

3. 판례의 태도

- 판례는 노조법상 근로자에 해당하는지 여부를 특정 노무제공자와 노무이용자 사이의 관계가 노동3권을 보장할 필요가 있는 정도의 종속관계에 있는지에 따라 판단한다. 이때 종속관계는 단순히 지휘·감독의 유무를 넘어 경제적·조직적 종속성을 종합적으로 고려한다.

III. 사안의 적용

1. 경제적·조직적 종속성 검토

(1) 사업에의 편입 및 통합

- 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 조회와 긴급회의에 참석하여 지시를 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 대리점에서 근무한다. 또한, A회사로부터 사번을 부여받아 등록·삭제가 관리되는 등 B대리점 및 A회사의 영업 조직에 필수적인 인력으로 통합되어 있다.

(2) 업무 내용의 결정 및 지휘·감독

- 카마스터들은 甲으로부터 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 교육 등을 받으며, 甲이 정한 판매조건 및 지침을 위반할 경우 계약 해지 사유가 된다는 점에서 업무의 구체적 지시와 통제가 존재한다.

2. 독립 사업자 성격 유무 검토

(1) 계약의 형식과 실질

- 형식적으로는 판매용역계약이며 기본급이 없고 사업소득세를 납부하지만, 이는 사용자가 경제적 우위를 이용하여 임의로 정할 수 있는 사항에 불과하다. 카마스터들은 여러 해에 걸쳐 매년 계약을 갱신하며 계속적·전속적으로 노무를 제공해 왔다.

(2) 독립성 결여

- 판매대리점 계약서에 따라 타사 자동차 판매나 이중 등록이 금지되어 있어 전속성이 강하며, 카마스터들이 스스로 제3자를 고용하여 판매 업무를 대신하게 할 수 있는 독립적 사업 구조를 갖추었다고 보기 어렵다.

3. 노동3권 보장의 필요성 검토

- 이 사건 계약 해지의 과정을 보면, 甲은 카마스터들의 노동조합 가입을 이유로 탈퇴를 종용하다가 해지를 단행하였다. 이는 전형적인 노사 간의 갈등 양상으로, 카마스터들이 단결권 등을 보장하여 사용자 측과 대등하게 교섭할 필요성이 매우 높음을 시사한다.

IV. 결론

- 사안의 카마스터들은 비록 형식상 개인사업자의 외관을 갖추었으나, 실질적으로는 甲의 사업에 편입되어 지휘·감독을 받으며 경제적으로 의존하는 종속적 관계에 있다. 따라서 이들은 노조법 제2조 제1호가 정한 근로자에 해당한다고 봄이 타당하다. 결과적으로 이 사건 카마스터들이 개인사업자이므로 노조법상 근로자가 아니라는 甲의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

<제15장 부당노동행위.제02절 불이익취급>

[기출][2][2024-1-2]카마스터들에 대한 용역계약 해지의 불이익 취급 부당노동행위 성립 여부 및 사유 정당성

《【문제1】 甲은 A자동차 주식회사(이하 A회사라 한다) B대리점을 설립하여 자동차 판매업을 영위하고 있다. B대리점에서 카마스터(Car Master)로 근무하는 10명 중 乙, 丙, 丁, 戊(이하 이들 4명을 이 사건 카마스터들이라 한다)는 甲이 미리 마련한 정형화된 형식의 계약서를 통해 여러 해에 걸쳐서 매년 자동차 판매용역계약을 체결하고 A회사 자동차 판매, 수급, 채권관리 등의 업무를 수행하는 자동차 판매원이다. 甲과 이 사건 카마스터들 사이의 판매용역계약서에는 계약 해지사유로 ① 카마스터의 영업실적이 극히 부진하여 계약을 존속시킴이 부적합한 경우, ② 카마스터의 고의 또는 중대한 과실로 甲의 명예를 훼손하거나 영업상 손실을 가져온 경우, ③ 甲이 정한 판매조건 및 판매지침을 위반하는 경우, ④ 카마스터에 대한 파산선고, 압류, 가압류, 가처분 등이 있는 경우 4가지를 규정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 A회사가 甲에게 판매수수료를 지급하면, 甲과 이 사건 카마스터들의 자동차 판매용역계약에 따라 판매수수료 중 일정 금액을 판매수당으로 지급받는다. 이 사건 카마스터들은 기본급이 없고, 판매수당에서 세율 3.3%의 사업소득세를 내고 있다. A회사와 甲 사이에 작성된 판매대리점 계약서는 다른 회사 자동차 판매행위, A회사의 영업과 동종 영업을 목적으로 하는 업체에 이중 등록하는 행위 등을 금지행위로 정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 회회, 긴급회의에 참석하여 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 지시나 교육 등을 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 당직 근무를 하면서 B대리점을 찾아오는 손님에 대상으로 자동차 판매행위를 하며, 그 외에는 외근을 통해 자동차 판매행위를 한다. 한편, 자동차 판매를 위해 이 사건 카마스터들에게 부여된 사변은 甲의 요청에 의해서 A회사가 등록·삭제를 할 수 있게 되어 있다. 이 사건 카마스터들은 전국의 자동차 판매대리점에 근무하는 카마스터를 조직대상으로 하는 전국 단위의 C노동조합에 가입하였다. 그 후 얼마 지나지 않아 甲은 영업실적 극히 부진, 소속 팀의 판매부진, 과음, 신원보증 지연, 지각 출근, 시장 점유율과 고객만족에 대한 인식 부족 등을 이유로 들어 이 사건 카마스터들과 체결하였던 자동차 판매용역계약을 해지하였다(이하 이 사건 계약 해지라 한다). 이 사건 계약해지 이전 이 사건 카마스터들의 전년도 월 평균 판매대수는 각각 2대 이상으로 B대리점 전체 카마스터의 월 평균 판매대수와 유사하다. 甲은 이 사건 카마스터들에게 이 사건 계약 해지에 앞서, 위와 같은 해지사유에 대해서는 전혀 언급하지 않고 오로지 C노동조합 탈퇴만을 중용하다가 이 사건 카마스터들이 C노동조합을 탈퇴하지 아니하자 위와 같은 해지사유를 들어 자동차 판매용역계약을 해지하였다. 그리고 甲은 일방적으로 이 사건 카마스터들의 사변이 삭제되도록 하여 더 이상 이 사건 카마스터들이 근무할 수 없도록 조치하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲은 이 사건 카마스터들이 노동조합 및 노동관계조정법상 근로자에 해당한다고 보더라도 이 사건 계약해지는 그 사유가 모두 정당하므로 부당노동행위로 볼 수 없다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오.(단, 노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1항 제4호 상의 부당노동행위 여부에 대하여는 논하지 않는다) (25점)》

<문제1의 물음2> 카마스터들에 대한 용역계약 해지의 불이익 취급 부당노동행위 성립 여부 및 사유 정당성

I. 문제 제기

- 사안에서 A자동차 B대리점의 운영자인 甲은 카마스터들이 노조법상 근로자에 해당한다고 가정하더라도, 이 사건 계약 해지는 실적 부진, 근태 불량 등 정당한 사유에 기초한 것이므로 부당노동행위가 될 수 없다고 항변한다. 쟁점으로 <甲의 계약 해지가 정당한 인사권 행사인지>, <노조 활동을 이유로 한 차별적 처우 내지 불이익 취급으로서 부당노동행위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논한다.

II. 부당노동행위의 성립 요건

1. 부당노동행위 제도의 의의

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조는 사용자의 행위 중 근로자의 단결권 보장에 중대한 침해로 가져오는 행위를 유형별로 규정하고 있다. 대표적으로 제1항 제1호의 불이익취급, 제2호의 반조합계약 체결, 제3호의 단체교섭 거부 등이 있다. 이러한 규정의 목적은 단순히 개별 근로자의 권리를 보호하는 데 그치지 않고, 노동조합의 자주성과 단결권을 실질적으로 보장하는 데 있다.

2. 불이익취급의 요건 [노조법 제81조 제1항 제1호]

- 대법원 판례에 따르면 불이익취급형 부당노동행위가 성립하기 위해서는 ① 근로자에게 해고, 전보, 징계 등 불이익한 처분이 존재하고, ② 그러한 처분이 노동조합 가입 또는 활동을 이유로 하여 행하여진 것이어야 하며, ③ 사용자가 그러한 불이익 처분과 노동조합 활동 사이의 인과관계를 부인하는 경우에도, 객관적 사정에 비추어 사용자의 처분 동기가 노조활동에 있다는 점이 추인되면 부당노동행위가 인정된다.

3. 정당한 이유와 부당노동행위와의 관계

- 사용자가 제시한 해고사유나 계약해지 사유가 사회통념상 정당하다면 원칙적으로 부당노동행위로 평가되지 않는다. 그러나, 외형적으로 제시된 사유가 구체적 사실관계와 부합하지 않거나, 다른 근로자와 비교해 특별히 불합리한 차별이 존재하거나, 무엇보다 실제 동기가 노동조합 탈퇴 강요 등 노조활동 억압에 있는 것으로 인정되면, 정당한 이유가 존재한다고 보기 어렵고 부당노동행위가 성립한다.

III. 사안의 적용

1. 불이익 처분 존재 여부

- 이 사건에서 甲은 이 사건 카마스터들과의 판매용역계약을 일방적으로 해지하였고, 사변을 삭제하여 사실상 자동차 판매업무를 수행할 수 없게 하였다. 이는 근로자 지위 상실 내지 해고에 준하는 불이익 처분으로 평가된다. 따라서 불이익취급의 첫 번째 요건은 충족된다.

2. 계약해지 사유의 정당성 여부

- 甲은 영업실적 극히 부진, 판매부진, 과음, 지각 출근, 고객만족 인식 부족 등을 이유로 계약해지를 정당화한다. 그러나, 기록에 의하면 이 사건 카마스터들의 전년도 평균 판매실적은 2대 이상으로 대리점 전체 평균과 유사하다. 즉, 영업실적이 극히 부진하다고 평가하기 어렵다. 또한 지각이나 과음 등은 해고에 이를 정도의 중대한 위반사실로 입증되지 않았다. 결국 甲이 제시한 계약해지 사유는 객관적·합리적 정당성을 결여한다.

3. 실제 동기의 추인

- 이 사건 계약해지에 앞서 甲은 이 사건 카마스터들에게 구체적인 해지사유를 고지하지 않고 오로지 C노동조합 탈퇴를 강요하였다. 카마스터들이 이를 거부하자 이후에야 형식적으로 계약해지 사유를 들어 해지를 단행하였다. 이는 형식적 사유 제시는 외관에 불과하며, 실제 동기는 노동조합 탈퇴를 강요하기 위한 것임을 추인할 수 있는 정황이다. 대법원 판례 역시 사용자로부터 제시된 사유와 무관하게, 전체 사정을 보아 노조활동을 이유로 한 불이익취급임이 인정되면 부당노동행위를 인정한다.

4. 비교·형평성 측면

- 이 사건 카마스터들의 실적은 다른 카마스터들과 유사하여 차별적 불이익 취급을 정당화할 합리적 이유가 존재하지 않는다. 오히려 특정 근로자들이 이 노조에 가입하였다는 사정이 불이익 처분의 주요 원인이 된 것으로 보인다. 이는 근로자들의 단결권을 본질적으로 침해하는 행위로서 부당노동행위

에 해당한다.

N. 결론

- 종합하면, 甲이 주장하는 계약해지 사유는 객관적으로 인정되지 않고, 해지 이전에 있었던 노조 탈퇴 종용 정황에 비추어 볼 때 이 사건 계약해지는 노동조합 활동을 이유로 한 불이익취급에 해당한다. 따라서 이는 노조법 제81조 제1항 제1호의 부당노동행위로 평가된다. 그러므로 甲의 정당한 이유에 의한 계약해지이므로 부당노동행위가 아니라는 주장은 타당하지 않다.

《【문제2】 상시 1,000명의 근로자를 사용하여 자동차부품을 제조하는 A회사에는 2024년 현재 조합원 600명으로 조직된 기업별 노동조합인 A노동조합과 조합원 115명으로 조직된 전국단위 산업별 노동조합의 B지회가 존재하고 있다. A노동조합은 A회사에 2024년 단체협약 체결을 위한 단체교섭을 요구하였고, B지회도 참여한 노동조합 및 노동관계조정법상 교섭창구 단일화 절차를 통해 2024. 2. 15. A노동조합은 교섭대표노동조합으로 결정되었다. A노동조합은 2024. 3. 6. B지회에 2024년 단체협약에 관한 단체교섭을 위하여 B지회 조합원 115명에게도 설문조사를 시행할 수 있도록 협조해 달라. B지회의 2024년 단체협약 요구안을 설명해 달라.고 요구하였다. A노동조합은 2024. 3. 20. 2024년 단체협약 요구안 초안을 마련한 다음 2024. 4. 8. B지회에 B지회 요구안을 설명해 달라.고 재차 요구하였다. A노동조합과 B지회는 2024. 4. 15. 2024년 단체협약과 관련하여 대표자회의를 열었고, 당시 B지회는 A노동조합에 B지회 요구안을 설명하였다. A노동조합은 2024. 5. 28. B지회에 A노동조합 요구안을 설명하겠다고 하면서 대표자회의를 열자.고 요구하였고, 2024. 5. 30. 열린 대표자회의에서, A노동조합은 B지회에 A노동조합 요구안을 설명하였다. A노동조합은 2024. 7. 23. A회사와 2024년 단체협약 잠정합의안(이하 잠정합의안이라고 한다)을 마련한 다음, 같은 날 B지회에 잠정합의안이 마련된 사실과 해당 내용을 통보하였다. 단체교섭이 진행되는 동안, A노동조합은 소식지에 잠정합의안의 구체적인 내용을 설명하면서 알기 쉽게 표로 정리하였다. A노동조합은 A노동조합의 규약에 따라 잠정합의안에 대한 A노동조합 조합원들만의 찬반투표를 거쳐 2024. 8. 21. A회사와 2024년 단체협약을 체결하였다. B지회는 A노동조합이 2024년 단체협약 체결을 위한 단체교섭과정에서 공정대표의무를 위반하였다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 대하여 판례의 법리에 근거하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 교섭대표노동조합의 공정대표의무 위반 여부

I 문제 제기

- 사안에서 교섭대표노동조합인 A노동조합은 B지회의 의견을 수렴하고 일부 설명 절차를 진행하였으나, 잠정합의안 마련 이후 A노동조합 조합원들만을 대상으로 찬반투표를 실시한 후 단체협약을 체결하였다. 이에 B지회는 A노동조합이 공정대표의무를 위반하였다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A노동조합이 단체교섭 및 체결 과정에서 B지회를 합리적 이유 없이 차별하거나 배제하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 B지회의 주장의 타당성에 대해 설명한다.

II 교섭대표노동조합의 공정대표의무

1. 공정대표의무의 의미

(1) 개념

- 공정대표의무란 교섭대표노동조합이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 다른 노동조합이나 그 조합원들을 합리적 이유 없이 차별하지 않고 성실히 대표하여야 하는 의무를 말한다. 이는 교섭대표노조의 독점적 교섭권이 다른 노동조합의 단결권을 과도하게 침해하지 않도록 하는 조정 장치이다.

(2) 법적 근거

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조의4 제1항은 교섭대표노동조합은 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합 또는 그 조합원에 대하여 합리적 이유 없이 차별하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

(3) 취지

- 이는 단체교섭 구조의 효율성을 도모하면서도, 소수노조의 의견 개진권과 단결권을 보장하여 헌법 제33조가 보장하는 단결권의 본질적 내용을 침해하지 않기 위한 것이다.

2. 공정대표의무 위반의 판단 기준

(1) 판례의 태도

- 대법원은 공정대표의무 위반 여부를 판단함에 있어 교섭대표노동조합이 교섭창구 단일화 절차에 참여한 노동조합을 교섭 과정에서 배제하거나, 그 의견을 전혀 수렴하지 아니한 경우 또는 합리적 이유 없이 특정 노동조합이나 그 조합원에게 불이익을 주는 경우에는 위반이 인정된다고 판시한다.

(2) 구체적 기준

- 공정대표의무 위반의 구체적 기준은 다음과 같다. ① 교섭대표노동조합이 교섭 과정에서 다른 노동조합에게 교섭경과 및 내용을 통보하고, ② 그 의견을 제시할 기회를 보장하며, ③ 합리적 이유 없는 차별적 취급을 하지 않았는지가 핵심적 판단 요소가 된다.

(3) 다수 노조 중심 운영 허용 여부

- 판례는 교섭대표노동조합이 모든 교섭 절차에 소수노조를 동등하게 참여시킬 의무까지는 없으며, 교섭대표노조의 내부 민주적 의사결정 방식(예 : 자체 조합원 투표)에 따라 교섭안을 확정하는 것은 원칙적으로 허용된다고 본다. 다만, 이러한 과정에서 소수노조의 의견 제시권이나 정보 접근권을 본질적으로 침해해서는 안 된다.

IV 사안의 적용

1. A노동조합의 조치

- A노동조합은 교섭대표노동조합으로 결정된 이후, B지회의 요구안을 설명해 줄 것을 수차례 요청하였고, 대표자회의를 통해 B지회의 요구안을 청취하였다. 또한 A노동조합의 요구안도 B지회에 설명하였으며, 잠정합의안이 마련된 후에도 그 내용을 B지회에 통보하였다. 소식지 등을 통해 잠정합의안의 구체적인 내용을 공개하기도 하였다.

2. 찬반투표 절차

- A노동조합은 잠정합의안에 대하여 자율적으로 A노동조합 조합원들을 대상으로 한 찬반투표를 거쳐 체결 여부를 결정하였다. 이는 교섭대표노조가 단체협약안의 수용 여부를 자율적으로 내부 의사결정 절차에 따라 판단한 것으로서, 소수노조 조합원까지 투표에 참여시킬 의무는 없다.

3. 공정대표의무 위반 여부

- A노동조합은 교섭 진행 과정에서 B지회를 의도적으로 배제하지 않았고, 오히려 대표자회의 개최와 요구안 청취, 잠정합의안 통보 등 절차를 이행하였다. 또한 잠정합의안 내용을 공개하고 설명하였으므로 B지회가 의견을 제시할 기회도 보장되었다. 따라서 교섭 과정 전반에서 합리적 이유 없는 차별이나 배제가 있다고 보기는 어렵다.

4. 판례와의 비교

- 대법원 판례는 교섭대표노동조합이 소수노조의 의견 청취 및 교섭 경과 통보를 이행한 경우 공정대표의무 위반을 부정한다. 본 사안에서 A노동조합은 적어도 형식적·실질적으로 B지회의 참여와 의견 제시 기회를 보장하였다. 따라서 공정대표의무 위반으로 평가하기는 곤란하다.

V 결론

- A노동조합은 교섭대표노동조합으로서 B지회의 의견 청취 및 교섭 경과 통보를 이행하였고, 잠정합의안도 통보하였다. 찬반투표를 A노동조합 조합원만을 대상으로 한 것은 교섭대표노조의 자율적 내부 의사결정 절차에 해당할 뿐, 소수노조의 단결권을 침해하거나 합리적 이유 없는 차별에 해당한다고 보기는 어렵다. 따라서 B지회의 공정대표의무 위반 주장은 타당하지 않다.

<관련판례>

- 대법원 2020. 10. 29. 선고 2017다263192 판결

《[문제1] 상시 근로자 약 1,300명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A회사는 사무직(전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A지회는 유일한 노동조합으로서 2019년 12월 품질향상을 위한 격려금 100만원을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A지회는 무관심하였다. 2021년 10월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021년 12월 산별노조 A지회가 교섭대표노동조합으로 결정되자 A회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만60세 생월 말일이고, 생산직은 만 60세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A회사는 사무직에 대하여는 매년 12월 당해 연도 인사사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사사고과에서 하위등급을 받아 2023년 1월부터 12월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1월부터 9월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 노동위원회는 A회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정하여야 하는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 직군이 다른 노동조합(사무직과 생산직)의 교섭단위 분리 신청 인정 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A회사 내 사무직 근로자들이 결성한 기업별 노동조합이 교섭대표노동조합인 산별노조 A지회로부터 교섭단위 분리를 신청한 사안이다. <노동위원회는 A회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정해야 하는지> 여부가 쟁점이다. 이하에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 교섭단위 분리 결정의 요건을 중심으로 사무직과 생산직 간의 근로조건 차이를 종합적으로 검토하여 교섭단위 분리 신청을 인정하여야 하는지에 대해 논한다.

II. 교섭단위 분리 제도의 법적 근거 및 취지

1. 교섭단위 분리 제도

- 노조법 제29조의2 제1항은 하나의 사업 또는 사업장에 2개 이상의 노동조합이 있는 경우 사용자는 교섭대표노동조합과 교섭하여야 한다고 규정하여, 교섭창구 단일화 원칙을 정하고 있다. 그러나 동법 제29조의3 제2항은 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 인정되는 경우 노동위원회의 결정으로 교섭단위를 분리할 수 있도록 예외를 두고 있다.

2. 제도 도입의 취지

- 교섭단위 분리 제도는 교섭창구 단일화 원칙이 소수 노동조합의 단체교섭권을 지나치게 제한하는 것을 방지하고, 각 직군이나 근로자 집단의 특수성을 고려한 교섭이 가능하도록 하기 위함이다. 교섭창구 단일화가 오히려 실질적인 단체교섭을 저해할 수 있는 경우에 적용된다.

III. 교섭단위 분리 결정의 요건 및 판단 기준

1. 교섭단위 분리 결정 요건

- 노조법 제29조의3 제2항은 노동위원회가 교섭단위를 분리할 필요가 있다고 결정할 수 있는 요건으로 현격한 근로조건 차이, 고용형태, 교섭 관행 등을 고려하여 교섭단위를 분리할 필요성이 있다고 인정되는 경우를 명시하고 있다.

2. 판단 기준 (판례 법리)

- 판례는 교섭단위 분리 결정의 판단 기준을 구체적으로 제시하고 있다.

(1) 현격한 근로조건 차이

- 이는 임금체계, 임금수준, 상여금, 수당, 복리후생, 근무시간, 휴가, 정년 등 다양한 근로조건 전반을 종합적으로 비교하여 판단한다. 단순한 차이가 아닌 현격하고 실질적인 차이가 있어야 한다.

(2) 고용형태 차이

- 기간제, 파견, 정규직 등 고용 형태에 근본적인 차이가 있는지 고려한다.

(3) 교섭 관행

- 기존에 교섭이 어떻게 이루어져 왔고, 분리 교섭의 필요성이 지속적으로 제기되었는지 등 교섭의 역사를 고려한다.

(4) 조직적 차이

- 근로자 집단의 구성, 직무의 성격, 인사교류의 유무 등 조직적 측면의 차이를 고려한다.

IV. 사안의 적용

1. 현격한 근로조건 차이

(1) 임금체계

- 사무직은 연봉제(성과연봉제)를 적용하는 반면, 생산직은 호봉제를 적용하여 임금체계에 근본적인 차이가 존재한다.

(2) 수당

- 사무직은 고정연장수당을 받는 반면, 생산직은 법정수당에 각종 장려수당이 부가되어 수당 체계도 상이하다.

(3) 정년

- 사무직은 만 60세 생월 말일로 정년 기준이 생산직과 다르다.

(4) 임금피크제

- 사무직은 임금피크제를 적용하지만, 생산직은 적용하지 않아 중요한 근로조건에서 차이가 발생한다.

(5) 단체협약의 차별적용

- 생산직에게만 품질향상을 위한 격려금 100만원이 지급되었고, 사무직이 반대하는 임금피크제 도입에 생산직 노조가 무관심하였다는 점은 교섭창구 단일화가 사무직 근로자에게 불리한 결과를 초래하고 있음을 보여준다.

2. 고용형태 및 직무의 차이

(1) 직군 구성

- 사무직과 생산직은 직무의 성격이 명확히 구분되어 있다.

(2) 인사관리

- 사무직은 사무직 취업규칙, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용받아 인사관리 규정이 상이하다.

(3) 인사교류

- 두 직군 간 인사교류가 매우 드물어 조직적 동질성이 낮다.

(4) 채용 절차

- 채용조건 및 절차, 수습기간 등에서도 차이가 존재하여, 처음부터 서로 다른 근로자 집단으로 관리되고 있었음을 알 수 있다.

3. 교섭 관행

- 사무직은 통상적으로 노동조합에 가입하지 않았고, 생산직 중심의 산별노조가 교섭대표노조로 활동해 온 관행이 있었다. 그러나 최근 사무직 근로자들이 불리한 처우에 대응하기 위해 별도의 노동조합을 결성하고 교섭을 요구한 것은 기존 교섭 관행의 한계를 보여준다.

V. 결론

- A회사 내 사무직과 생산직은 임금체계, 수당, 정년, 임금피크제 등 근로조건에 현격한 차이가 존재한다. 또한, 직군 간 명확한 직무 구분, 인사관리의 분리, 그리고 드문 인사교류는 두 집단이 별개의 조직적 특성을 가지고 있음을 보여준다. 따라서 교섭창구 단일화 제도가 A회사 사무직 근로자들의 실질적인 단체교섭권을 저해하고 불합리한 처우를 야기할 가능성이 높다. 노동위원회는 노조법 제29조의3 제2항에 따라 교섭단위 분리 요건을 모두 충족했다고 판단하여 A회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정해야 한다.

<제15장 부당노동행위.제06절 부당노동행위에 대한 구제>

[기출][2][2025-1-2]하위 인사사고과 부여 및 이에 따른 임금 감액의 부당노동행위 구제신청기간 도과 여부

《[문제1] 상시 근로자 약 1,300명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A회사는 사무직(전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A지회는 유일한 노동조합으로서 2019년 12월 품질향상을 위한 격려금 100만원을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A지회는 무관심하였다. 2021년 10월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021년 12월 산별노조 A지회가 교섭대표노동조합으로 결정되자 A회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만60세 생월 말일이고, 생산직은 만 60세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A회사는 사무직에 대하여는 매년 12월 당해 연도 인사사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사사고과에서 하위등급을 받아 2023년 1월부터 12월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1월부터 9월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동위원회는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제82조 제2항에서 규정한 구제신청시간을 도과하였다는 이유로 甲의 부당노동행위 구제신청을 각하하였다. 노동위원회의 각하 결정이 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 하위 인사사고과 부여 및 이에 따른 임금 감액의 부당노동행위 구제신청기간 도과 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사 사무직 노동조합 대표자 甲이 2022. 12. 30. 인사사고과 하위등급을 받은 것에 대해 2023. 9. 5.에 부당노동행위 구제신청을 하였으나, 노동위원회가 구제신청 기간(3개월)을 도과하였다는 이유로 이를 각하한 상황이다. 쟁점으로 <2022년 말 인사사고과 결과로 인해 2023년 1월부터 임금이 감액된 상황에서, 9월에 제기한 구제신청이 노조법 제82조 제2항의 제척기간을 준수하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 노동위원회의 각하 결정이 정당한지 논한다.

II. 부당노동행위 구제신청의 제척기간 범위

1. 구제신청의 제척기간

- 노조법 제82조 제2항은 구제신청은 부당노동행위가 있는 날(계속하는 행위는 그 종료일)부터 3개월 이내에 행하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 부당노동행위로 인한 법률관계의 신속한 확정을 위한 제척기간이다. 이 기간을 도과하면 노동위원회는 구제신청을 각하해야 한다.

2. 부당노동행위 발생일의 판단

- 제척기간의 기산점인 부당노동행위가 있는 날은 부당노동행위에 해당하는 사용자의 행위가 있었던 날을 의미한다.

(1) 직접적인 불이익 처분

- 해고, 전보, 징계 등과 같이 불이익한 처분 행위가 있는 날이 부당노동행위 발생일이 된다. 이 경우, 사용자가 해당 불이익 처분 통지를 한 날이 기산점이 된다.

(2) 계속적인 행위 ★

- 징계의 결과로 임금이 계속 감액되거나, 특정 지위가 박탈된 상태가 지속되는 경우, 그 행위가 종료된 날이 기산점이 된다. 그러나 판례는 계속하는 행위를 불법적인 상태가 지속되는 경우로 한정하고, 한 번의 처분으로 인해 불이익한 효과가 계속 발생하는 경우까지 포함하는 것은 아니라고 본다.

III. 사안의 적용

1. 부당노동행위의 실질

- 甲이 주장하는 부당노동행위의 실질은 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 객관적이고 공정하지 못한 인사사고과 하위 평가이다. 이는 인사사고과 하위 평가라는 단일한 인사처분에 대한 다툼이다.

2. 부당노동행위 발생일의 특정

- A회사는 2022. 12. 30. 甲에게 인사사고과에서 하위등급을 부여하였다. 이는 인사사고과 행위가 있었던 날로서, 甲의 주장에 따르면 부당노동행위가 있는 날에 해당한다. 甲은 이 인사사고과 결과를 바탕으로 2023. 1월부터 기본급이 감액되었다. 이는 인사사고과라는 단일한 행위의 결과가 지속적으로 나타나는 것에 불과하다. 임금 감액 자체가 새로운 부당노동행위라고 볼 수는 없다.

3. 제척기간의 기산점 및 도과 여부

(1) 기산점

- 부당노동행위가 있었던 날은 2022. 12. 30. 이다.

(2) 구제신청일

- 甲이 구제신청을 한 날은 2023. 9. 5. 이다.

(3) 기간 도과

- 부당노동행위가 있는 날(2022. 12. 30.)부터 3개월 이내(2023. 3. 30.까지)에 구제신청을 했어야 한다. 그러나 甲은 그로부터 약 6개월이 지난 시점에 구제신청을 하였다.

IV. 결론

- 노동위원회가 甲의 구제신청을 각하한 것은 노조법 제82조 제2항에 따라 제척기간을 도과했기 때문이다. 인사사고과 행위는 단일한 불이익 처분이다. 그 결과인 임금 감액이 계속 발생한다고 해서 이를 계속하는 부당노동행위로 볼 수는 없다. 노동조합 활동을 이유로 인사사고과에서 불이익을 받았다고 주장하는 경우, 그 행위가 있었던 날(인사사고과 확정일)이 구제신청의 기산점이 된다는 판례 법리에 비추어 볼 때, 노동위원회의 각하 결정은 정당하다.

<보충(동일 의견) - 판례법리 추가>

I. 문제의 제기

- 부당노동행위 구제신청은 부당노동행위가 있는 날(계속되는 행위는 그 종료일)부터 3개월 이내에 제기해야 한다. 사안의 핵심은 <2022년 말 인사사고 결과로 인해 2023년 1월부터 임금이 감액된 상황에서, 9월에 제기한 구제신청이 노조법 제82조 제2항의 제척기간을 준수하였는지> 여부다. 특히 최근 판례(2023두41864)가 제시한 계속하는 행위의 판단 기준과 그 종료 시점을 사안에 적용하여 노동위원회 각하 결정의 정당성을 이하에서 논한다.

II. 부당노동행위 구제의 신청기간

1. 제척기간의 원칙

- 노조법 제82조 제2항은 구제신청을 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 하도록 규정하고 있다. 이는 행정상 법률관계의 신속한 확정을 위한 제척기간이며, 이 기간이 경과하면 노동위원회는 실체적 사유를 심리하지 않고 각하하여야 한다.

2. 계속하는 행위의 법리★

(1) 계속하는 행위의 인정 범위

- 최근 판례는 수 개의 행위 사이에 부당노동행위 의사의 단일성, 행위의 동일성·동종성, 시간적 연속성이 인정되는 경우 이를 하나의 계속하는 행위로 볼 수 있다고 판시하였다. 특히 인사사고나 승격 심사 결과에 따라 임금이 결정되는 경우, 하위 고과 부여와 그에 따른 임금 지급은 하나의 계속하는 행위를 구성하는 것이 원칙이다.

(2) 행위의 종료 시점과 기산점

- 인사사고와 그에 따른 임금 지급이 하나의 계속하는 행위를 구성할 때, 그 종료일은 인사사고 등에 따라 결정된 임금이 최초로 지급된 날로 보아야 한다. 인사사고 이후 매달 지급되는 임금은 이미 확정된 인사사고의 효과가 반영된 결과에 불과하므로, 최초 지급 시점에 사용자의 부당노동행위는 완성된 것으로 간주한다. 따라서 단위 기간을 달리하는 후속 임금 지급 시점마다 새로운 구제신청 기간이 시작된다고 볼 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 계속하는 행위의 종료일 산정

- 사안에서 甲은 2022. 12. 30.자 인사사고에서 하위등급을 받았고, 이에 따른 5% 감액된 임금은 2023년 1월부터 지급되기 시작하였다. 판례의 법리에 의하면 2022년 말의 인사사고와 그에 따른 임금 감액은 하나의 계속하는 행위로 볼 수 있으나, 그 종료일은 2023년 12월이 아니라 감액된 임금이 최초로 지급된 2023년 1월 급여일이 된다.

2. 제척기간 도과 여부 검토

(1) 기산일과 만료일

- 계속하는 행위의 종료일인 2023년 1월(최초 임금 지급일)부터 3개월의 제척기간을 기산하면, 甲의 구제신청권은 2023년 4월경에 만료된다.

(2) 신청의 적법성

- 甲은 제척기간 만료일로부터 약 5개월이 경과한 2023. 9. 5.에서야 구제신청을 제기하였다. 이는 노조법상 제척기간을 엄격히 도과한 것이며, 매달 지급되는 임금을 독립된 행위로 보아 기산점을 9월까지 늦출 수 있는 법적 근거가 없다.

IV. 결론

- 최근 대법원 판례는 인사사고와 임금 지급의 밀접성을 인정하여 기산점을 최초 임금 지급일로 늦춰주는 유연함을 보였으나, 그 이후의 반복적 지급까지 계속하는 행위로 인정하지는 않았다. 사안의 甲은 최초 임금 지급 시점으로부터 3개월 이내에 신청하지 않았으므로, 노동위원회가 신청 기간 도과를 이유로 각하 결정을 내린 것은 적법하며 정당하다.

<보충 - 구체적 이유>

1. 계속하는 행위의 단위 기간 설정

- 판례는 인사사고와 그에 따른 임금 지급이 하나의 계속하는 행위를 구성할 수 있다고 보면서도, 그 범위를 같은 단위 기간으로 한정한다.
- 사안의 경우 : 2022년 말에 이루어진 인사사고는 2023년 1월부터 12월까지의 임금을 결정하는 하나의 단위 기간을 형성한다.
- 판례의 취지는 이 단위 기간 내에서 발생하는 임금 지급 행위들이 인사사고라는 원인 행위와 결합하여 하나의 세트를 이룬다는 것이다.

2. 구제신청 기간의 기산점 (종료일)

- 가장 중요한 지점은 언제를 행위의 종료일로 볼 것인가이다. 판례는 인사사고 등에 따라 결정된 임금이 최초로 지급된 날을 계속하는 행위의 종료일로 본다.

- 사안의 적용 : 2022년 말 인사사고에 의해 감액된 임금이 최초로 지급된 날은 2023년 1월 급여일이다.

- 판례의 논리에 따르면 2023년 1월에 첫 감액 임금이 지급됨으로써 인사사고와 연동된 계속하는 행위는 법적으로 종료된 것으로 간주한다. 그 이후(2월~12월)의 지급은 새로운 행위가 아니라 이미 종료된 행위의 효과 지속일 뿐이다.

3. 사안에서의 날짜 계산

- 행위 종료일 : 2023년 1월(최초 임금 지급일)

- 제척기간 만료 : 2023년 4월(종료일로부터 3개월)

- 실제 신청일 : 2023년 9월 5일

- 따라서 판례가 원칙적 적극으로 인정한 법리를 적용하더라도, 최초 임금 지급일로부터 3개월이 훨씬 지났기 때문에 각하가 정당하게 된다.

- 판례가 계속하는 행위를 인정하는 이유는 인사사고 시점에만 신청해야 한다고 하면 근로자가 임금 차별의 실체를 확인하기 어려울 수 있다는 점을 고려하여 최초 임금 지급일까지 기산점을 늦춰주기 위함이지, 1년 내내 아무 때나 신청해도 된다는 의미가 아니다.

- 판례가 근로자에게 유리하게 계속하는 행위를 인정해주더라도, 그 범위가 최초 지급까지로 제한되기 때문에 결국 사안에서는 기간 도과가 발생하게 된다.

《[문제2] 「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하 교원노조법이라 한다.)에 의하여 설립신고를 마친 A교원노동조합은 2013. 7. 31.부터 2021. 4. 28.까지 B광역시교육감과 단체교섭을 진행하였으나 합의에 이르지 못하자 2021. 4. 30. 중앙노동위원회에 교원노조법에 따른 노동쟁의 조정신청을 하였다.

중앙노동위원회는 2021. 5. 13.부터 2021. 5. 31.까지 조정절차를 진행하였으나 A교원노동조합과 B광역시교육감 모두 중앙노동위원회가 제시한 조정안을 거부함으로써 조정을 종료하고 2021. 6. 1. 교원노조법에 따른 중재를 개시하였고, 2021. 6. 15. 중재재정을 하였다.

중앙노동위원회는 다음과 같은 내용의 중재재정을 하였다. 중재재정 제8조는 교육청이 유치원에 유치원운영위원회 심의를 거쳐 고시 기준 범위에서 유치원 운영시간을 정하도록 안내한다는 내용이고, 제9조는 교육청이 결석제 이외의 학생 출결에 관한 서류 제출의 기준, 절차, 방법 등을 각 학교 실정에 맞게 정하도록 안내한다는 내용이다.

그러나 위 중재재정의 내용은 교원노조법 제7조 제1항에 해당되어 단체협약으로서의 효력을 가지지 않는다. B광역시교육감은 중재재정의 위 조항들은 교원노조법에서 정한 교섭대상에 해당하지 않는다고 주장하면서 중재재정의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하였다.

B광역시교육감의 주장에 대한 타당성을 서술하시오. (25점)》

<문제2> 중재재정 조항의 교원노조법상 단체교섭 대상 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 B광역시교육감이 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 '교원노조법')에 따라 중앙노동위원회가 행한 중재재정 중 제8조와 제9조가 교섭대상이 아니라는 이유로 중재재정의 취소를 구하는 행정소송을 제기한 사안이다. 쟁점으로 <B광역시교육감의 주장이 타당하지 판단하기 위해 교원노조법상 단체교섭의 대상 범위와 그 한계에 대한 법령 및 판례 법리>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점과 관련하여 B광역시교육감의 주장에 대한 타당성을 서술한다.

II. 교원노조법상 교섭대상 범위 및 한계

1. 교섭의 원칙 및 대상

- 교원노조법 제6조 제1항은 다음과 같이 규정하고 있다. 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원의 임금, 근무 조건, 후생복지 등 경제적·사회적 지위 향상에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다. 이 조항은 교원노조의 단체교섭 대상을 근로자의 지위와 직접적으로 관련된 사항으로 한정한다.

2. 교섭 대상의 한계 (판례 법리)

- 교원노조법 제6조는 명시적인 단서조항을 두고 있지 않으나, 판례는 교원의 업무가 공공적이고 공익적인 성격을 띠고 있다는 점을 고려하여 교육정책의 수립이나 집행 등 교육 당국의 고유 권한에 속하는 사항은 교섭 대상이 될 수 없다고 해석한다. 이는 사용자의 고유한 관리운영권에 속하는 사항으로서, 단체협약의 대상이 될 경우 교육 행정의 본질을 침해할 수 있기 때문이다.

3. 중재재정의 효력 한계

- 교원노조법 제7조 제1항은 단체협약의 내용 중 법령·조례 및 예산에 의하여 규정되는 내용과 법령 또는 조례에 의하여 위임을 받아 규정되는 내용은 단체협약으로서의 효력을 가지지 아니한다고 명시한다. 이는 교섭 자체를 금지하는 것이 아니라, 교섭 결과가 상위 법령에 위배될 경우 그 효력이 인정되지 않는다는 의미이다.

III. 사안의 적용

1. 중재재정 조항별 타당성 검토

(1) 제8조(유치원 운영시간)에 대한 검토

- 유치원 운영시간은 교사의 근무시간과 직접적으로 관련되므로 교원의 근무조건에 해당하며, 이는 교원노조법 제6조가 정하는 교섭 대상 범위에 포함된다. 유치원 운영시간이 유아교육법 및 교육부 고시에 의해 정해지더라도, 법령이 정한 추상적인 범위 내에서 구체적인 시간을 정하는 것은 교육 당국의 재량에 속하는 사항이므로 단체교섭의 대상이 될 수 있다. 따라서 제8조의 내용은 교섭대상에 포함된다고 보아야 한다.

(2) 제9조(학생 출결 서류)에 대한 검토

- 학생 출결에 관한 서류 제출 기준, 절차, 방법 등은 학교의 학사 관리 및 학생 지도에 관한 사항이다. 이는 교원의 보수나 근무조건과 같은 경제적·사회적 지위와는 직접적인 관련이 없으며, 교육 당국의 고유한 관리운영권에 속하는 영역이다. 따라서 판례 법리에 비추어 볼 때, 제9조의 내용은 교섭대상에 포함되지 않는다고 보아야 한다.

2. B광역시교육감 주장의 타당성

(1) 제8조에 대한 주장

- B광역시교육감이 제8조에 대해 교섭대상이 아니라고 주장하는 것은 타당하지 않다. 유치원 운영시간은 교원의 근무조건과 직접 관련이 있는 사항으로서 교원노조법 제6조가 정한 교섭 대상에 해당한다.

(2) 제9조에 대한 주장

- B광역시교육감이 제9조에 대해 교섭대상이 아니라고 주장하는 것은 타당하다. 학생 출결 관련 사항은 학교의 학사 관리 및 학생 지도에 관한 사항으로서 교섭 대상에 포함될 수 없는 교육 당국의 고유한 관리운영권에 해당한다.

IV. 결론

- B광역시교육감의 중재재정 취소 청구 행정소송에 대한 주장은 부분적으로 타당하다. 중재재정 제8조에 대한 주장은 타당하지 않으나, 제9조에 대한 주장은 타당하다. 따라서 B광역시교육감은 제9조에 한하여 중재재정의 취소를 구하는 것이 법적으로 정당성을 가진다.

<보충 - 중재재정 제8조·제9조 모두 단체협약 효력 부정>

I. 문제의 제기

- 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률(이하 '교원노조법')은 교원의 단체교섭 및 단체협약의 효력에 대하여 일반 근로자의 노동조합 및 노동관계조정법과 구별되는 특별 규율을 두고 있다. 특히 교원노조법 제7조 제1항은 단체협약의 효력에 한계를 설정하여, 법령·조례 및 예산에 의해 규정되는 내용이나 법령 또는 조례에 의해 위임된 사항은 단체협약으로서 효력을 갖지 못한다고 명시한다. 사안에서 A교원노동조합과 B광역시교육감은 교섭

과 조정에 실패하여 중앙노동위원회의 중재재정을 받았다. 그러나 그중 일부 조항은 유치원 운영시간, 학생 출결 관련 서류 제출 기준 등으로, 교육청의 안내 사항을 규정하고 있었다. 이에 대해 B광역시교육감은 교섭대상에 해당하지 않으며 교원노조법 제7조 제1항에 따라 단체협약으로서 효력이 없으므로, 해당 중재재정은 취소되어야 한다고 주장하였다. 문제는 이러한 주장이 법리적으로 타당한가 하는 점이다.

II. 교원노조법 제7조의 법리

1. 교원노조법 제7조 제1항의 취지

- 교원의 근무조건은 교원의 지위, 교육제도의 특수성 및 공공성을 고려하여 제한된다. 따라서 단체협약으로 정할 수 있는 사항을 법령·조례 및 예산에 의해 정해지는 내용으로 한정하고, 그 외 영역에서는 단체협약의 효력을 배제하여 교육과정 운영, 학생 학습권 보장, 교육재정 등에 대한 부당한 간섭을 막고자 한다.

2. 단체협약의 효력 범위

- 교원노조법 제7조 제1항에 의하면, 단체협약의 효력이 인정되는 영역은 근로조건에 해당하는 사항 중에서도 법령이나 조례·예산과 충돌하지 않는 범위에 국한된다. 즉, 교육행정기관이나 학교 운영 주체가 법령에 따라 독자적으로 결정해야 할 사무에 대해서는 단체협약을 통해 강제할 수 없다.

3. 중재재정의 성격

- 중앙노동위원회의 중재재정은 노동쟁의 해결의 일환으로 단체협약과 동일한 효력을 가지나, 그 효력 범위 또한 교원노조법 제7조 제1항의 제한을 받는다. 따라서 중재재정이란 하더라도 법령·조례·예산 사항에 속하는 부분은 무효가 된다.

III. 사안의 적용

1. 중재재정 제8조(유치원 운영시간 관련)

- 유치원 운영시간은 유아교육법 및 하위 법령, 교육부 고시에 의하여 정해지는 사항이다. 또한 유치원운영위원회의 심의 절차, 고시 기준 등은 법령 체계 내에서 이미 구체적으로 규율되고 있다. 따라서 운영시간에 관한 사항은 본질적으로 법령에 의하여 규정되는 내용으로, 교원노조법 제7조 제1항에 따라 단체협약의 효력을 가질 수 없다.

2. 중재재정 제9조(학생 출결 서류 관련)

- 학생의 출결 관리, 서류 제출 기준 및 절차는 초·중등교육법령 및 교육부 훈령 등에 의하여 규율되는 영역이다. 이는 학교의 교육운영 및 학생 학습권 보장과 직결되는 사안으로, 교원노조법 제7조 제1항이 예정한 단체협약 배제 영역에 속한다고 보아야 한다. 따라서 해당 조항 또한 단체협약으로서의 효력을 가질 수 없다.

3. B광역시교육감의 취소 청구의 타당성

- 교원노조법상 단체협약의 효력이 인정되지 않는 사항은 중재재정을 통하여도 그 효력을 인정받을 수 없으므로, 중재재정 제8조와 제9조는 무효라고 할 것이다. 따라서 교육감이 이를 근거로 행정소송을 제기하여 취소를 구하는 것은 법적으로 정당하다. 대법원 역시 교원노조의 교섭 대상과 단체협약의 효력을 엄격히 제한적으로 해석하는 입장을 견지하고 있어, 교육감의 주장은 법리에 부합한다.

IV. 결론

- 교원노조법 제7조 제1항은 교원 단체협약의 효력을 법령·조례·예산에 의해 규정된 사항이나 그 위임 사항에 대해서는 인정하지 않는다고 규정한다. 사안에서 중재재정 제8조와 제9조는 각각 유치원 운영시간과 학생 출결 서류 제출 기준을 규정하고 있는데, 이는 모두 법령에 의해 정해지는 사항으로서 단체협약의 효력을 인정할 수 없는 영역에 해당한다. 따라서 B광역시교육감이 중재재정 취소를 구한 주장은 타당하며, 법원도 이를 받아들일 가능성이 크다. 결국 본 사안에서 문제 된 중재재정 조항은 무효로서 취소되어야 하며, 교원노조법상 단체협약의 효력 한계를 명확히 확인한 사례로 평가된다.